

Fichas G:

- 1) GARCÍA IRURETAGOYENA CASSINELLI de GELMAN, María Claudia
- 2) GARCÍA KIEFFER, Manuel Eduardo
- 3) GELOS BONILLA, Horacio
- 4) GOMENSORO JOSMAN, Roberto Julio
- 5) GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Luis Eduardo
- 6) GRISPÓN PAVÓN de LOGARES, Mónica Sofía

GARCÍA IRURETAGOYENA CASSINELLI de GELMAN, María Claudia¹

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: 7.808.422 (Argentina); DNI 12.766.544.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 19 años.

Fecha de nacimiento: 06.01.1957.

Lugar: Buenos Aires.

Nacionalidad: Argentina.

Estado civil: Casada.

Hijos: Embarazada de siete meses.

Domicilio: Gorriti 3868, barrio de Almagro, Buenos Aires, Capital Federal.

Estudiante: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

Ocupación: Operaria en una fábrica de zapatillas.

Alias:

Militancia:

Detención

Fecha: 24.08.1976.

Lugar: En su domicilio, Gorriti 368, barrio de Almagro, Buenos Aires, Capital Federal. Argentina.

Hora: Madrugada.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, Venancio Flores 3519 y Emilio Lamarca, en el barrio de Floresta, Buenos Aires. Taller alquilado por integrantes del Servicio de Información del Estado (SIDE) de Argentina y miembros de la “Triple A” comandados por Aníbal Gordon. El centro fue creado en mayo-junio de 1976 como base de Operaciones Tácticas (OT) 18. Era dirigido por el capitán del Ejército argentino Eduardo Cabanillas. Allí comienzan a actuar los militares uruguayos en el marco de la coordinación represiva en la región.

Circunstancia: Es detenida junto a su esposo, Marcelo Ariel Gelman de 20 años de edad y la hermana de éste, Nora Eva Gelman de 19 años (posteriormente liberada). Seis hombres armados integrantes del Primer Cuerpo de Ejército irrumpen en su domicilio y los secuestran.

Testigos: Berta Schubaroﬀ (suegra), Nora Eva Gelman (cuñada), José Luis Bertazzo (detenido, sobreviviente de Orletti).

Testimonios: Testimonio de José Luis Bertazzo ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y la justicia argentina. En testimonio protocolizado y legalizado enviado por Mara La Madrid desde México al Juzgado Letrado de 2º Turno, se lee: *Según afirmó Bertazzo, Marcelo fue torturado al comienzo de su cautiverio y a fines de setiembre de ese año fue sacado con otros prisioneros de la celda que compartían. Nada supo de Marcelo a partir de ese momento. María Claudia, embarazada de casi siete meses, a la semana fue separada del grupo del que formaban parte el testigo y Marcelo y llevada a otro recinto dentro del mismo Orletti o en un posible anexo vecino. No fue torturada y hasta le dieron alguna ropa mientras avanzaba el embarazo. José Luis Bertazzo lo supo por Marcelo, quien, antes de su traslado a fines de setiembre, fue conducido por la guardia a visitar a María Claudia. Bertazzo la vio por última vez cuando la liberaron el 7 de octubre de 1976. La encontró en un pasillo que conducía al baño. Cruzaron algunas palabras. María Claudia, encinta de más de ocho meses, le dijo que el embarazo marchaba bien.*

Testimonio confiado por fuentes militares al periodista uruguayo Álvaro Alfonso (en “Buscando a los desaparecidos”, pág. 170): *En esa misma quincena de octubre (de 1976), un oficial uruguayo caminaba entre un grupo de detenidos en “Automotoras Orletti”, cuando una joven que parecía daría muy pronto a luz pidió para ir al baño. (...).*

¹ Legajo COMIPAZ N° 93.

“¿Ésta quién es?”, preguntó con asombro el militar compatriota al argentino que estaba más cerca, viendo el estado de gravidez de la joven mujer.

“Ésta es una monto (por montonera). ¡Es boleta!”, le susurró al pasar.

“¿La van a matar con el bebé?”, preguntó intrigado el uruguayo.

“¡Y...!”, exclamó el argentino, para quienes era moneda corriente en los operativos no dejar testigos. “Hay que matar al loro y al perro”, decían cuando capturaban a los integrantes de un inmueble.

Nadie supo explicar por qué la joven fue traída a Uruguay. Aunque sí se confió al autor que el acuerdo establecía que después que la mujer diera a luz en nuestro país debía ser devuelta a la vecina orilla. Esa es la versión oficial que transmitieron los militares compatriotas a sus camaradas.

Atribuido a: Operativo a cargo de un comando conjunto de la Secretaría de Informaciones del Estado de la República Argentina (SIDE) y del Servicio de Información de Defensa de Uruguay (SID). El Jefe de la SIDE era el Gral. Otto Paladino. El Jefe Operativo en “Automotores Orletti” era Aníbal Gordon y el 2º Jefe de Inteligencia, el Cap. Rodolfo Cabanillas. Los agentes Argentinos reconocidos en la base de Operaciones Tácticas 18 (OT 18) son Alfredo Eduardo Ruffo, Osvaldo Forese (a) “Paqui”, Miguel Ángel Furci.

Los nombres de los represores uruguayos que trabajaban en conjunto con los argentinos en “Automotores Orletti”, son los militares integrantes del SID comandados por el Gral. Amauri Prantl: José Antonio Rodríguez Buratti (jefe del D-3, clave 301), José Nino Gavazzo (302), Manuel “Manolo” Cordero (303), Carlos o Enrique Martínez, Ernesto “Tordillo” Rama, Ricardo “Turco” Arab, Jorge “Conejo” Medina, Ricardo “Pajarito” Silveira, Gilberto “Pepe” o “Judío” Vázquez, José Sazón, Luis Maurente y los policías Sande Lima, Sánchez y Juan Zabala.

Casos conexos:

Traslado

Ciudad: Desde Buenos Aires a Montevideo, Uruguay.

Fecha: Probablemente, 07.10.1976.

Medio:

Circunstancia:

Reclusión: Centro Clandestino de Detención conocido como “La Casona” o “La Mansión”, en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) en Uruguay, ubicado en Bulevar Artigas N° 1488 y Palmar, en una habitación en la planta baja. En el sótano del edificio se encontraban secuestrados los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) arrestados en Buenos Aires y trasladados ilegalmente a Uruguay, y los niños Anatole Boris Julián Grisonas de 4 años de edad y su hermana Victoria Eva de 18 meses, hijos de Mario Roger Julián Cáceres y de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, militantes del PVP desaparecidos en Buenos Aires.

Testigos: Detenidos en el SID: Mónica Soliño, María del Pilar Nores Montedónico, Margarita Michelini, Cecilia Gayoso, Sara Méndez. Otros uruguayos, integrantes del PVP detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay el 26.07.1976. El soldado Julio César Barboza Plá (integrante del SID desde 04.1976 a 08.1977).

Testimonios: Testimonio de Mónica Soliño ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno (14.02.2003): *Sentíamos conversaciones esto fue de setiembre para adelante y sentíamos comentarios de los guardias que había gente que estaba arriba. En un momento sentimos que una de las personas por conversaciones de los guardias por teléfono que una persona estaba embarazada, por comentarios y que llamaban al médico, de las que estaban arriba, se ve que estaba por tener el bebé porque llamaban al médico, había corridas, apuros, como que finalmente la habían llevado al Hospital Militar o algún lado, yo sentía ruidos, traslados, se sentía porque el lugar era silencioso. A los poquitos días sentimos llantos de bebé y pasitos de niños más grande. Algunos guardias que hacían preguntas a otras compañeras que estaban ahí sobre consultas de maderas y eso, las consultas eran hechas por guardias masculinos. Hasta ese momento no sabía quién era la persona, luego de salir luego a la conclusión que podía haber sido*

esta muchacha, yo salí en el año 1977.

Testimonio de María del Pilar Nores ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno (14.02.2003): (...). *La vi embarazada y con el bebé, fue después de los primeros días de octubre. Yo estaba en el subsuelo de la casona de Bvar. Artigas, había muchos detenidos ahí. María Claudia estaba en la planta baja de la casona, arriba nuestro. Yo escuché voces de niños, escuché la voz de Anatole Julién, le reconocí la voz porque yo conocía a la padres y subí y vi a una chica muy jovencita para mí era una gurisa y yo tenía en ese momento 26 años, podría tener 18 a 20 años, de tez muy clara y cabello oscuro, la vi sentada, estaba embarazada, siempre la vi sentada, el lugar era desierto de muebles, ella estaba en un estado de embarazo avanzado, estaban con ella los niños y la guardia. La vi 2 o 3 veces y sé que una de las veces la vi con el bebé que no recuerdo el sexo, yo con ella no hablé nunca, sólo con Anatole.*

Testimonio de Margarita Maria Michelini Dellepiane ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno (19.02.2003): (...) *Lo que puede interesar a la investigación fue que escuché el llanto de un niño en el período de detención en Bulevar y Palmar. Ahí teníamos un poco más floja la guardia, no teníamos vendas, recuerdo escuchar cosas que indicaban que podía haber un niño (...). Yo eso lo recuerdo como en el último tiempo, en diciembre, cuando el régimen era más abierto y nos permitían salir a tomar el sol, ahí es cuando lo recuerdo.*

Testimonio de Cecilia Irene Gayoso Jáuregui ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno (28.02.2003): *Los datos que tengo fueron en el período que estábamos en Bulevar y Palmar, creo que antes de setiembre, oímos a la guardia hablar de una persona que estaba embarazada, estaba en el piso de arriba, se suponía que en estado avanzado de gravidez y la atendían preferencialmente, le llevaban fruta (...), también una vez escuché que llamaban a un médico o a personal calificado, hablaban de médico para atender a la embarazada de arriba, nunca escuché el nombre de ella, le decían : “la chica embarazada”. Escuché también una vez diciendo que no era uruguaya porque claro, en un principio pensamos que podía ser alguna compañera nuestra y estábamos muy atentos intentando averiguar quién era, algún dato, pero no, decían que no era uruguaya y que la habían traído de Argentina. Yo nunca la vi. Lo que sí pasado un tiempo oímos el llanto de un bebé. Después ya directamente los complementos alimenticios para el bebé, mamaderas no se conteniendo qué, las veíamos pasar y ahí la guardia hablaba del bebé.*

Testimonio de Sara Rita Méndez Lompodio ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno (29.02.2003): (...) *Yo recuerdo que en un momento, estando en Br. Artigas y Palmar, sentimos pasos de niños, de un niño jugando con otro, en un piso superior, nosotros estábamos en el subsuelo (...) comenzamos a preguntar a la guardia si estaban allí nuestros hijos, eso coincidió cuando nos dieron pedacitos de tela para armar una pelota de trapo, eso confirmó que lo que estábamos sintiendo era real. Nos respondieron que no podían decir nada (...) Nos comienzan a sacar a los fondos a asolearnos, en ese momento recuerdo que una compañera, Marta Petrides, que alcanza a ver en una de las ventanas a una mujer que está con un bebé en brazos. (...).*

Lo que recuerdo en el mes de setiembre, que el médico venía muy asiduamente, lo llamaban Óscar 5, y no venía por nosotros, y dejaba indicaciones a la guardia que eran para una mujer embarazada, recuerdo que en un momento de noche alguien de la guardia habla por teléfono, el teléfono estaba muy próximo a nosotros, (...) al hablar repite en voz alta las indicaciones que le están dando, y habla de entrar por la calle Centenario (Hospital Militar), las señas que da el soldado que habla, es que hay una persona en trabajo de parto, y después, a los pocos días de eso, primero nos preguntan quién sabe preparar una mamadera, y vemos que eso se repite, van con una mamadera al piso superior, confirmamos que hubo una mujer embarazada, que dio a luz y que por algún tiempo estuvo el hijo ahí.

Testimonio de Sara Méndez ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron (09.05.1985): (...) *Por conversaciones telefónicas escuchamos que hay una mujer embarazada y sabemos que el médico va prácticamente en forma diaria a verla. Un día había que internarla, posiblemente esa misma noche en el Hospital Militar. El oficial que habla por teléfono repite en voz alta a la guardia que tenía que entrar por la*

parte de atrás. Al cabo de unos días, vemos al guardia pasar con biberones, por lo que deducimos que la mujer embarazada tuvo familia y que está ahí con el bebé. Hasta ahora no tenemos ningún dato acerca de quién era la mujer embarazada y quien fue el niño nacido en cautiverio.

Testimonio del ex soldado Julio César Barboza Plá ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: (...) *Había una mujer embarazada (en la casa de Bulevar y Palmar). Se trataba de una joven de aproximadamente unos 25 años, de pelo castaño oscuro, de tez blanca lozana, de trato muy dulce. Pude comprobar que luego del mes de octubre dio a luz una criatura (no pude saber el sexo) y que fueron trasladados ambos, una noche por el teniente coronel Rodríguez Buratti y el capitán Arab, con destino que desconozco. El único comentario que escuché a Arab fue: 'A veces hay que hacer cosas embromadas'. Comentario este que me conmovió pero que nunca pude comprobar a qué se refería concretamente.*

Testimonio del ex soldado Julio César Barboza Plá ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno (14.02.2003): *Estando yo de guardia en el local de Palmar, en el subsuelo había rejas y allí se tenía un grupo importante de detenidos que habían sido traídos de Buenos Aires, y arriba un día vi que había una mujer embarazada y dos niños. La Sra. era una mujer muy joven, de 19 o 20 años, de tez muy blanca, ojos grandes, pelo castaño no muy lacio, más bien largo, y era muy dulce en la forma de hablar con los niños fundamentalmente, ella estaba embarazada y muy delgada, era un embarazo con un vientre prominente no sé si a término, esto fue por la primavera, octubre, setiembre.*

Los niños eran una bebota que apenas caminaba y el niño tendría 3 o 4 años. (...) En un momento que subo, vi a la Sra. y pensé que era la mamá de los niños. (...) La segunda vez que la vi ya había nacido la criatura y no estaban más los niños, cuando fui a hacer la guardia en diciembre, el bebé estaba en el canasto, no supe el sexo del bebé y el Cap. Arab comentó en voz alta "a veces hay que hacer cosas embromadas", no sé si le comentó a Buratti o para que yo lo escuchara. Yo vi que salían ellos dos con

ella y el bebé, no supe más nada, yo estaba abajo y ellos subieron, después no supe más nada. (A la mujer) se la veía bien, saludable y volcada hacia su bebé.

Atribuido a: La detenida fue entregada por los agentes del SIDE argentino para su traslado a Montevideo a la contraparte militar del SID de Uruguay que se desempeñaba en Automotores Orletti en el marco del Plan "Cóndor".

Casos conexos: Operativo de detenciones y desapariciones de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) entre setiembre y octubre de 1976. Traslado de veintiocho prisioneros mayores y siete menores desde Buenos Aires (Automotores Orletti) a Montevideo (Casa de Punta Gorda y sede del SID).

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar: Probablemente en el centro clandestino de detención "Base Valparaíso", dependiente del SID, ubicada en Francisco Medina 1525 bis, cerca del zoológico de Montevideo.

Hora:

Circunstancia: Luego de dar a luz a su hija en el Hospital Militar (fines de octubre o principios de noviembre) y de retornar al Centro Clandestino de Detención en la sede del SID, María Claudia y la bebé son transportadas nuevamente, sobre el 22.12.1976, a otro lugar de reclusión clandestino, posiblemente llamada "Base Valparaíso", ya que todos los prisioneros fueron evacuados del local de Bulevar y Palmar en esa fecha.

En dicho centro habría permanecido cerca de dos meses cuidando a su hija. El día 14.01.1977 la niña es dejada en un canasto con el ajuar en la puerta de una casa de la zona de Punta Carretas, domicilio del Comisario de Policía Ángel Tauriño quien, entre otros destinos, en marzo de 1973, era jefe del Departamento II de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Según el Senador Rafael Michelini, el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, le dijo en reunión confidencial que el autor material del hecho era el Cap. de la Guardia de Granaderos, Ricardo Medina Blanco (a) “Conejo”. Tal versión fue desmentida por el propio Dr. Jorge Batlle. Ricardo Medina revistaba en el SID desde principios de 1976 y hasta 1977. En marzo de 1973 era jefe del Departamento II de la Dirección de Información e Inteligencia y desde junio de 1979 aparece al frente de la “Sección Gamma” en la misma DNII. A dicho grupo, que habría funcionado hasta 1983, se le atribuye montar la base clandestina “Marta”. En la denuncia y querella criminal presentada ante la justicia por Enrique Rodríguez Larreta Piera, se señala al Cap. Medina con la clave 305: *Actuó en Buenos Aires desde junio a octubre de 1976. (...) Durante setiembre, octubre y seguramente noviembre de 1976, era el que quedaba al mando en Buenos Aires cuando Gavazzo no estaba.*

Antecedentes Policiales

Informes Militares

Observaciones

24.08.1976. República Argentina. Son secuestrados por efectivos militares Nora Eva Gelman, Marcelo Ariel Gelman, y su esposa, María Claudia García IruretaGoyena, embarazada de siete meses. Nora Eva Gelman es liberada a la semana siguiente. Marcelo Ariel Gelman es detenido y permanece en cautiverio en “Automotores Orletti” junto a su esposa hasta setiembre de 1976, cuando fue sacado con otros prisioneros para ser asesinados. Fueron vistos en Orletti junto a otros secuestrados: Sara Segal de Rovegno (desaparecida), Guillermo Daniel Binstock (desaparecido), José Luis Bertazzo (sobreviviente).

14.10.1976. República Argentina. El cuerpo de Marcelo Gelman es encontrado dentro de un tambor de 200 litros relleno con cemento y arena y fondeado en las aguas del Canal de San Fernando, en el Río de la Plata, junto a otros seis cuerpos de hombres y dos de mujeres asesinadas.

21.10.1976. República Argentina. Son sepultados como NN en el cementerio de San Fernando.

00.10.1976. María Claudia García Iruretagoyena es trasladada clandestinamente a Uruguay, embarazada de 8 meses.

01.11.1976. República Oriental del Uruguay. Presumiblemente en esa fecha, nace en cautiverio la hija del matrimonio Gelman-García en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

22.12.1976. Presumiblemente hasta esa fecha, la bebé recién nacida permanece junto a su madre.

14.01.1977. República Oriental del Uruguay. La hija del matrimonio Gelman-García es abandonada en un canasto con una nota en la puerta del domicilio del matrimonio uruguayo Tauriño-Vivián en el barrio de Punta Carretas, Montevideo. La registran como hija propia bajo el nombre de María Macarena Tauriño.

En el testimonio escrito enviado desde México por Mara Elda Magdalena La Madrid Daltoe al Juzgado en lo Penal de 4º Turno sobre la investigación realizada por ella y Juan Gelman para ubicar con el paradero de la hija de Claudia García, se encuentra un relato confeccionado en base a las declaraciones de una vecina del matrimonio sobre la entrega de la niña al mismo:

En la esquina de Solano García 2393 y Coronel Mora, vivía una pareja, casi cincuentona, sin hijos. El policía, había sido comisario de la Primera y en ese entonces decía estar retirado. Su mujer, ama de casa, solía rogar, en la parroquia cercana, a la Virgen de la Macarena que la hiciera madre. Terminaba el año, era verano, cuando una mañana una noticia recorrió la cuadra, el barrio. El Milagro de la Macarena había tenido lugar. La noche anterior, ya tarde, un timbrazo había sonado en la casa del policía y su mujer. Aunque no era hora de recibir visitas, bajaron a abrir la puerta y en el umbral encontraron un canasto con una hermosa y cuidada niña de unos dos meses de edad. Persona alguna la acompañaba. El matrimonio, sin pensarlo dos veces, entró el canasto con la niña y la puso a buen resguardo. En el canasto venía un cuidado ajuar y un papelito en el que decía algo así: “Cúidenme: nací el 1 de noviembre”. (...) La llegada de la niña puede fecharse alrededor de la Navidad de 1976, más aún, antes de la Navidad.

21.12.1989. República Argentina. El Equipo Argentino de Antropología Forense identifica cinco cuerpos enterrados clandestinamente en el cementerio de San Fernando trece años antes: Ana María del Carmen Pérez, Ricardo Gaya, Gustavo Gaya, Dardo Vázquez y Marcelo Gelman. Éste tiene un tiro en la región occipital y posterior del cuello y marcas en las muñecas.

07.01.1990. República Argentina. Marcelo Gelman es enterrado en el cementerio de La Tablada, Provincia de Buenos Aires.

09.01.1990. *Partida de Defunción. ACTA N° 27. En: San Fernando. Partido: del mismo nombre. Pcia. de Bs. As. Ante mí: Marcela Pires.*

DECLARA: Que el día:...Mes:...Año mil novecientos:...Hora:...; Lugar:...FALLECIÓ: MARCELO ARIEL GELMAN De:...Años, estado:...; Profesión:...; Domicilio:...; Nacionalidad:...; C.I. N° 6827025; Nacido el:...; En:...; Hijo de:...; Y de:...Leída el acta, la firman conmigo: Ordenado por el Titular del Juzgado Federal de San Isidro, en la Causa 4439/89, caratulada: "GUARINO MIRTAS/DENUNCIA" que tramita ante la Secretaría N° 2 del Tribunal.

Notas Marginales: Corresponde al N.N.; Acta 152 B del año 1976, ocurrido el 9-10-76; hora 19.30, lugar: Canal San Fernando Ribera Sur, a causa de: Destrucción de masa encefálica - herida de arma de fuego. Certificado Médico: Dr. Leonel A. Suifre, sexo: masculino. Con: Fichas dactiloscópicas e intervención de Prefectura local. Conste: 9-1-90.

00.11.1999. A finales del mes de noviembre, una pareja de vecinos de Montevideo contactan a Juan Gelman y le suministran información determinante para la ubicación de su nieta.

14.06.2005. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. En el Día de las Américas, la diputada Daniela Payssé homenajea a María Claudia García como símbolo de las víctimas del Terrorismo de Estado.

11.08.2006. República Oriental del Uruguay. Información sobre la "Base Valparaíso". Carpeta Catastral N° 1732. Título de Propiedad N° 21.284. Padrón 28.305. Arrendada por el Servicio de Información de Defensa desde 1976 y adquirida tres años más tarde: *La Base Valparaíso la compré yo con el nombre de Narváez (José Norberto) en el año 1979 o 1980, no estoy seguro (...) La base se usaba para hacer mantenimiento de los taxis del servicio que nos daban plata para pagar a los informantes y eran excelentes para realizar seguimientos. También funcionaba una inmobiliaria (que administraba el Cap. Lawrie Rodríguez) que servía para cobertura de los informantes que llegaban ahí (...) Nunca hubo un preso en la base para eso había otros lugares. Hubiera sido demasiado estúpido entreverar* (Artículo periodístico "La Base Valparaíso la compré yo" de Roger Rodríguez y Carta del ex Cnel. Gilberto Vázquez a "La República", págs. 4-5).

03.03.2010. República Oriental del Uruguay. *Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF). Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.*

Por medio de la presente, solicito a usted realice las gestiones ante las autoridades correspondientes a los efectos de autorizar el envío a la ciudad de Buenos Aires de un conjunto de nueve (9) fragmentos óseos recuperados durante las excavaciones realizadas por el GIAF, en el Batallón 14 de Toledo, en diciembre de año 2009 y cuya filiación se desconoce.

Gestiones

07.05.1999. República Oriental del Uruguay. Juan Gelman y su esposa, Mara La Madrid, se reúnen con el Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Elías Bluth, informándole que el nieto o nieta del poeta podría vivir en el Uruguay.

03.06.1999. República Oriental del Uruguay. El Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Elías Bluth, se comunica telefónicamente con Juan Gelman donde reside en Ciudad de México, y le expresa la voluntad del Presidente uruguayo, Dr. Julio María Sanguinetti, de hacer todo lo posible para resolver el caso.

07.06.1999. República Argentina. Tras carta pública de Juan Gelman aparecida en abril del presente año, el Presidente Argentino, Dr. Carlos Menem, en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, firma el decreto de pase a retiro del General Eduardo Cabanillas, quien entre el 20.08.1976 y 27.01.1977, siendo capitán e integrante de la SIDE, se desempeñaba como 2° jefe de inteligencia en el centro de Operaciones Tácticas N° 18 en "Automotoras Orletti" (OT 18) Es

imputado del homicidio, entre otros, de Marcelo Gelman.

10.10.1999. Carta pública del poeta argentino Juan Gelman al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti. Solicita que se investigue para encontrar los restos de su nuera y conocer el paradero de su nieta: (...) *Ojalá nunca padezca Usted estas angustias, el peso de este vacío doble. Se lo considera el más culto de los presidentes de América Latina y seguramente usted recuerda esta frase de su compatriota, el gran poeta Lautréamont: “Ni con un océano lavarás una sola mancha de sangre intelectual”. Especialmente cuando de por medio hay sangre de verdad. Las capas de silencio depositadas sobre el robo de bebés conforman una mancha intelectual que no cesa de extenderse, porque el silencio sobre el crimen lo prolonga. Señor Presidente: ¿ordenó usted la averiguación prometida? Y si lo hizo, ¿ninguna razón de humanidad lo mueve a comunicarme el resultado? Y si no la ordenó, ¿ninguna razón de humanidad lo mueve a hacerlo? (...).*

05.11.1999. República Oriental del Uruguay. Carta del Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti a Juan Gelman: (...) *Es así que requerí se realizara una discreta averiguación sobre la posibilidad de que –como señala su denuncia- su nuera, capturada en Argentina, hubiera sido conducida a Uruguay. Y obviamente, sobre el eventual paradero de un nieto suyo que pudiera haber nacido aquí, en tiempos del gobierno de facto. En territorio uruguayo no se han denunciado casos de pérdida de identidad de menores como los que han ocurrido en Argentina. Los menores hijos de uruguayos que se han denunciado en esta situación han sido todos ellos víctimas de circunstancias que tuvieron su escenario en territorio argentino. El caso de su nuera sería, entonces, una completa excepción.*

Dispuse esa discreta averiguación en base a las indicaciones que usted hizo. Hasta el 10 de octubre momento en que usted hizo público en el Uruguay y en el exterior su gestión ante mí, no había surgido ningún dato que permitiera confirmar la presencia de su nuera en el país (...). Se ha ido más allá, pero sin resultado alguno, estimándose en principio que su nuera no fue traída al Uruguay.

(...) Estamos hablando de hechos ocurridos hace 24 años. Quienes eventualmente podrían brindar algún dato fidedigno son personas que en su inmensa mayoría ya no están sometidas a jerarquía militar ni a la autoridad del Estado uruguayo. Y que en muchos casos murieron o son ancianos. No existen sobre estos temas nuevos registros en los que sea posible buscar, como lo intentamos en los archivos del Hospital Militar, sin lograr ningún resultado.

Puedo tener el mejor ánimo, pero ni yo ni nadie en el mundo tiene la capacidad de milagro de aclarar algo tan difícil con sólo una orden. (...).

Sepa, simplemente, que intenté ayudarlo. Y que si está a mi alcance no dejaré de hacerlo, pese a todo.

Nueva carta de Juan Gelman: *Una respuesta a la respuesta del Dr. Julio María Sanguinetti.*

15.12.1999. Una minuciosa investigación dirigida por Mara La Madrid, esposa de Juan Gelman y, en forma independiente, por un equipo periodístico del diario “La República” encabezado por Gabriel Mazzarovich, tras ocho meses de investigación, llegan a la misma conclusión sobre las señas de identidad de la nieta de Gelman.

24.01.2000. República Oriental del Uruguay. Carta de Juan Gelman a Monseñor Pablo Galimberti, Obispo de San José. El poeta argentino realiza un recuento de los hechos y solicita una mediación confidencial al obispo ante María Macarena y la Sra. Elsa Viviani de Tauriño, a fin de poder establecer la verdadera filiación de su nieta.

31.03.2000. República Oriental del Uruguay. Juan Gelman y su esposa se reúnen en privado con María Macarena en la ciudad de Montevideo.

31.03.2000. República Oriental del Uruguay. El poeta Juan Gelman y su esposa, Mara La Madrid, se entrevistan con el Presidente de la República. En conferencia de prensa en el Edificio Libertad, el escritor anuncia que ha concluido la búsqueda.

13.04.2000. República Oriental del Uruguay. El Dr. Jorge Batlle se reúne con “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos”. Es la primera vez que un presidente uruguayo se reúne con el grupo.

05.06.2000. República Oriental del Uruguay. El Presidente Jorge Batlle anuncia que los resultados de los exámenes de ADN confirmaron plenamente la identidad de la joven.

00.06.2000. Conversación privada entre el Senador Rafael Michelini y el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle en la que abordan el caso de María Claudia García.

09.08.2000. República Oriental del Uruguay. El Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, constituye la Comisión para la Paz.

15.05.2003. Se hace pública una carta de 88.572 poetas, escritores, intelectuales y artistas de 122 países, solicitándole al Dr. Jorge Batlle que ayudara al poeta Juan Gelman a encontrar los restos de su nuera.

05.08.2003. El Presidente de la República Argentina se reúne con el poeta Juan Gelman, quien le solicita que intervenga ante el gobierno uruguayo para encontrar los restos de su nuera y saber el destino de su nieta.

00.08.2003. República Argentina. La Cámara de Diputados de la Nación Argentina intercede ante el Presidente de Uruguay en apoyo al reclamo del poeta Juan Gelman.

10.11.2003. República Oriental del Uruguay. El Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, en improvisada conferencia de prensa, anuncia que *se va a remitir al juez la resolución de que este caso está comprendido dentro de la Ley de Caducidad*.

11.11.2003. Carta del poeta argentino Juan Gelman al Presidente uruguayo.

13.11.2003. Respuesta del Presidente, Dr. Jorge Batlle, a Juan Gelman.

16.12.2003. El Presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, visita Uruguay y se reúne con María Macarena Gelman.

08.02.2006. República Argentina. La Comisión de Derechos Humanos de residentes uruguayos en Argentina, otros organismos de derechos humanos y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envían carta al Tribunal de Apelaciones de 2º Turno en Uruguay, expresando su protesta ante la decisión del Sr. Fiscal, Dr. Enrique Moller, de archivar el caso de María Claudia García IruretaGoyena de Gelman.

Denuncias

25.08.1976. República Argentina. Policía Federal. María Teresa Laura Moreira denuncia la detención ilegal y secuestro de María Claudia García y su esposo Marcelo Ariel Gelman.

12.09.1977. República Argentina. Juzgado de Instrucción. Juan Antonio García IruretaGoyena (padre de María Claudia) denuncia la detención y secuestro. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 2668.

05.04.1982. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

20.05.1987. República Argentina. Juzgado de Instrucción. Nora Eva Gelman Schubaroff (cuñada de María Claudia), denuncia la detención y desaparición del matrimonio.

08.05.2006. Buenos Aires-Montevideo. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). María Macarena Gelman García Iruretagoyena y Juan Gelman presentan denuncia contra Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA: *por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena, la supresión de la identidad de María Macarena, hija de María Claudia y de Marcelo Gelman, la falta de respuesta judicial efectiva de los derechos de las víctimas y sus familiares y los tormentos de las víctimas y sus familiares a raíz de los hechos del caso; todo ello con fundamento en los dispuesto en los artículos 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*.

En el Petitorio final solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que inicie la tramitación de la presente denuncia: *D. En el evento de que la CIDH se pronuncie sobre el fondo del caso de acuerdo a lo previsto por el artículo 50 de la Convención Americana, se recomiende al Estado uruguayo disponer de todas las medidas necesarias para el restablecimiento integral de los derechos del señor Juan Gelman y su nieta María Macarena Gelman García Iruretagoyena. La reparación del daño causado con -entre otros- la expresa mención de reabrir las investigaciones y los procesos penales internos, la derogación de la ley 15.848 y la eliminación de sus efectos, la modificación de los artículos 25 y 83 del Código del Proceso Penal, para dar*

participación directa y autónoma de las víctimas y sus representantes en el proceso penal.

E. Que se investigue, juzgue y castigue a los autores materiales e intelectuales, así como se establezcan los responsabilidades administrativas o penales, y se sancione a los miembros de la administración de justicia y del poder ejecutivo que han contribuido a la denegación de justicia.

F. Que continúe la búsqueda de los restos humanos de María Claudia García Irureta Goyena y una vez localizados, sean devueltos a sus familiares a fin de que reciban sepultura según sus costumbres y creencias. Además, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana solicitamos que el Estado brinde las condiciones necesarias para trasladar dichos restos al lugar de elección de sus familiares, sin costo alguno para ellos, de modo de satisfacer los deseos de la familia en relación con la sepultura.

G. De no cumplir el Estado uruguayo con las recomendaciones formuladas, se someta el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

22.06.2006. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Petición P-438-06 “María Macarena Gelman García Iruretagoyena y Juan Gelman”. La Comisión fija un plazo de 2 meses para que el gobierno uruguayo presente sus observaciones a la petición formulada.

28.08.2006. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Petición P-438-06 “María Macarena Gelman García Iruretagoyena y Juan Gelman”. La Comisión cancela una prórroga de 15 días solicitada por el Gobierno para responder a las observaciones enviadas.

27.10.2006. Buenos Aires-Montevideo. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). María Macarena Gelman García Iruretagoyena y Juan Gelman se presentan ante la Comisión Interamericana (CIDH), representados por el Dr. José Luis González González y el CEJIL, a fin de hacer observaciones a la comunicación recibida el 29 de setiembre, en la cual se transmite la respuesta del Estado uruguayo a la denuncia presentada. En la parte final del alegato, sostienen: *En otras palabras, la interpretación efectuada por el Poder Ejecutivo sobre la Ley de Caducidad no remueve el obstáculo legal que impide la investigación y sanción de los hechos que afectaron a las víctimas. La denuncia presentada contra el Estado de Uruguay no apuntó a cuestionar la incompatibilidad con la Convención Americana de la contingente interpretación realizada por el Presidente Dr. Tabaré Vázquez, sino que, entre otros planteamientos, cuestionó que uno de los factores que determina la afectación a la protección judicial es la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Por ello, no podemos dejar de señalar que la postura asumida por el Estado en su respuesta –en tanto sostuvo que su Constitución no le permite derogar dicha formativa sin la implementación de un sistema plebiscitario posterior- no sólo es incorrecta desde el punto de vista del sistema constitucional, sino que incluso es contraria al derecho internacional de los derechos humanos.*

Conclusión. Por los argumentos expuestos en esta presentación ratificamos el sentido de la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana y, por tanto, solicitamos a la Ilustre Comisión Interamericana declare admisible la petición y proceda al estudio sobre el mérito de las violaciones detalladas en la denuncia.

09.03.2007. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Declara admisible la denuncia por el caso Gelman.

21.01.2009. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decide denunciar a Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

09.07.2009. Carta de Macarena Gelman a los miembros CIDH agregando información a la demanda contra el Estado uruguayo.

Sres. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes simplemente para expresarles mi sentir; tres años después de haber presentado la denuncia junto a mi abuelo, Juan Gelman.

Las cosas no han cambiado demasiado por aquí, sí mi sentir al respecto. Si bien, no debo ni quiero dejar de reconocer los esfuerzos que ha realizado el gobierno en el sentido de avanzar en el tema y esclarecer el destino de mi mamá, así como el de otras personas, por distintos motivos no han sido

suficientes, ni han tenido resultado alguno. Desde el año 2005 no se ha obtenido más información relevante sobre el paradero de mi madre.

La causa judicial, si bien fue reabierta con motivo de una solicitud que presenté en el año 2008, poco y nada ha avanzado en investigación y en justicia.

La ley de Caducidad mantiene su vigencia, y continúa supeditado al Poder Político el avance o no, de cualquier causa que se inicia. Este gobierno habilita a continuar, pero nada me garantiza que esto sea así, con independencia de quién esté al frente del Gobierno.

Hace algunos meses atrás trascendió a nivel de la presa la existencia de un cráneo, que de acuerdo a un estudio de superposición cráneo-foto realizado por un antropólogo perteneciente al Instituto Técnico Forense, este podría pertenecer a mi mamá, y se estimó esa probabilidad en algo más que un 90%. La información trascendió, enterándome yo misma a través de la prensa con absoluta falta de responsabilidad en el manejo de tan delicada información, sin siquiera haber realizado los estudios necesarios para la confirmación de estos dichos, los que fueron ordenados con posterioridad. Esto generó lógicas y tristes expectativas en mi familia y amigos, a la vez que me ha sido muy difícil manejarlo. Nadie se responsabilizó por esto.

El paso del tiempo, lejos de aliviar el dolor, ha aumentado la desazón y mermado la esperanza. Estoy empezando a sentir un rencor que antes no tenía y al que he tratado de resistirme hasta ahora. Imposible me resulta “dar vuelta la página” de esta manera.

El crimen de mi madre parece no merecer el mismo castigo que otros crímenes; no hay urgencia en resolverlo. ¿No tengo, ni tiene mi familia derecho al duelo necesario? Siento que no tengo garantías.

Mi familia más cercana está muy lejos, no tuve, no tuvieron, ni tenemos la posibilidad de recuperar el tiempo perdido, y la distancia lo hace más difícil aún. No se fueron buscando nuevos y mejores horizontes, se fueron temiendo por su vida.

Mi abuela materna murió sin conocerme, yo viviré sin poderla conocer jamás. El daño que todo esto ha provocado en mi familia, se me hace más propio cada día que pasan no solo sin saber dónde está, sino sabiendo que tampoco estoy más cerca de la verdad, si las cosas aquí se mantienen como hasta ahora. Nada alivia lo que siento, y lejos de aliviarlo lo hace cada vez más profundo.

Parece estar instalada la creencia de que como han pasado más de 30 años, pueden pasar otros tantos sin que esto modifique en algo la situación. Pero hay algo que sí cambia; la gente sigue muriendo –como mi abuela– sin saber nada de sus seres queridos. Creo que se confunde la necesidad de moderar la ansiedad, con la inercia. Claro que no es su urgencia, es la de otros. Y parecer verse como menos legítima también.

Sé que nada va a devolverme a mis padres, ni a mi familia, ni el tiempo robado. Pero al menos quiero que vivir en este país, donde el mismo Estado decidió que ocurriera mi nacimiento ilegal y criminalmente, me resulte menos doloroso. La única manera es que deje de dilatarse en el tiempo la verdad y la justicia.

Gracias por vuestro tiempo y atención a estas líneas.

Respetuosamente, Macarena Gelman

03.02.2010. República Oriental del Uruguay. El diario “El País Digital” informa que: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya recibió la denuncia contra Uruguay por el caso de Desaparición de María Claudia García de Gelman, que fue secuestrada en Buenos Aires y desaparecida en Montevideo en 1976. (...).

Según informó ayer la CIDH a través de un comunicado, el proceso tiene origen “como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables en virtud de la Ley N° 15.848 o Ley de Caducidad, promulgada en 1986 por el gobierno democrático del Uruguay”.

Paralelamente, en Uruguay, el juez penal Pedro Salazar y el fiscal Ariel Cencela indagan la desaparición de María Claudia García. En el marco de ese expediente, en los últimos meses han declarado varios ex militares presumiblemente involucrados con el caso. (...).

24.02.2010. Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declara por unanimidad, que:

1. *Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 25 a 31 de la Sentencia.*
2. *El Estado es responsable por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1 y 5.2 y 7.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 44 a 63 y 79 a 101 de la Sentencia.*
3. *El Estado es responsable por la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad y expresada como una forma de desaparición forzada, por lo cual, en ese período, violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la familia, al nombre, a los derechos de los niños y niñas y a la nacionalidad, reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 7.1, 17, 18, 19 y 20.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 106 a 132 y 137 de la Sentencia.*

(...).

Y DISPONE por unanimidad, que:

1. *Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.*
2. *En un plazo razonable, el Estado debe conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea, de conformidad con los párrafos 252 a 256, 274 y 275 de la Sentencia.*
3. *El Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, de conformidad con los párrafos 259 y 260 de la Sentencia. (...).*

18.09.2010. República Oriental del Uruguay. Montevideo Portal publica un resumen de la Resolución de la Corte e informa que la audiencia será en la ciudad de Quito entre el 3 y 5 de octubre y que el Estado uruguayo estará representado por el Dr. Carlos Matta. (...) *Según explicó Matta, se trata de una etapa oral, luego que tanto los denunciantes como testigos y denunciados realizaron argumentaciones escritas que ahora se vuelven a plantear, con nuevos elementos, en una instancia oral. (...).*

El abogado de Juan Gelman, José Luis González señaló, que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es a favor de la demanda puede implicar el pedido de remoción de la Ley de Caducidad y de transformación del proceso penal uruguayo.

En cuanto a la posibilidad del restablecimiento de las excavaciones en el Batallón de Infantería 14, González señaló, que el juez que lleva el caso en nuestro país, Pedro Salazar ya emitió la solicitud de no innovar así como también el pedido, ante Presidencia de la República, para comenzar con los trabajos. (...)

El abogado aseguró que la petición fue hecha ante la aparición de nuevos elementos y un nuevo lugar de posible enterramiento de restos óseos humanos. “Todo indica que se trata de un lugar donde hubo enterramientos, lo lógico es que el Poder Ejecutivo active la realización de excavaciones”, afirmó González.

13.10.2010. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia envía Mensaje N° 20/2010, al Sr. Presidente de la República. *Tengo el honor de cursar a Ud. el presente, en autos caratulados: “JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DEN LO PENAL DE 2° TURNO EN AUTOS: “GONZÁLEZ, JOSE LUIS EN REPRESENTACIÓN DE GELMAN, JUAN –DENUNCIA- FICHA P-*

462/2002” – EXHORTO” a fin de remitirle Oficio N°. 603 (foja 328) y testimonio de fojas 329 a 357, a los efectos pertinentes.

Respuestas del Gobierno uruguayo

20.09.2006. Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Respuesta del Estado uruguayo a la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso María Macarena Gelman García Iruretagoyena y Juan Gelman.

Por lo expuesto, corresponde hacer presente a la Comisión:

1) Asumida la vigencia de la ley que fuera ratificada por un plebiscito nacional, el Gobierno ha impulsado una interpretación que ha modificado sustancialmente la orientación y finalidad de la misma, al convertir el artículo 4 que preceptúa el esclarecimiento de ciertos hechos, como una herramienta para la profundización de la verdad.

Complementariamente el Poder Ejecutivo ha afianzado en estos 18 meses de gobierno, una interpretación y una práctica que ha restringido notoriamente el área de casos cubiertos por el régimen de caducidad que la ley prevé en su artículo 1.

A ello se suma la modificación de procedimiento del artículo 3 de la mencionada ley, mediante la cual, una interpretación sólidamente fundada determina que los jueces antes de someter a consideración un caso deben investigar y citar testigos, dando elementos de evaluación al Poder Ejecutivo para que determine la exclusión e inclusión en el régimen de la ley.

Asimismo debe destacarle a la Comisión, la repercusión que ha tenido en el escenario nacional, la aplicación de ese conjunto de criterios que ha ampliado el espacio de noción de la Justicia en el Uruguay. Como resultado de la aplicación de esos criterios, mediante sucesivas Resoluciones presidenciales, en respuesta a requerimientos del Poder Judicial han surgido actualmente en el Uruguay, 18 casos sobre desapariciones ocurridas durante la dictadura militar en los cuales jueces civiles han asumido comparecencia. En el transcurso de esos procedimientos se ha sometido a indagaciones a más de 30 oficiales generales incluyendo un General Presidente de facto durante la dictadura militar. Y por primera vez han sido procesados 8 miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales por violaciones de derechos humanos ocurridas durante ese crítico período.

2) El Gobierno entiende que una ley validada por el procedimiento directo del soberano -es decir de la ciudadanía en su conjunto-, ante la eventualidad de su derogación, requeriría de otro procedimiento de la misma naturaleza e importancia, de conformidad con los procedimientos previstos en nuestro sistema constitucional.

3) Reafirmando lo expresado recientemente por el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, el Gobierno del Uruguay continuará con las labores en procura de encontrar más restos de ciudadanos detenidos-desaparecidos e investigando para determinar si se produjo algún fenómeno de desenterramiento de ciudadanos, cremación de sus restos o esparcimiento de sus cenizas en algún lugar no especificado. Este hecho incumbe en particular a la búsqueda de los restos de María Claudia García de Gelman, la determinación de la verdad sobre las dolorosas circunstancias de su muerte y la restitución de sus restos a sus abnegados familiares.

El Gobierno del Uruguay reitera el espíritu de apertura y transparencia que ha mantenido en su constante diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el curso del cual mantiene su intercambio amplio y fundamentado de información y de criterios respecto de la evolución de los derechos humanos en nuestro país así como también su diálogo constructivo con los peticionantes, con los cuales entiende mantener una identidad moral de propósitos.

Por las razones expuestas, teniendo en cuenta las acciones emprendidas por el Estado uruguayo in supra reseñadas consideramos que no se han violado las disposiciones relativas al derecho, al debido proceso, a la protección judicial de las víctimas ni el derecho a la verdad (arts. 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana), el deber de investigar las violaciones a derechos fundamentales (arts. 24 y 25 de la Convención Americana) y los derechos de todas las personas a las garantías judiciales (art. 8 de la Convención Americana).

Reitero a Usted las seguridades de mi más alta consideración.

Reinaldo Gargano. Ministro de Relaciones Exteriores.

22.12.2006. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota del ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, con la respuesta del Estado uruguayo a las observaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

14.06.2011. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exterior. R/903.

VISTO: la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso “Gelman vs. Uruguay”, con fecha 24 de febrero de 2011;

RESULTANDO: I) que en el numeral 14 de la parte dispositiva del citado fallo establece la obligación del Estado de realizar las publicaciones dispuestas en el párrafo 271 de la Sentencia;

II) que en el párrafo 271 de la citada Sentencia, la Corte establece que el Estado uruguayo deberá publicar la misma en el plazo de seis meses contados a partir de su notificación;

III) que asimismo se estableció que la publicación se deberá realizar: en el Diario Oficial, con los respectivos títulos y subtítulos, sin las notas al pie de página; en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el resumen oficial de la Sentencia elaborada por la Corte, y el resumen oficial y el fallo íntegramente en un sitio web oficial, que deberá estar disponible por un período de un año;

CONSIDERANDO: que por tanto y en cumplimiento del mencionado fallo internacional procede disponer la publicación de la Sentencia en la forma y con los requisitos fijados en la misma;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE

1°.- Dispónese la publicación por una sola vez de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso “Gelman vs. Uruguay”, de fecha 24 de febrero de 2011 en el Diario Oficial, con los respectivos títulos y subtítulos, sin las notas al pie de página.

2°.- Dispónese la publicación del resumen oficial de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso “Gelman vs. Uruguay”, de fecha 24 de febrero de 2011 elaborado por la Corte en un Diario de amplia circulación nacional por una sola vez.

3°.- Dispónese la publicación del resumen oficial y del Fallo de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso “Gelman vs. Uruguay”, de fecha 24 de febrero de 2011 en las páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores debiendo estar disponible la referida publicación por el período de un año.

4°.- Comuníquese, publíquese, etc.

[Firma]

José Mujica

Presidente de la República

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

20.09.1999. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Educación y Cultura. Recibe exhorto del Juzgado Nacional en lo Criminal Federal N° 10, Secretaría N° 20 de la Capital Federal, en autos caratulados “Olivera Rovere, Jorge Carlos s/ Privación ilegal de libertad”, solicitando información sobre el desempeño de militares uruguayos (José Nino Gavazzo y otros) en la República Argentina. La solicitud se funda en lo establecido en el Convenio Bilateral Uruguayo-Argentino sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos (Decreto-Ley 15110 de 19.03.1981).

08.11.1999. República Argentina. Querrela criminal incoada por Dora Gladys Carreño Araya, Idalina Wilfrida Rádice Arriola de Tatter, Sara Rita Méndez, Elsa Pavón de Grinspón, Claudia Mabel Careaga y Ana María Careaga para determinar la responsabilidad de militares de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia imputados en el “Plan Cóndor”.

31.07.2000. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9° Turno. Oficio N° 1688 a la Suprema Corte de Justicia. El Juez Penal, Dr. Juan Carlos Contarín

eleva adjunto el Oficio N° 1686 de 31.07.2000, dirigido al Sr. Ministro de Defensa Nacional, Sr. Luis Brezzo, solicitando se sirva disponer su diligenciamiento. Ahora se solicita diligenciamiento de Oficio reiteratorio del Oficio N° 1212 de 27.06.2000 dirigido al Ministerio de Defensa Nacional a fin de remitir a la Sede la siguiente información:

1°.- *Fuerza en la cual se desempeñaron entre los años 1976 a 1982 el Mayor Horacio (sic) Nino Gavazzo, el Capitán Manuel Cordero, el General Otto Paladino, el Teniente Coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, el Capitán Enrique Martínez, el Capitán Ricardo Medina, José Antonio Arab, Pedro Mattos y Jorge Silveira.*

2°.- *Si los mencionados fueron comisionados a cumplir tareas de algún tipo en el territorio de la República Argentina. En caso afirmativo, agréguese.*

03.11.2000. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional. N° 120765. Firmado por el Dr. Jorge Batlle y el Sr. Luis Brezzo, en respuesta a los Oficios Nos. 1212 y 1686 librados al Ministerio de Defensa Nacional por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9° Turno ante Exhorto N° 109 procedente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 de la República Argentina. Concluye que no correspondería diligenciar la solicitud del juzgado argentino.

En sus fundamentos doctrinarios se refiere al concepto de “orden público internacional” en el Derecho Internacional Privado *que regula y armoniza las relaciones de derecho interno de los Estados*, y *que se conoce desde larga data como “una autorización excepcional que justifica y funda el no cumplimiento o el cumplimiento parcial, de ciertas obligaciones internacionales (...)”*. Posteriormente, la configuración del orden público internacional fue precisándose como un *ámbito privativo de la individualidad y la seguridad de los Estados, que éstos identifican como conjunto de valores superiores, cuya preservación no puede ser objeto de transacción. Del punto de vista operativo, esta excepción sirvió -y así lo recoge el derecho positivo- para no aplicar el derecho extranjero cuando así es pertinente, para denegar la cooperación o asistencia jurídica internacional (en especial en materia penal), para denegar una solicitud de extradición.*

En conclusión, el recurso al orden público internacional sólo puede jugar *cuando la aplicación de la ley, es decir las normas sustanciales y procedimentales de otro Estado, afecte en forma específica, individualizable, evidente, trascendental y peligrosa, normas y principios esenciales del orden público internacional, peculiares de cada Estado.*

Respecto a los derechos internos de los Estados, se ha entendido y entiende que las normas que perfilarían su “individualidad jurídica” *son las que protegen intereses generales, intereses públicos o intereses de la colectividad.* En ese contexto, existen normas y principios esenciales del ordenamiento jurídico del Uruguay que se verían ofendidos en forma concreta, si se tiene en cuenta lo expresado por los artículos 10 numeral 4 del Código Penal y 1° de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986. *Por lo expuesto, cabe concluir que no correspondería diligenciar la solicitud del Señor Juez Nacional en lo Correccional Federal N° 10 de la República Argentina, en virtud de afectar necesariamente con ello, principios generales y normas del orden público internacional de la República Oriental del Uruguay.*

20.12.2000. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9° Turno. Oficio N° 2472. Devuelve exhorto librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal N° 10 de la Capital Federal con la contestación del Ministerio de Defensa Nacional y remisión al Ministerio de Justicia de la República Argentina.

20.12.2000. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Circular N° 90. Solicita información a todas las Sedes con competencia en materia penal sobre hechos o personas vinculadas a “Operación Cóndor”, a solicitud de las autoridades judiciales argentinas. Se forma el Expediente 1303/2000.

República Argentina. Denuncia penal presentada por la Sra. Berta Schubaroff, suegra de María Claudia García y madre de Marcelo Ariel Gelman.

08.04.2001. República Oriental del Uruguay. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 75. Solicita información sobre actuaciones vinculadas con el “Plan Cóndor”, a pedido de autoridades judiciales argentinas.

03.07.2001. República Argentina. Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. *Certifica que en los archivos bajo su custodia consta una presentación en la que se denuncia la desaparición forzada de la persona cuyos datos, así como las demás circunstancias se consignan a continuación:*

Archivo de radicación: CONADEP

Número de legajo: 7156

Apellido paterno: GARCÍA IRURETAGOYENA

Apellido Materno: CASINELLI

Apellido de casada: GELMAN

Nombres: MARÍA CLAUDIA

Fecha del hecho denunciado: 24/08/1976

Lugar de desaparición: CAPITAL FEDERAL

Mediados 2001. República Argentina. Juzgado Federal. El juez, Dr. Rodolfo Canicoba Corral solicita a Interpol la detención de los militares uruguayos: José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Julio Vadora, por su participación en el denominado Plan Cóndor. El gobierno uruguayo niega la extradición de los militares.

11.09.2001. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 16° Turno. Oficio N° 625. Solicita información sobre actuaciones penales vinculadas a la “Operación Cóndor”, a solicitud de autoridades judiciales argentinas.

17.10.2001. República Oriental del Uruguay. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er. Turno. Recibe exhorto librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital Federal en la causa “Videla, Jorge y otros s/ Privación ilegal de la libertad personal”. Solicita información sobre investigaciones realizadas acerca de hechos ocurridos en el marco del denominado “Plan Cóndor”.

00.03.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 16° Turno. Denuncia colectiva. Ivonne Trías Hernández, Sara Rita Méndez Lompodio, María Esther Gatti de Islas, Amalia Mercader Arrien, Zolinda Rodríguez Mercader, Marta Casal de Rey de Gatti, María Asunción González Souza, Rafael Lezama, Adriana Cabrera Esteve, Daniel Pablo Gatti Casal de Rey, Luz María Ibarburu de Recagno, María Magdalena Salvia de Errandonea, José Ignacio Errandonea Salvia, María Bellizzi Tamburi, Beatriz Angélica Castellonese Techera. En nombre de sus familiares: Simón Riquelo, Gerardo Francisco Gatti Antuña, María Emilia Islas de Zaffaroni, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, Cecilia Susana Trías Hernández, Washington Cram González, Ary Cabrera Prates, Juan Pablo Errandonea Salvia, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Rafael Lezama González y Andrés Humberto Bellizzi Bellizzi, *quienes en 1976 fueron privados de su libertad en Argentina en el marco del siniestro Plan Cóndor (coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur)*

DECIMOS: Venimos a promover denuncia penal (art. 105 C.P.P.) por la comisión de los delitos privación de libertad, sustracción y retención de menores y asociación para delinquir en virtud de la conducta criminal observada, contra José Nino Gavazzo Pereira, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Jorge Silveira Quesada, José Ricardo Arab Fernández, Ricardo José Medina Blanco, Hugo Campos Hermida, Juan Manuel Cordero Piacentini, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, José Felipe Sande Lima.

09.05.2002. República Argentina. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de Buenos Aires. El Senador Rafael Michelini declara ante el Juez argentino, Dr. Jorge Alejandro Urso: *La información de que María Claudia fue asesinada por personal policial uruguayo a finales del año 1976 en el Uruguay, fue dada al deponente por el actual Presidente de la República en el mes de junio del año 2000 en una entrevista personal sobre investigaciones que él debía poseer.*

00.05.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 16° Turno. El Juez Letrado, Dr. Álvaro Franca, visto la denuncia colectiva presentada por familiares de personas desaparecidas en la década de los años setenta contra funcionarios del gobierno de la época, Resuelve: *De conformidad fiscal archivar la presente denuncia debiendo ocurrir los peticionantes ante las Sedes Letradas que ya intervinieron en el conocimiento de los hechos*

relacionados en el escrito de presentación.

17.05.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno. Replanteo de denuncia colectiva formulada con fecha 17.04.1985. Sara Rita Méndez Lompodio, Marta Casal de Rey de Gatti, Daniel Pablo Gatti Casal de Rey. Se presentan en el expediente presumarial N° 100/85, caratulado “Antuñía de Gatti, María Elena; Donadio de Méndez, Marta Luisa y Pereira de Duarte, Hortensia; Denuncia”. También solicitan que se desarchiven los obrados y se continúe la indagatoria presumarial investigando los hechos; se impute a los denunciados los delitos expresados en el escrito.

17.05.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno. El Juez Penal, Dr. José Balcaldi, de mandato verbal, solicita en forma urgente los autos al Sr. Juez de 16º Turno.

05.06.2002. República Oriental del Uruguay. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 116 (152 fojas y dos paquetes de documentación). Remite al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina la respuesta al exhorto librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital Federal en la causa “Videla, Jorge y otros s/ Privación ilegal de la libertad personal”.

11.06.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno Pasa a vista del Fiscal.

24.06.2002. República Oriental del Uruguay. Ministerio Público. El Sr. Fiscal solicita se oficie a la Suprema Corte de Justicia y a la autoridad central del Ministerio de Educación y Cultura, a fin de que se sirvan informar los exhortos procedentes del extranjero, que hacen referencia a investigaciones que involucran a denunciantes y denunciados en autos.

11.07.2002. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Educación y Cultura. Nota 207/02 al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno. Informa que se recibieron dos exhortos provenientes de la República Argentina relacionados con la causa.

19.07.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado Penal de 2º Turno. El Dr. José Luis González González, compareciendo en representación de Juan Gelman, formula denuncia penal por la eventual comisión de los delitos de privación de libertad y homicidio perpetrado contra María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, y sustracción de menor, la hija de la misma, y supresión de estado civil. Ficha 462/2002. Pasa a vista de la Fiscalía Letrada Nacional Penal de 4º Turno.

26.07.2002. República Oriental del Uruguay. Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia. Atento a lo solicitado por Oficio N° 300/02 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno, y de mandato verbal de la Suprema Corte de Justicia, dispone que se proceda por Despacho Administrativo a la búsqueda de los antecedentes e índices de exhortos desde el año 1985 a la fecha. Se remiten al Juzgado antecedentes obrantes en esa Corporación (Ficha N° 842/2000).

29.07.2002. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Remite copia del Oficio N° 1688 del Juzgado Penal de 9º Turno (Expediente 842/2000 de la SCJ) donde se mencionan las actuaciones referentes a los hechos en autos. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia libra Circular N° 65 a todas las Sedes penales, a efectos que informen si existen actuaciones vinculadas a los hechos denunciados y a la información solicitada por autoridades judiciales argentinas.

19.08.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado en lo Penal de 4º Turno. El Juez, Dr. José Balcaldi declina competencia por considerar que el representante del Ministerio Público entendió del caso la acumulación de todos los temas en un expediente único. Asimismo, el Fiscal de 4º Turno, Dr. Enrique Moller, solicita mantener el archivo de las actuaciones por considerar que el caso denunciado se encuentra comprendido en la ley 15848.

01.09.2002. República Oriental del Uruguay. Ministerio Público y Fiscal. Vista N° 1147. El Fiscal Letrado Nacional de 4º Turno, Dr. Enrique Moller, *solicita la clausura de las actuaciones*. Sostiene como presupuesto de su solicitud, que el Informe Final de la Comisión para la Paz, que constituye la versión oficial del Poder Ejecutivo en la materia, concluye que *se le dio muerte a la detenida. Dicha conclusión constituye, en esas especialísimas circunstancias, prueba suficiente, “ad hoc”, de la muerte de las personas “desaparecidas” en la dictadura. Escapa a toda lógica sostener otra cosa, dados los episodios tal como transcurrieron. (...) El fin de sus vidas es la única conclusión*

posible (...). Por tanto, ya no se está ante un delito permanente de privación de libertad, (...) sino que ha derivado a homicidio. En consecuencia, no corresponden las disposiciones legales atinentes a aquel delito, en especial, aquellas sobre la competencia en razón del tiempo y prescripción (...)

Tampoco el Ministerio Público comparte los argumentos del peticionante sobre que los delitos perpetrados contra María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y su hija constituyen delito común y, como tal, fuera de la égida de la Ley de Caducidad. El Fiscal, por el contrario, *estima que los hechos que motivaron estos obrados se hallan incluidos en el art. 1º de la Ley de Caducidad N° 15948. Para su comprensión, se debe considerar las palabras o espíritu de la ley (...) se debe estar al momento en que se sancionó la norma y al motivo de la misma, lo que constituye la historia fidedigna de su sanción. Se trata pues, de analizar la voluntad objetiva de la ley.*

En ese sentido, *el ánimo incontestable de la multicitada ley, fue la no persecución, llámese impunidad, amnistía o perdón de distintos reatos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad referidos en su art. 1º. (...) Y ello se extendió a todos los actos ilícitos cometidos “hasta el 1º de marzo de 1985”, sin distinción, esto es, sin diferenciar tipos penales, porque, en definitiva, se buscaba abarcar todos los “desmanes”, “arbitrariedades” y “abusos” perpetrados durante el período de facto, fuera la ocasión que fuera, de la índole que fuera, con el único requisito del sujeto activo calificado y “en ocasión” de las funciones y órdenes emanadas de las autoridades de facto de la época (...)* Si bien se comparte, que la sustracción de niños no es una conducta que pueda tener tintes políticos, *sí es dable sostener que se realizó en determinado contexto; que quienes lo llevaron a cabo lo hicieron “amparados” en sus funciones, “aprovechándose” de las circunstancias emanadas por las órdenes dadas por los superiores de entonces. Precisamente, en ese marco es que tuvieron todas las facilidades para llevarlo a cabo.*

Finalmente, el Fiscal no comparte que corresponda la exclusión de la Ley de Caducidad por tratarse el caso de un delito que se hubiera cometido con el propósito de lograr un provecho económico. *Y ello porque no surge probado que la entrega de la hija de la señora Claudia Garcías haya respondido a una actividad con fines de lucro, o a un “favor” que se hizo a determinada persona, y en este último caso, si hubo o no una prestación económica.*

00.10.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Libra exhorto por el que se solicita la remisión a dicho juzgado de copias certificadas completas de todas las constancias y antecedentes que se encuentran archivados que hubieran servido de base para la inscripción del nacimiento de María Macarena Tauriño Vivián.

Certificado de Bautismo: *Arquidiócesis de Montevideo. Certificado de Bautismo. Por el presente certifico que: en la Parroquia Ntra. Sra. del Sgdo. Corazón sita en J. Ellauri 408 Montevideo, Uruguay, en el Libro N° VII, al Folio N° 213 se encuentra registrada la Partida de Bautismo de: MARÍA MACARENA TAURIÑO VIVIÁN nacido/a el 1/11/76 y bautizado/a el 12/2/77 por el P. Santiago Vitola, hijo/a de Ángel Tauriño, y de Elsa Vivián. Fueron padrinos Alberto López y Gladis Cerruti de Falcao. El registro no contiene notas marginales. De lo antedicho doy fe. N. Scherer (firma). Parroquia Punta Carretas. Arquidiócesis de Montevideo. Montevideo, 17/12/99.*

04.11.2002. República Oriental del Uruguay. Ministerio Público. Fiscalía en lo Penal de 4º Turno. Dictamen 1147. Expediente Ficha P/150/984.

13.12.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. “González José Luis en representación de Gelman Juan. Denuncia”. Ficha P/462/2002. Fiscalía en lo Penal de 4º Turno. El Juez, Dr. Gustavo Mirabal, dispone la apertura del presumario. Se consulta al Poder Ejecutivo sobre si el caso estaba comprendido en la Ley de caducidad.

18.12.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El Juez, Dr. Gustavo Mirabal se constituye en el despacho del Senador Rafael Michelini, acompañado por el Sr. Fiscal Letrado de lo Penal de 4º Turno, Dr. Enrique Moller. Interrogado respecto a lo declarado el 09.05.2002 ante el Juzgado Federal N° 7 en la ciudad de Buenos Aires, responde: *Lo que se relata en esas fojas es cierto, el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle Ibáñez, en una entrevista que tuvimos en Junio del año 2000, reunión privada por cierto, pero él en su carácter de Presidente, y yo en mi carácter de Senador, de la larga conversación el Presidente de la República me afirmó que sobre el caso de María Claudia, sabían absolutamente todo. Y*

cuando le pregunté ¿todo?, el presidente me reafirmó que sabían todo, incluido quién la había matado, nombrando al Policía Ricardo Medina como autor del hecho. Y sólo poniendo la salvedad sobre el lugar donde estaban los restos de María Claudia, aunque precisando que se sabía la zona y el área donde estaba. Me quedó claro que lo que faltaba era nada más que precisar, en cuestión de metros, el lugar donde estaban los restos.

14.02.2003. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El Juez, Dr. Gustavo Mirabal, instruye el primer interrogatorio que se realiza en Uruguay a sobrevivientes de Automotores Orletti recluidos en la sede del SID en Uruguay. Declaran: María Mónica Soliño Platero, María del Pilar Nores Montedónico, ex soldado de 1ª Julio César Barboza Plá, Jorge Raúl González Cardoso, Nelson Eduardo Dean Bermúdez, Cecilia Irene Gayoso Jáuregui, Ariel Rogelio Soto Loureiro, Ricardo Germán Gil Iribarne, Gastón Zina Figueredo, Margarita María Micheliní Dellepiane, Sara Rita Méndez Lompodio, Ana María Salvo Sánchez, Enrique Carlos Rodríguez Larreta Piera.

26.03.2003. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. Testimonio de Enrique Carlos Rodríguez Larreta: (...) *A principios de diciembre de 1976 llegaron nuestros secuestradores de Argentina y visitaron el local de Bulevar y Palmar; entre ellos Osvaldo Forese (Paqui), quien murió en Mar del Plata hace un año y pico y con otro que le llamaban “Pajarovich”, que eran custodios nuestros en Orletti, y nosotros pensábamos que venían a buscar o a interrogar a alguna persona argentina detenida.*

29.04.2003. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El Dr. José Luis González, en representación de Juan Gelman, solicita al Sr. Juez que se incorpore como prueba documental en la denuncia el ejemplar del Diario Oficial de fecha 25 de abril de 2003, en donde fue publicado el texto del Informe final de la Comisión para la Paz. También se presenta Memorial en Derecho y la solicitud del abogado argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni (acompañada por la adhesión de otros juristas) de ser tenido como “Amicus Curiae” a los efectos de someter a la consideración del juez de la causa elementos de derecho de relevancia para la resolución de la cuestión planteada.

30.04.2003. República Oriental del Uruguay. Ministerio Público. Ante pedido de vista del Sr. Juez acerca de si eran necesarias pruebas complementarias o era suficiente la instrucción, el Fiscal Dr. Enrique Moller, solicita archivar la causa.

16.05.2003. República Oriental del Uruguay. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. A través de la Suprema Corte de Justicia resuelve librar carta rogatoria al Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, solicitando tenga a bien remitir a esa Sede el Informe producido por la Comisión para la Paz (Antecedentes y Conclusiones), en lo que refiere a la persona de la ciudadana argentina María Claudia García Iruretagoyena de Gelman.

22.05.2003. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Oficio. 2003/01642. Ref. 388/2003 Remite exhorto. Ficha P-462/2002. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno.

22.07.2003. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. Con el informe y testimonio que se adjuntan, el expediente vuelve en vista al Ministerio Público para que exprese su opinión sobre la suficiencia de la misma a los propósitos planteados. Y, si lo consideraba pertinente, diligencias probatorias complementarias o, si se considerase suficientemente instruida la denuncia, proceder al cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3º de la ley 15848 y requerir opinión al Poder Ejecutivo.

02.09.2003. República Oriental del Uruguay. Ministerio Público y Fiscal. El Sr. Fiscal Letrado Nacional de lo Penal de 4º Turno, Dr. Enrique Moller, reitera la solicitud de clausura de las actuaciones en base a las consideraciones contenidas en informe de la Vista del 01.09.2002 (Nº 1147).

02.09.2003. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. Resolución Nº 2152. Juez Letrado, Dr. Gustavo Mirabal. Vista la publicación aparecida en el día de la fecha en el diario “La República” dando cuenta de la presunta realización de obras del Plan Saneamiento III de la Intendencia Municipal de Montevideo en zona cercana denunciada en

autos, como de posible inhumación de los restos de María Claudia García IruretaGoyena de Gelman, Resuelve: *Ordenar la suspensión de las obras que estén llevando a cabo por la IMM, por sí o a través de empresas contratadas, en el predio sito en Batallón Nro. 13 de Infantería del Ejército Nacional, dentro de un radio de quinientos (500) metros a contar de la línea perimetral de la cancha de fútbol allí existente, por el término de treinta (30) días, noticiándose a los señores denunciantes y al Ministerio Público.*

04.09.2003. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El periodista del diario “La República”, Gabriel Mazzarovich, entrega documentación consistente en un convenio firmado entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Servicio de Material y Armamento del Ejército en setiembre de 1984 para la realización de obras dentro del predio del Batallón N° 13 de Infantería, usando maquinaria del MTOP. Y agrega: *Todas las denuncias de la realización de la “Operación zanahoria” consistente en el traslado de cuerpos de desaparecidos que estaban enterrados en el 13 de Infantería para trasladarlos a otra dependencia Militar; indican que fueron a fines del 84 y con maquinaria del MTOP. Este es el primer indicio oficial de que las obras se hicieron y que se usó esa maquinaria.*

05.09.2003. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El periodista del diario “La República”, Roger Rodríguez, informa a la Sede que en base a datos proporcionados por un militar participante en los hechos denunciados, sobre una fotografía aérea del lugar, se detalla *con el número 5, el área ya marcada con rojo, es el área donde se cavaron las tumbas. Los entierros fueron de noche, los cuerpos fueron transportados por un jeep desde los fondos de la unidad, donde se encontraba el 300 Carlos. El 300 Carlos era el centro como se denominaba al centro de interrogatorios de detenidos políticos. Que no duda de la identificación del lugar, porque al otro lado del arroyo Miguelete se encuentra la gruta de Lourdes.*

05.09.2003. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El juez resuelve, atento a la solicitud de la Intendencia Municipal de Montevideo, reducir el área de exclusión dispuesta por la Resolución N° 2152, a 300 metros a contar de la línea perimetral de la cancha de fútbol.

15.10.2003. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. Resolución N° 2604. Establece “no ha lugar” a la solicitud del Fiscal Letrado Nacional de lo Penal de 4º Turno, Dr. Enrique Moller, de clausurar las actuaciones porque: *los hechos que motivan estos obrados se hallan incluidos en el art. 1º de la Ley de Caducidad Nro. 15848.* Por el contrario, el Juez en lo Penal de 2º Turno, Dr. Gustavo Mirabal, entiende: *IV.- De modo que, a juicio de esta Sede, de accederse a la solicitud efectuada por el distinguido Representante del Ministerio Público, se arribaría a una involuntaria invasión de la competencia exclusiva del Poder del Estado legalmente habilitado para decidir acerca de la prosecución o no de estas actuaciones. Razón por la cual, aquella solicitud deberá inevitablemente ser rechazada. Por estos fundamentos, Resuelvo: A la solicitud del Ministerio Público de fs. 299/300 vto., no ha lugar. Requiérase del Poder Ejecutivo, por conducto de la Suprema Corte de Justicia, tenga a bien informar a esta Sede, dentro del término legal establecido, si los hechos investigados en las presentes actuaciones son considerados comprendidos o no en el art. 1º de la Ley 15848 de 22 de diciembre de 1986, remitiéndose los autos y su acordonado al efecto.*

04.11.2003. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 260/2003. Remite a la Presidencia de la República el expediente del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno en autos “González, José Luis en representación de Gelman, Juan. Denuncia Ficha N° 462/2002”.

18.11.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Raúl Olivera en Expediente Ficha S 122/02 “Juan Carlos Blanco – Homicidio muy especialmente agravado”. Comparece como testigo el integrante de la Comisión para la Paz Dr. Gonzalo Fernández y en su testimonio refiere a la “Operación Zanahoria”. *Nosotros recogimos información de que salvo en casos aislados (...) los demás fueron sepultados a los fondos del Batallón 13 de Infantería por parte del personal de la OCOA que en aquellos años funcionaba a los fondos del Batallón 13 pero aparentemente sin dependencia de esta Unidad en una construcción tipo barraca o galpón que al*

día de hoy ha sido demolido. Cuando se inaugura el Batallón Número 14 con Sede en Toledo aproximadamente del 73 en adelante o principios del 74 se nos informó que todas las personas muertas en dependencias militares cualquier fueren estas fueron sepultadas en un predio del 14 lindero o lindante con la ruta que lo atraviesa y que los militares identificaban como "Arlington", en alusión al conocido Cementerio norteamericano.

Nosotros sabemos que a partir de la inauguración, todos fueron a "Arlington" al predio de ese batallón, hasta donde yo creo quienes permanecían sepultados en el 14 fueron removidos sus restos en el marco de la llamada operación zanahoria en el año 1984. (...) Ellos (los militares) cuando hablaban con nosotros y si insistieron varias veces en una afirmación irónica de que "Usted no va a dejar la prueba del delito en el jardín de su casa". Lo que nosotros sabemos es que es un predio descampado pero dentro del lugar a un lado de la ruta.

La primera versión del operativo zanahoria fue propalada públicamente en un reportaje hecho por el entonces Gral. Ballestrino en democracia, que aparentemente tenía un proceso de arrepentimiento.

Durante el trabajo de la Comisión todos refirieron la existencia de la operación zanahoria y hay además indicios objetivos y bastante significativos a mi modesto entender de que ella se realizó: 1) El hallazgo de la fosa abierta donde había estado sepultado Gelós Bonilla por parte de particulares en Maldonado. 2) La desaparición de la tumba de Gomensoro Josman en el Cementerio de Paso de los Toros y la ubicación de una nueva sepultura de niño exactamente en el mismo lugar. 3) Las múltiples versiones recibidas sobre que el encargado de ejecutar la operación zanahoria se ufano entre sus pares durante mucho tiempo de que "los había encontrado a todos". 4) La versión de que una vez conocido el caso de María Claudia García en una reunión de lo que se conoce como "la logia del aquelarre" se suscitó un violento altercado entre este oficial y otros del grupo, porque el primero les reprochaba que al haber mantenido oculta dicha información, no había podido exhumar los restos en el marco de la operación que había cumplido.

De acuerdo a esta versión, María Claudia habría estado en el Batallón 13. La excepcionalidad de la inhumación de María Claudia García a los fondos del 13 pasando la cancha de fútbol y cerca de la zona de sauces, obedecería a que dicha operación fue una especie de "operación privada" destinada a secuestrar el bebé a dicha joven, la cual fue trasladada en avanzado estado de gestación al Uruguay, se la mantuvo secuestrada en la Sede del SID pero separada del resto de los detenidos a quienes se mantenía allí secuestrados en la misma época, se le hizo dar a luz en el Hospital Militar y se entregó el bebé a un funcionario policial uruguayo. Todo ello sin que la víctima hubiera tenido la menor relación con el Uruguay, o con organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles o de toda índole vinculada al Uruguay.

(...) La zona donde presumiblemente estarían sepultados los restos abarca un perímetro de aproximadamente 4 a 5 manzanas. El equipo argentino de antropología forense que como es notorio trabajó con la Comisión para la Paz durante el funcionamiento de ésta, nos ha indicado que debe imperiosamente achicarse esa zona hasta un espacio no superior a una manzana, para poder trabajar adecuadamente con el georadar y las excavaciones.

(...) En el tema del destino de los restos la propia Comisión para la Paz en su informe final dijo que no asumía eso (la llamada operación zanahoria) como una verdad porque era un acto que necesitaba mayores elementos de precisión y detalle. Además, los tres oficiales, dos Generales y un Coronel que impartieron y ejecutaron dicha operación están muertos y a ninguno de ellos pudimos nosotros acceder.

(...) Nosotros preguntamos dónde y cómo se había hecho la incineración de los restos de la llamada operación zanahoria. Nunca nos identificaron el lugar y si nos dieron las características de un horno donde se habría materializado ello y como nosotros dudábamos de que fuera posible, le solicitamos a la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina una opinión que era posible en un horno sin características especiales y que está agregada como anexo del informe. De todas formas la operación zanahoria es un acto tan horrendo y tan grave que no podíamos quedarnos con la aceptación lisa y llana de esta versión sin contar con mayores detalles que nunca nos fue proporcionado. (...).

En la época en que supuestamente tuvo lugar la llamada operación zanahoria, antes del advenimiento de la democracia, en el segundo semestre del año 84, se habrían hecho obras viales a los fondos del Batallón 13 de Infantería, que aparentemente se retiraron después por el caño colector y para la realización de dichas obras se habría empelado maquinaria vial prestado por el MTOP.

28.11.2003. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional. Mensaje a la Suprema Corte de Justicia firmado por el Dr. Jorge Batlle y el Prof. Yamandú Fau. Fundamenta que la norma (ley 15848) *procuró efectivamente, como parte de un complejo y difícil proceso de pacificación nacional, la no persecución legal de una gama genérica de delitos, no especificados, cometidos por las fuerzas referidas. La única excepción prevista en el artículo 2º de la misma ley, que ratifica a contrario sensu la generalidad de la tipificación central, no se verifica en el supuesto en análisis. En virtud de lo expuesto precedentemente y de acuerdo a lo previsto en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley Nº 15848 de 22 de diciembre de 1986, el Poder Ejecutivo pone en conocimiento de esa Corporación que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1º del mencionado cuerpo legal.*

28.11.2003. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado en lo Penal de 2º Turno. El Dr. José Luis González, abogado de Juan Gelman, interpone un Recurso de Revocación contra el acto administrativo dictado por la Presidencia de la República sobre el caso de María Claudia García de Gelman.

02.12.2003. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Oficio Nº 2242/2003. Remite actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno, a los efectos pertinentes.

02.12.2003. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. Auto de Resolución Nº 3134. El Juez Penal, Dr. Gustavo Mirabal, atento a la Resolución que antecede, dictamina: *Clausúranse las actuaciones. Notifíquese al Ministerio Público y al denunciante (...).*

13.01.2004. República Argentina. El Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presenta una querrela criminal ante la Cámara Federal. En el escrito se solicita investigar la “trama argentina” del secuestro de María Claudia García y que el juez Claudio Bonadio cite al Presidente uruguayo, Dr. Jorge Batlle, como testigo del caso.

22.01.2004. República Argentina. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la Capital Federal, Secretaría Nº 14. El Sr. Juez Federal interino, Dr. Jorge Urso, libra exhorto de acuerdo a la normativa plasmada en el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en materia penal -Ley 25095-. Las presentes Actuaciones Sumariales poseen su génesis en la querrela criminal incoada el 08.11.1999, por Dora Gladys Carreño Araya, Idalina Wilfrida Radice Arriola de Tatter, Sara Rita Méndez, Elsa Pavón de Grinspon, Claudia Mabel Careaga y Ana María Careaga. De acuerdo a lo expuesto por las querellantes, resulta determinar la responsabilidad de los imputados que serán mencionados como de aquellos que con el devenir de la pesquisa resulten identificados, con relación a los hechos que habrían sido desarrollados en el marco del “Plan Cóndor” los que devinieran en la privación ilegal de la libertad calificada de personas, cuando ésta se hubiera perpetrado total o parcialmente en territorio argentino por funcionarios públicos (civiles, militares y/o fuerzas de seguridad, de cualquiera de los estados miembros: (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia).

Así: Derivarían imputadas las siguientes personas por su vinculación con la denominada “Operación Cóndor”.

Argentinos: Jorge Rafael Videla: ex Teniente General, ex Presidente de Facto de la República Argentina, ex Comandante en Jefe del Ejército, y miembro de la Junta Militar; Carlos Guillermo Suárez Mason, es Comandante del Primer Cuerpo del Ejército; Eduardo Albano Harguindeguy, ex Ministro del Interior, General de División.

Chilenos: Augusto Pinochet Ugarte: General, ex Miembro de la Junta Militar y Jefe de Estado de la República de Chile, bajo su dependencia se encontraba la DINA “según resulta de su decreto de creación”, órgano que tenía a su cargo la planificación y ejecución de las actividades ilícitas

comprendidas en la “Operación Cóndor”; Manuel Contreras: ex Jefe de la DINA (Dirección General de Inteligencia de la República de Chile), Responsable inmediato de la acción de dicho organismo; Pedro Espinoza Coronel: ex Alto Funcionario de la DINA.

Paraguayos: Alfredo Stroessner: General de División, ex Presidente de la República del Paraguay, bajo cuyo mando actuaba la Policía de ese país, principal instrumento de aplicación de la “Operación Cóndor” bajo la dirección de altos Jefes Militares; Francisco Brites: General, Jefe de la Policía de la República del Paraguay, co-fundador con el General Contreras en octubre de 1975 de la cooperación entre Paraguay y Chile para el desarrollo de la Operación Cóndor; Néstor Milciades: Coronel, ex Jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción -Paraguay- a cuyo cargo estaba la labor de inteligencia inherente a la práctica de la desaparición forzada de personas.

Uruguayos: Julio Vadora: ex Comandante en Jefe del Ejército de la República Oriental del Uruguay; Mayor José Mino (sic) Gavazzo; Mayor Manuel Cordero; Mayor Enrique Martínez; Capitán Jorge Silveira; Capitán (sic) Hugo Campos Hermida; quienes se nombran luego del General Vadora, habrían operado personalmente en el territorio argentino.

La querella es promovida por el delito de privación ilegal de libertad agravada, ilícito cometido, en todo o en parte, en territorio argentino y con las características sistemáticas de la Desaparición Forzada de Personas con motivo de la gestación y ejecución de la llamada “Operación Cóndor”. Ese delito habría constituido y lo seguiría haciendo, el eje y símbolo de un complejo de ilícitos, como ser: la asociación ilícita entre los imputados de rango político o militar superior, para cometer los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidio y desaparición forzada de personas en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal del aparato de Estado respectivo. (...). Debe ser señalado –de acuerdo a lo expresado por la querella-, que la acreditación del “Plan Cóndor”, surge de un acuerdo del máximo nivel político y militar de los estados: Argentino, Chileno, Uruguayo, Paraguayo, Boliviano y Brasileño, todos los cuales definieron tener su sede operativa en la República de Chile. El referido acuerdo político militar fue reconocido indirectamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al entregarse al Estado Argentino una copia autenticada de una comunicación cursada por Robert Scherrer, en su calidad de Agente Regional del FBI al Director del mencionado Departamento, explicando los diferentes aspectos de dicha “Operación Cóndor”.(...).

26.01.2004. República Argentina. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. Juez, Dr. Norberto Oyarbide. Libro Exhorto al Sr. Juez a cargo del Juzgado de Instrucción con competencia penal con jurisdicción en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. En autos caratulados: “N.N. s/ Delitos contra el estado civil”: Se ha dispuesto el libramiento del presente exhorto a V.S., a fin de que se realicen diligencias probatorias tendentes a determinar el momento, lugar, forma y circunstancias en que tuvo lugar el nacimiento de la ciudadana uruguaya María Macarena Tauriño Vivían, y su registración, bajo ese nombre, como hija legítima de Ángel Julián Tauriño (fallecido) y Esmeralda Vivían, así como todo lo relativo a los medios, el modo, el momento y las personas que intervinieron en la sustracción de la menor de los brazos de su progenitora, la ciudadana argentina María Claudia García Irureta Goyena (actualmente desaparecida), y su entrega a los Sres. Ángel Julián Tauriño (fallecido) y Esmeralda Vivían -quienes se encuentran inscriptos en las instituciones de la República Oriental del Uruguay como sus legítimos padres-, en la ciudad de Montevideo.

08.03.2004. República Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Subdirección General de Asuntos Jurídicos. Expediente N° 3146/00. Remite al Sr. Director a cargo de Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional de la República Oriental del Uruguay, Exhorto librado en autos, de fecha 22 de enero de 2004, para su diligenciamiento en el marco del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del MERCOSUR. Contiene autos sumariales N° 13.445/1999 caratulados: “Videla Jorge Rafael y otros s/privación ilegal de la libertad personal” que se tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7.

09.03.2004. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 028/2004 a la Presidencia de la República. Ref.: 122/2004. Cursa Exhorto proveniente del Juzgado Letrado de

Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno, en autos caratulados: “NN s/delito contra el Estado civil: 2022/00”.

17.03.2004. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 278. Resuelve dar ingreso a la pretensión de inconstitucionalidad y traslado por el término legal.

29.03.2004. República Oriental del Uruguay. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles. Oficio A-10. Eleva al Sr. Presidente de la República, por intermedio de la Suprema Corte de Justicia, testimonio del Exhorto N° 5, Folio 10 y 11 Libro 1 de Exhortos Provenientes del Extranjero. Medidas Probatorias solicitadas por Autoridades Judiciales Argentinas, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Secretaría N° 14 a cargo del Dr. Daniel Presti. Causa de requirente Ficha 13445/1999: “Videla, Jorge Rafael y otros s/Privación ilegal de la Libertad Personal”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3° de la Ley 15848. A los efectos de que se sirva determinar si los hechos cuya investigación probatoria se solicita por el requirente, se encuentran comprendidos o no dentro del art. 1° de la citada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

30.03.2004. República Oriental del Uruguay. El Poder Legislativo es notificado por la Suprema Corte de Justicia acerca de la “solicitud de inconstitucionalidad” presentada por Juan Gelman contra el art. 3° de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

02.04.2004. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 039/2004 a la Presidencia de la República. Eleva Oficio A-10 librado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno, relativo al Exhorto N° 5, Folio 10 y 11, Libro 1 de Exhortos Provenientes del Extranjero, para informe del Poder Ejecutivo (Ley 15848, art. 3°).

12.04.2004. República Oriental del Uruguay. El Poder Ejecutivo es notificado por la Suprema Corte de Justicia acerca de la “solicitud de inconstitucionalidad” presentada por Juan Gelman, contra el art. 3° de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

15.04.2004. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. 2004/00884. Remite Mensaje N° 039/2004 (Ref. 152/2004) adjuntando solicitud del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno, con testimonio remitido por las autoridades judiciales argentinas al Poder Ejecutivo para su informe. Ficha 13445/99 "Videla Jorge y Otros s/ Privación ilegal de libertad personal".

15.04.2004. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. N° 2004/00872. Remite cedulón N° 2856, para notificar la Sentencia N° 278 de fecha 17 de marzo de 2004, en autos “González, José Luis en representación de Gelman, Juan. Inconstitucionalidad”. FA N° 90-10462/02.

15.04.2004. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Pedido de informes de la Suprema Corte de Justicia. N° 2004/00884. Remite Mensaje N° 039/2004 (Ref. 152/2004) adjuntando solicitud del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno, con testimonio remitido por las autoridades judiciales argentinas al Poder Ejecutivo para su informe (Ley 15.848 Art. 3°) causa de requirente. Ficha 13445/99 Videla Jorge y otros s/Privación ilegal de libertad personal.

21.04.2004. República Oriental del Uruguay. Al filo del plazo legal, el Poder Legislativo se pronuncia acerca de la “solicitud de inconstitucionalidad” del art. 3° de la Ley 15848.

13.05.2004. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Mensaje N° 25/04 con relación al Mensaje N° 039/2004 de la Suprema Corte de Justicia en respuesta al Oficio A-10 librado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno, relativo a Exhorto N° 5 sobre medidas probatorias solicitadas por autoridades judiciales argentinas en el marco del Protocolo de San Luis de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, ratificado por Uruguay por Ley N° 17145 de 09.08.1999. El Mensaje, firmado por el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, y el Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, concluye:

En cuanto al pronunciamiento solicitado, a pesar que de las resultancias del exhorto no surgen, como se dijo, puntualmente individualizados, hechos que permitan un mejor análisis del Poder Ejecutivo, corresponde expresar que con relación a los hechos ventilados en la causa penal de referencia, y sin que ello pueda interpretarse directa o indirectamente como una admisión de su

existencia, el Poder Ejecutivo, en la eventualidad de que los mismos efectivamente hayan acaecido en la forma relatada, entiende que tales hechos y las personas presuntamente vinculadas a los mismos se encuentran alcanzados por lo dispuesto en los artículos 1° y 3° de la Ley 15848 de referencia.

En conclusión, el Poder Ejecutivo estima que los hechos objeto de la causa penal que motiva el presente exhorto, sin que ello implique un pronunciamiento respecto de la veracidad de los mismos, están comprendidos en las previsiones de la Ley 15848. Ésta ha sido la invariable posición de este Poder e impide el diligenciamiento de solicitudes de asistencia jurídica internacional, en tanto éstas comprometen principios generales y normas de orden público internacional.

05.06.2004. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado en lo Penal de 2° Turno. Petitorio. El Dr. José Luis González, en representación de Juan Gelman, interpone la solicitud de inconstitucionalidad del art. 3° de la Ley 15848 de 22 de diciembre de 1986 y que *oportunamente se eleve a la Suprema Corte de Justicia, de quien se solicita declare inconstitucional el artículo 3° de la ley 15848 respecto de la causa de obrados (Ficha 462/2002).*

15.11.2004. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 332. Por unanimidad de sus miembros, desestima el planteo de inconstitucionalidad del texto legal con el argumento de que para pronunciarse sobre ello la solicitud debe realizarse antes o durante el proceso, pero no a posteriori del mismo, y opina que el no haber apelado el archivo de la causa equivale a haber consentido el fallo. En consecuencia, cuando se presentó la solicitud de inconstitucionalidad, la acción judicial de la denuncia de María Claudia ya había precluido, y por tanto, la Corte no podría pronunciarse sobre una causa que había pasado en “autoridad de cosa juzgada”.

02.02.2005. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Desestima el recurso de revocación interpuesto por el Señor Juan Gelman contra el Mensaje 260/2003 de 28.11.2003, que establece que la denuncia por la desaparición de su nuera se encuentra comprendida dentro de la Ley de Caducidad, por carecer el acto recurrido de naturaleza jurídica.

08.03.2005. República Oriental del Uruguay. La Jueza de Familia, Dra. Miriam Muzi, ordena anular la inscripción en el Registro Civil de María Macarena Tauriño Vivían, y dispone que fuera reconocida como María Macarena Gelman García. El fallo judicial fue impulsado desde el año pasado por la nieta de Juan Gelman, quien inició “una acción de contestación de filiación legítima” y una “acción de reclamación de filiación legítima en la persona de sus abuelos naturales, Juan Gelman, Berta Schubaroff y Juan Antonio García”.

20.05.2005. Artículo en el diario “La República” del periodista Roger Rodríguez informa sobre la “Base Valparaíso”, centro de detención clandestino donde desapareció María Claudia García de Gelman. Aporta nuevos elementos de prueba judicial para el caso.

10.06.2005. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno. Solicitud de desarchivo de las actuaciones y prosecución de la instancia presumarial.

16.06.2005. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 039/2005 al Poder Ejecutivo, adjuntando Expediente Ficha 90-10462-02 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno, en autos caratulados “González, José Luis en representación de Gelman, Juan. Denuncia. Ficha P 462/2002”.

23.06.2005. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional. Ministerio del Interior. Mediante nota firmada por los Dres. Tabaré Vázquez, Azucena Berruti y José Díaz, el Poder Ejecutivo responde al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Daniel Gutiérrez, la consulta formulada por Mensaje N° 039/2005 de 16 de junio 2005, a raíz del planteo elevado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno en los autos caratulados “González, José Luis en representación de Gelman, Juan. Denuncia. Ficha P 462/2002”: *En relación a dicho expediente el Poder Ejecutivo informa que el caso no se encuentra comprendido dentro del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

27.06.2005. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno. Resolución N° 492. Dispone el cierre de fronteras. *Como medida cautelar para la preservación de la eventual prueba respecto de los hechos de autos, resuelve: 1°.- Dispónese el*

cierre de fronteras de los ciudadanos: a) Ricardo José Medina Blanco; b) Manuel Cordero; c) José Nino Gavazzo; d) José Ricardo Arab Fernández; e) Juan Antonio Rodríguez Burati; f) Jorge Silveira; g) Gilberto Valentín Vázquez Bisio; h) Ernesto Avelino Rama Pereira; 2º.- Comuníquese en el día a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional. (...).

Asimismo, en el punto 4º resuelve comunicar al Poder Ejecutivo, *que con carácter prioritario, tenga a bien remitir a esta Sede copia de toda actuación relativa a la prospección y búsqueda de restos humanos en dependencias militares o no militares que actualmente se están cumpliendo (...).*

21.07.2005. República Federativa del Brasil. La Comisión Nacional para el Refugiado rechaza la solicitud de refugiado realizada por el Coronel (R) Manuel Cordero, quien se encuentra prófugo en Brasil. Su extradición es requerida por el juez argentino, Dr. Guillermo Montenegro, por su participación en el secuestro y desaparición de María Claudia García y secuestro de su hija. El Cnel. Cordero también tiene una causa abierta en Uruguay por “desacato con ofensa” al juez uruguayo, Dr. José Balcaldi, que investigaba si había cometido apología del delito en una entrevista que concedió al semanario “Búsqueda”. El Tribunal Federal de Brasil estudia el pedido de captura internacional.

21.07.2005. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. Resolución Nº 743. Resuelve agregar los antecedentes remitidos por el Poder Ejecutivo y Juzgado de 1er. Turno, y formar expediente separado que se caratulará: “Gelman, Juan. Su denuncia. Documentos relativos a las excavaciones realizadas en la zona militar de exclusión a disposición de la Presidencia de la República en el Batallón de Infantería Blindado Nº 13”. Se designa al médico forense, Dr. Eduardo Orrico Varela, en calidad de Informante Técnico de la Sede con acreditación en la “zona de exclusión”.

22.07.2005. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El Sr. Juez se constituye en el Batallón de Infantería Nº 13. Observación en el terreno donde se ubicó el primer y segundo hallazgos de restos.

24.07.2005. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El Juez Penal, Dr. Gustavo Mirabal toma declaraciones al Dr. Jorge Batlle acerca de sus conocimientos sobre la presunta desaparición y muerte de María Claudia García Irureta Goyena. Interrogado sobre lo declarado por el Senador Rafael Michelini, responde: *El Senador Michelini me atribuye haber tenido una conversación en el mes de junio del 2000, cosa que es cierta. Su preocupación tanto como la mía era entre otras, la nuera del Sr. Gelman. (...).*

Como lo señalé, las sospechas giraban alrededor del funcionario policial Medina, en mérito a las vinculaciones que se le atribuía en ese momento al Sr. Medina con el Comisario Tauriño. En ningún momento tuve conocimiento de quién o quiénes habían sido los autores materiales del hecho en cuestión, puesto que de haberlo sabido lo habría comunicado a quien correspondía y este asunto estaría resuelto hace tiempo. Lamentablemente nunca lo supe a ciencia cierta, siempre supe que un grupo de personas sin saber quiénes, habían traído físicamente a Montevideo a la extinta y habían tenido que ver con su desaparición final. Con respecto al lugar donde señala que poco menos sabía con precisión yo donde estaba sepultada, es algo inexistente. Lo que sostuve y sostengo es que de haberse sepultado en una unidad Militar no podía ser el 13 sino el 14 donde el lugar se llamaba Arlington y fue donde se dieron sepultura a todos los desaparecidos.

Las personas de las cuales se ha hablado como participantes de esta operación, en el área Policial es el Sr. Medina y en el área Militar son los militares que se mencionan en la prensa, que tendrían algún conocimiento, sin especificar su grado de participación.

25.07.2005. El abogado defensor del poeta argentino Juan Gelman, Dr. José Luis González, dirige escrito al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Marcelo Brovia, en el que solicita la remoción del Fiscal, Dr. Enrique Moller, por prejuzgamiento y considerar que contravino la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal, en tanto en vez de pronunciarse sobre el requerimiento del Sr. Juez de la causa (pruebas complementarias o instrucción suficiente): *el Sr. Fiscal Enrique Moller, en uso de atribuciones no previstas ni orgánica ni funcionalmente, se pronunció jurídicamente brindando su opinión sobre el espíritu de la ley de caducidad, y su incidencia en el caso concreto, al extremo de considerar que los autos se encontraban comprendidos dentro de los*

alcances de la ley 15848 (caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado), y en mérito a ello solicitar su archivo. Va de suyo que esta facultad está vedada al agente del Ministerio Público, y reservada para el órgano político (Poder Ejecutivo) 'Artículo 3 de la ley 15848.

28.07.2005. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno. El Juez Penal, Dr. Gustavo Mirabal, toma declaraciones al periodista del diario "La República" Roger Rodríguez a fin de que pueda aportar a la investigación datos sobre la presunta detención, privación de libertad y muerte de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y el destino de su hija: (...) *Informaciones sobre cómo se repartió el botín de Orletti, que incluye dinero, la entrega de niños como Mariana, Carla Rutilo y el destino que finalmente tiene María Claudia y su embarazo. En ese marco, parece claro que sobre fines de octubre de 1976, cuando viene el segundo vuelo de detenidos de Argentina, según mis investigaciones, hubo una ruptura de relaciones entre el grupo uruguayo y el argentino de represión. (...) Se sabe, por declaraciones del militar argentino Cabanillas, que el 12 de diciembre hubo una reunión donde se habían arreglado las cosas. Entre el 1° de noviembre y el 12 de diciembre, hay un vacío, pero lo que ocurrió ahí, sea por dinero, por política o lo que fuere, determinó la desaparición definitiva del segundo vuelo y el destino de María Claudia. Ahí hay un nudo gordiano (...).*

Hubo un reparto, Furci (argentino) se quedó con Mariana Zaffaroni, y en una declaración ante la justicia argentina dijo: "me la entregaron en la puerta del avión", lo que para mí confirma más el segundo vuelo. Rufo, se había quedado con Carla Rutilo, una niña hija de un uruguayo y una boliviana, desaparecidos ambos en Bolivia o en Buenos Aires. Y los niños Julián, hijos de Roger Julián, son trasladados a Uruguay y meses después aparecen en Chile. Ellos recuerdan que fue una mujer quien los llevó. (...) Todo ese reparto de niños, es coincidente con el nacimiento de la hija de María Claudia. Y como todos los demás casos que terminan en manos de policías o militares, Macarena Gelman termina en manos de un policía. Uno puede pensar que es parte del reparto del botín. (...).

28.07.2005. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno. El expediente pasa a vista de la Fiscalía Letrada Nacional Penal de 4° Turno.

02.08.2005. Según información aportada por el Ejército, los antropólogos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (GIAF) delimitan un perímetro de 80 por 100 metros en el Batallón N° 14, donde en una de las áreas estarían los restos de María Claudia García. Se hace presente su hija, María Macarena, acompañada por el Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Gonzalo Fernández, y mantiene un diálogo en privado con el Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Ángel Bertolotti.

05.08. 2005. República Argentina. El Juez Federal, Dr. Norberto Oyarbide, en el marco de las investigaciones sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman, envía a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay un exhorto solicitando la confirmación de la identidad y paradero de los ex militares uruguayos: José Nino Gavazzo, Juan Rodríguez Buratti, Ricardo Arab, Manuel Cordero, León Pérez, Ernesto Rama, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez, y del ex policía Ricardo Medina. El juez ya dispuso el procesamiento de seis militares argentinos vinculados a Automotores Orletti.

08.08.2005. República Oriental del Uruguay. Informes de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez sobre detenidos desaparecidos.

08.08.2005. República Oriental del Uruguay. Ministerio Público y Fiscal. Dictamen N° 1219. Al evacuar la Vista, el Sr. Fiscal, Dr. Enrique Moller, concluye: *La ley 15848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del estado es de amnistía, su aplicación al caso que nos ocupa extinguió él o los delitos sobre los que ella refiere, si los delitos están extinguidos, no corresponde investigar responsabilidades y sí mantener la clausura que oportunamente se dispusiera. Tal resolución ha pasado en autoridad de cosa juzgada con todos sus efectos (definitivita e inmutabilidad). El art. 3 de ese cuerpo legal no contempla un mecanismo permanente de consultas y a las resultancias de los distintos titulares que alternaren el Poder Ejecutivo.*

En consecuencia la nueva postura del Ejecutivo resulta inidónea porque recae sobre algo que no tiene existencia jurídica (él o los delitos fueron extinguidos por sentencia firme), no tiene en cuenta

el pronunciamiento en contrario de la Suprema Corte de Justicia que tuvo a la vista, colisiona con el instituto de la cosa juzgada y por consiguiente pretende dejar de lado la seguridad y/o certeza jurídica tan importante para la esencia de un estado de derecho base de un sistema democrático de país.

Peticiona: *que se deje sin efecto la reapertura dispuesta en virtud de que la investigación carece de objeto y mantenga la clausura dispuesta a Fojas 371 del expediente.*

11.08.2005. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. El Secretario de la Presidencia, Dr. Gonzalo Fernández, envía al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno los informes elevados por los Sres. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, respecto de los ciudadanos detenidos desaparecidos. Se agregan a los autos.

16.08.2005. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. Resolución N° 709. El Dr. Gustavo Mirabal, Resuelve: *Desestimar la solicitud del Sr. Fiscal y en su mérito, no hacer lugar al mantenimiento de la clausura de estas actuaciones. Consentida o ejecutoriada, requiérase del Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de la Suprema Corte de Justicia, y con carácter de urgente diligenciamiento, la averiguación de los presuntos militares mencionados en lista agregada a fs. 569/570 -adjuntándose los datos que allí se proporcionan- para proceder a su oportuna citación por la Sede.* El juez decide continuar con la investigación por la muerte de María Claudia García, disponer el cierre de fronteras y la citación de los militares indagados a través del Ministerio de Defensa. Asimismo, se dispone el cese de la reserva de las actuaciones de quienes acrediten interés directo y legítimo en ellas.

22.08.2005. República Oriental del Uruguay. El representante del Ministerio Público y Fiscal, Dr. Enrique Moller, presenta una apelación a la decisión del juez, Dr. Gustavo Mirabal, de continuar con las investigaciones del caso Gelman, por entender que la resolución por la cual se lo considera afuera de la Ley de Caducidad no es un acto de gobierno sino administrativo, y al haber quedado firme no lo puede cambiar este gobierno.

23.08.2005. Un grupo de militares retirados elabora un mapa en el cual marcan el lugar de enterramiento de María Claudia García distante a 8 metros del área señalada inicialmente dentro del predio del Batallón N° 14.

05.10.2005. República Oriental del Uruguay. La Suprema Corte de Justicia designa al Juez Penal de 15º Turno, Dr. Ricardo Míguez, quien recibe el exhorto de su colega argentino, Norberto Oyarbide.

19.10.2005. República Oriental del Uruguay. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, por unanimidad de sus integrantes (Dres. Alfredo Gómez Tedeschi, William Corujo y Bernardette Minvielle), resuelve archivar el Expediente judicial sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman. El Tribunal coincide con los argumentos contenidos en la apelación del Sr. Fiscal, Dr. Enrique Moller, considerando suficiente su anuncio acerca de que no ejercerá la pretensión punitiva del Estado por considerarlo comprendido dentro de la Ley de Caducidad. Asimismo, el fallo cuestiona al juez de la Causa, Dr. Gustavo Mirabal, por no haberlo archivado cuando el Fiscal se lo solicitó: *El Tribunal debe consignar la estupefacción que le ha producido el curso del razonamiento seguido por el señor juez a quo, y que ha determinado que estas actuaciones transitaran un inexplicable periplo procesal.* Se clausura así definitivamente el expediente judicial.

10.11.2005. República Argentina. Juzgado Federal N° 7. Secretaría N° 14. El Secretario de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, Dr. Eduardo Luis Duhalde, presenta una querrela criminal por el secuestro y la desaparición de María Claudia García IruretaGoyena dentro de la causa N° 13.445 caratulada “Videla Jorge Rafael y otros s/privación ilegal de la libertad personal” (Megacausa Plan Cóndor). En la solicitud de detención y extradición de militares y policías uruguayos implicados, se individualizan: José Ricardo Arab Fernández, Juan Manuel Cordero Piacentini, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, León Tabaré Pérez Alegre, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto Valentín Vázquez Bisio.

17.11.2005. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Resuelve no interferir en los temas jurisdiccionales entre los que el juez y un tribunal opinan sobre el caso, y dispone el archivo del planteo realizado por el Dr. Gustavo Mirabal quien lo formuló debido a los términos

utilizados por los ministros del tribunal de Apelaciones, y para saber si incurrió en irregularidades que ameriten el inicio de un proceso disciplinario.

22.12.2005. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Resoluciones. El Dr. Tabaré Vázquez, deja firme su dictamen de 23.06.2005 respecto al caso de los asesinatos de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y al caso de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. No se hace lugar a dos recursos de revocación interpuestos por los Coroneles Ivo Acuña y otros, así como por el Gral. Aurelio Abilleira y otros, contra el acto del Poder Ejecutivo que declaró excluido de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado dichos casos.

Entre otros fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que su decisión *no desconoce derechos adquiridos* en el marco de dicha ley dado que *no nacen derechos de un acto ilegítimo*; que es *competencia del Poder Judicial* determinar si existe o no cosa juzgada; que en el caso de la señora de Gelman, no se configuraron los requisitos exigidos por su artículo 1º y porque no existió móvil político.

14.03.2006. República Argentina. El Juez Federal, Dr. Norberto Oyarbide, cita a declarar a seis acusados del secuestro, detención ilegal y desaparición de María Claudia García y la sustracción, retención y ocultamiento de su hija: dos ex militares (Eduardo Rodolfo Cabanillas y Néstor Guillamondegui) y cuatro ex agentes de la SIDE (Juan Nieto Moreno, Marcos Calmón, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz).

21.04.2006. República Oriental del Uruguay. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Militares interponen recurso de nulidad sobre los actos administrativos mediante los cuales el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, comunicó a la Suprema Corte de Justicia que los casos de la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz quedan excluidos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El escrito, patrocinado por el abogado Dr. Gonzalo Aguirre, está firmado por los presidentes del Círculo Militar "General. Artigas" y del Centro Militar, Grales. (R) Ricardo Galarza y Luis A. Pérez respectivamente, los Ttes. Grales. (R) Carlos Berois, Boscán Hontou, Julio Bonelli y Juan Rebollo, los Grales. (R) Iván Paulós, Holmes Coitiño y Manuel Nuñez, el Cnel. (R) Gustavo Taramasco y los Ttes. Cneles. (R) Carlos Calcagno, José Nino Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ernesto Ramas.

26.04.2006. República Argentina. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 14. El Juez Federal, Dr. Guillermo Montenegro, a cargo del Juzgado, solicita la extradición de militares uruguayos por la desaparición de María Claudia García de Gelman. Causa: "Videla Jorge Rafael y otros s/Privación Ilegal de la Libertad Personal" en la que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina actúa como parte querellante.

I.- Solicitar a las autoridades judiciales de la República Oriental del Uruguay se conceda la extradición de José Ricardo Arab Fernández, C.I. uruguaya Nro. 851.889-3, nacido el 8 de febrero de 1940; José Nino Gavazzo Pereira, C.I. uruguaya Nro. 941.675-3, nacido el 2 de octubre de 1939; Ricardo José Medina Blanco, C.I. uruguaya Nro. 1.114.267-5, nacido el 1º de agosto de 1948; Ernesto Avelino Ramas Pereira, C.I. uruguaya Nro. 707.695-5, nacido el 7 de enero de 1936; Jorge Alberto Silveira Quesada, C.I. uruguaya Nro. 1.037.784-3, nacido el 20 de setiembre de 1945; Gilberto Valentín Vázquez Bisio, C.I. uruguaya Nº 1.011.173-4, nacido el 20 de agosto de 1945 y Julio Vadora, ex Comandante en Jefe del Ejército de la República Oriental del Uruguay, de conformidad con las previsiones contenidas en el Tratado de Extradición suscripto con la República Oriental del Uruguay el 20 de setiembre de 1996, aprobado por ley 25304.

II.- A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto, librese el correspondiente exhorto internacional al Sr. Magistrado a cargo del Juzgado Federal en turno, con jurisdicción en la ciudad de Montevideo, de conformidad con las previsiones contenidas en el Tratado mencionado, debiendo adjuntarse copias certificadas de la presente resolución y de las Normas del Código Penal pertinentes, como así también de las Convenciones Internacionales de aplicación al caso. Requierase el diligenciamiento de la Rogatoria dispuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Como tal objeto, librese oficio.

III.- Ordenar la captura internacional de los Ciudadanos de nacionalidad uruguaya José Ricardo Arab Fernández, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Rama o Ramas Pereira y Gilberto Valentín Vázquez Bisio. Con tal objeto, librese oficio al Sr. Titular del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina, recordándose, así también, que con fecha 21 de junio de 2001, resultó dispuesta similar medida respecto de José Nino Gavazzo Pereira y Jorge Alberto Silveira Quesada y con fecha 20 de julio de igual año se ordenó la captura internacional de Julio Vadora.

IV.- Librar exhorto internacional al Sr. Titular del Juzgado en lo Penal Federal en turno de la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, en el marco de las previsiones contenidas en el Protocolo de Asistencia Judicial Mutua en Asuntos Penales, suscripto por la República Argentina con la República Federativa del Brasil, Paraguay y Oriental del Uruguay, ratificado por la ley 25095, a los fines de solicitar el arbitrio de los medios necesarios con el objeto de remitir a este Tribunal, copias certificadas de la partida de defunción del Ciudadano de Nacionalidad Uruguaya Hugo Campos Hermida. Requierase al Sr. Titular de la Cartera de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la nación, el diligenciamiento de la rogatoria dispuesta. A tal fin, librese oficio.

V.- Tener presente la solicitud efectuada por el Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde, en su calidad de querellante de autos, en orden a la solicitud de extradición de los ciudadanos uruguayos Juan Antonio Rodríguez Buratti y León Tabaré Pérez, con los alcances señalados en las consideraciones del presente decisorio. Regístrese, notifíquese al Sr. Agente Fiscal y a los querellantes de autos mediante cédulas de urgente diligenciamiento y cúmplase.

26.04.2006. República Oriental del Uruguay. El Embajador de la República Argentina, Hernán Patiño Meyer, presenta el Exhorto remitido por el Juez Federal argentino, Dr. Guillermo Montenegro, que reclama la potestad de juzgar en ese país a seis ex militares uruguayos (uno de ellos, quien fuera comandante en jefe del Ejército entre 1974 y 1978, falleció en el año 2005) y un ex policía, y solicita su extradición.

02.05.2006. República Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Comunicado anuncia la resolución de solicitar la extradición de militares uruguayos por la desaparición de María Claudia Irureta Goyena de Gelman. Causa "Videla, Jorge Rafael y otros s/ Privación de la Libertad Personal".

06.05.2006. República Oriental del Uruguay. Personal de Interpol arresta a cuatro militares retirados: José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Ernesto Ramas y Jorge Silveira. Los mismos declaran ante la jueza, Dra. Aída Barreto, quien ordenó las detenciones en forma preventiva hasta que llegue al país el pedido de extradición de la República Argentina. Gilberto Vázquez y Ricardo Medina se presentan posteriormente en forma voluntaria. El Juez argentino, Dr. Gustavo Montenegro, los acusa de *asociación ilícita y privación ilegal de libertad*.

09.05.2006. República Oriental del Uruguay. Juez Letrado en lo Penal de 1er. Turno, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini, asume competencia para tramitar el pedido de extradición solicitado por la Justicia argentina.

14.05.2006. República Argentina. Interpol-Argentina cursa un nuevo pedido de informes a Interpol-Uruguay sobre el ex jefe de Policía de San José, Comisario Ángel Tauriño, en el marco de un segundo pedido de información de la justicia argentina que investiga el crimen y desaparición en Uruguay de María Claudia García.

16.05.2006. República Argentina. El periodista uruguayo del diario "La República", Roger Rodríguez, declara en la causa que el Juez Federal, Dr. Norberto Oyarbide, instruye sobre el cambio de identidad de Macarena Gelman. Entre las pruebas documentales aportadas por la investigación periodística se encuentra la indagación que permitió ubicar la Base Valparaíso, a la que habría sido llevada María Claudia para darle muerte.

19.05.2006. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado en lo Penal de 15º Turno. Citación para presentarse al Juzgado el día 07.06.2006 a los Dres. Carlos Ramela Regules y Gonzalo Fernández en autos Exhorto Extranjero N° 6, Folio 30.

03.06.2006. Respuestas del ex capitán de Granaderos, Ricardo Medina, entrevistado por el diario

“El Observador” en Cárcel Central: (...) *Esa detención (la de María Claudia García) como todas las operaciones que se hacían, fue conocida por los mandos. (La mujer) fue detenida en Argentina -por oficiales que se ausentaron del país-, permaneció en un local de las Fuerzas Armadas (la sede del Servicio de Información de Defensa, en Bulevar Artigas y Palmar), fue llevada al Hospital Militar, tuvo familia, volvió al local, entregan el bebé y a la madre la hacen desaparecer; y todo con participación de diferentes fuerzas, disponiendo de medios a su voluntad para una operación de esta magnitud, ¿y en provecho personal? -o sea, ¿no es una operación oficial?- ¿pero de qué me hablan? Obvio que los mandos sabían. Fueron partícipes necesarios de estas acciones.*

06.06.2006. República Oriental del Uruguay. Ministerio Público y Fiscal. La Fiscal, Dra. Ana María Tellechea, se pronuncia a favor de extraditar a los cinco militares y un policía uruguayos requeridos por la Justicia Federal de la República Argentina bajo la acusación de *asociación ilícita y privación ilegal de libertad* por el secuestro y desaparición de María Claudia García. La Fiscal considera que *no existe cosa juzgada* porque los militares requeridos *no fueron juzgados en Uruguay*, y considera que los delitos que se les imputa no están prescriptos. El juez, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini tiene un plazo de 20 días para emitir su fallo.

08.06.2006. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. El Juez, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini, hace lugar al pedido de prueba solicitado por los abogados defensores de seis militares detenidos sobre los que recae un pedido de extradición de la República Argentina. El juez solicita, en un plazo de 20 días, que su colega argentino, el Dr. Guillermo Montenegro, le remita los documentos pedidos por la defensa de los militares dentro de la causa “Videla, Jorge Rafael y otros s/privación ilegal de la libertad personal”.

03.07.2006. Se fuga del Hospital Central de las Fuerzas Armadas el detenido por la causa, Cnel. (R) Gilberto Vázquez. Será apresado nuevamente días después.

10.07.2006. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. Ingresa nuevo pedido de extradición de militares y policías uruguayos librado por el Juez Federal argentino, Dr. Norberto Oyarbide. El pedido refiere a una investigación sobre niños secuestrados durante la dictadura uruguaya, entre ellos, Macarena Gelman. El Juez uruguayo, Dr. Gustavo Mirabal, requiere a su colega que explicita por qué delito solicita la extradición de los militares uruguayos, entre los que se incluye el nombre de José Umpiérrez, quien no figura en los registros de identificación civil en el Uruguay.

25.07.2006. República Argentina. El Juez Federal, Dr. Daniel Rafecas declara la inconstitucionalidad de uno de los diez decretos de indulto (Decreto 003/89), concedidos en octubre de 1989 por el Presidente argentino, Dr. Carlos Saúl Menem, a los militares uruguayos José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y al policía Hugo Campos Hermida. Los mismos, en 1986, fueron procesados por 22 casos de torturas practicadas en el centro clandestino de reclusión “Automotoras Orletti”. El indulto presidencial imposibilitó su extradición solicitada por la justicia argentina a Uruguay, a fines de 1980.

25.07.2006. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El Juez, Dr. Gustavo Mirabal, ordena la detención del Cnel. (Av) retirado, José Uruguay Araújo Umpiérrez, integrante del Servicio de Información de Defensa (SID), requerido por la justicia argentina.

06.11.2006. República Oriental del Uruguay. El Juez, Dr. Daniel Tapié, informa a los militares y policías uruguayos acusados de participar en “Automotores Orletti” acerca de los pedidos de extradición de los jueces argentinos, Dres. Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide.

01.12.2006. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado en lo Penal de 1er Turno. Suprema Corte de Justicia remite: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de Argentina. Oficio N° 474/06 Ref: 143/06 de 08.05.2006, solicitud de extradición. Fallo del Juez, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini. *Haciendo lugar a las extradiciones de Gilberto Valentín Vázquez Bissio, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Jorge Silveira Quesada, Ricardo José Medina Blanco, José Nino Gavazzo Pereira y José Ricardo Arab Fernández.*

26.11.2007. República Argentina. Un artículo periodístico de Victoria Ginzberg publicado en el diario “Página 12”, informa que Juan Gelman, a través de su abogado, Dr. Marcelo Buido, pidió que

cinco represores argentinos fuesen juzgados por el asesinato de su hijo, Marcelo Ariel Gelman.

26.02.2008. República Oriental del Uruguay. Macarena Gelman, a través de su abogado uruguayo, Dr. José Luis González, entrega nuevas pruebas a la justicia con el objetivo de reabrir la causa por la desaparición en Uruguay de su madre.

29.02.2008. República Oriental del Uruguay. En un artículo periodístico el semanario “Brecha” informa que: *Macarena Gelman solicitó, el miércoles 26, la reapertura de la investigación por la desaparición forzada en 1976 de su madre, María Claudia García. (...).*

La reactivación de la indagatoria se pide sobre la base de nuevos datos: el reconocimiento oficial por parte de la Fuerza Aérea de la ejecución en 1976 de vuelos clandestinos desde Argentina a Uruguay en los que se trasladaban presos políticos; la aparición de cuerpos de detenidos desaparecidos enterrados en predios militares o en lugares que habían sido custodiados por las Fuerzas Armadas. (...).

11.04.2008. República Oriental del Uruguay. El periódico “La República” informa que el Fiscal, Dr. Eduardo Fernández Dovat, será el representante del Ministerio Público que entenderá en la “causa Gelman”. *El magistrado también deberá determinar, en caso de que desarchiva la causa, si asume competencia o si traslada el expediente al juez penal Luis Charles, quien tiene a su cargo la investigación sobre “Segundo Vuelo”, en el cual María Claudia fue trasladada de forma clandestina al Uruguay.*

13.08.2008. República Oriental del Uruguay. El Juez, Dr. Pedro Salazar, reabre la causa judicial luego de que la propia Macarena Gelman aportara nuevas pruebas.

13.10.2008. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”: *El juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, libró un exhorto internacional hacia la República Argentina, solicitando interrogar a dos ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en el marco de la causa por la cual se indaga el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman. El magistrado solicitó vía exhorto el testimonio de los ex agentes Eduardo Ruffo y Eduardo Cabanillas, ambos “privados de libertad”, por su accionar represivo (torturas) en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.*

30.10.2008. República Oriental del Uruguay. El diario “El Observador” publica una nota en la que informa que, *el antropólogo del Instituto Técnico Forense, Horacio Solla, entregó un mes antes al Juzgado que investiga la desaparición de María Claudia García de Gelman un informe elevado al Juez y enviado a la Fiscalía que sostiene, con un altísimo porcentaje (de probabilidades), que se había encontrado el cráneo de la ciudadana argentina desaparecida. Solla realizó una tarea de comparación entre el cráneo y fotografías tomadas a la mujer (...).* El cráneo había sido hallado en tumbas del cementerio de Vichadero, Rivera, en el año 2005.

30.10.2008. República Oriental del Uruguay. Comunicado público de Macarena Gelman ante los trascendidos de prensa. (...) *Desconozco el grado de confiabilidad del procedimiento utilizado, protocolo y contexto en el cual fueron analizados los restos de los cuales se habla (...). Asimismo, quisiera expresar mi profundo malestar y preocupación por el manejo imprudente y apresurado de tan delicada información (más allá de que sea finalmente confirmada o desestimada), sin tener en cuenta la repercusión que ello acarrea a nivel persona y emocional (...).*

31.10.2008. República Oriental del Uruguay. El diario “El Observador” informa que el Fiscal, Dr. Luis Bajac, le pidió ayer al Juez, Dr. Pedro Salazar, el examen de ADN sobre los restos hallados en Vichadero.

11.11.2008. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia

Dr. Jorge Ruibal Pino

De nuestra mayor consideración:

En atención a las informaciones que han adquirido estado público en los últimos días relativas a investigaciones judiciales sobre eventuales hallazgos de restos de personas detenidas-desaparecidas en el territorio nacional, esta Secretaría tiene el agrado de comunicar a esa Corporación que, en cumplimiento de sus cometidos, está en condiciones de recomendar los

estudios científicos de ADN pertinentes, así como facilitar las gestiones para su realización tanto en nuestro país como en el extranjero.

(...) Firman: Soledad Cibils, José López Mazz, Álvaro Rico y Juan Faroppa Fontana.

05.12.2008. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), Enrique Bonelli, y el ex Comandante en Jefe de esa fuerza, José Pedro Malaquín, declararon ayer ante la Justicia en el marco de la causa que investiga la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976. (...). Bonelli respondió sobre “preguntas concernientes a la operativa de la Fuerza Aérea de aquel momento y de los vuelos de los que estamos hablando, es decir (lo referido a) los aviones y las tripulaciones”. (...). En tanto, el interrogatorio de Malaquín refirió a su participación en el “segundo vuelo”, del cual fue tripulante. Las investigaciones realizadas sobre detenidos desaparecidos revelaron que los militares (R) Walter Pintos, Malaquín y Daniel Muñoz, actuaron como piloto, copiloto y tripulante, respectivamente en ese vuelo.

06.12.2008. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”, el ex comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti y el general Raúl Glodtofsky, comparecieron ayer ante la Justicia a prestar su testimonio en la indagatoria por el secuestro, traslado clandestino y posterior desaparición de María Claudia (...).

12.03.2009. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”, el antropólogo forense Horacio Solla y el catedrático Grado 5 en Medicina Forense, Guido Berro, comparecieron ayer ante la Justicia en “audiencia ampliatoria” por la identificación de un cráneo encontrado en el cementerio de Vichadero. (...)

Las muestras del cráneo serían enviadas a un laboratorio en España y a otro en Argentina. En este último ya existen muestras de sangre de Macarena Gelman (...).

27.08.2009. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”: Dos laboratorios extranjeros especializados en análisis genéticos desestimaron un vínculo materno filial entre un cráneo hallado en la localidad de Vichadero y la joven Macarena Gelman (...).

02.09.2009. República Oriental del Uruguay. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz emitió un Comunicado de Prensa.

Ante los hechos de conocimiento público, relacionados con técnicas de identificación de personas detenidas-desaparecidas en nuestro país, y en el marco de sus cometidos específicos, la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz entiende necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

1.- La búsqueda de personas detenidas-desaparecidas en un proceso complejo, que implica diversas instancias gubernamentales; jurídicas y académicas.

2.- La identificación de las personas detenidas-desaparecidas requiere sostenerse en procedimientos científicos-técnicos precisos y reconocidos de acuerdo a lo establecido en los estándares internacionales en la materia. La aplicación de estas técnicas genera relevantes efectos jurídicos, al constituir medios de prueba idóneos en las correspondientes causas judiciales.

3.- La identificación de personas detenidas-desaparecidas busca dar respuesta, en primer lugar, a las demandas de los familiares de las víctimas directas, de manera legítima y conforme a las obligaciones del Estado uruguayo de promoción, protección, garantía y reparación en el marco del derecho (...).

4.- Los procedimientos de identificación constituyen una fuente potencial de daño a los familiares cuando los responsables de los mismos intervienen de modo inadecuado, sea por el cuidado de los restos o por el manejo de la información que se difunde sobre el caso concreto.

5.- La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, oportunamente, comunicó al Poder Judicial su disposición para facilitar la realización de exámenes de ADN en todos aquellos casos en que se investiguen presuntos casos de desaparición forzada.

6.- En función de estas consideraciones, la Secretaría de Seguimiento considera que la identificación de personas detenidas-desaparecidas debe realizarse empleando estándares y protocolos internacionales, que admitan verificación cruzada de los resultados a los efectos de dar garantías, tanto para los familiares como para el Poder Judicial. A la vez, estos procedimientos

deben partir de la base de que hay una jerarquía dentro de las técnicas de identificación utilizadas, tenerse en cuenta la existencia de diferentes técnicas:

a) por una parte, aquellas que permiten la exclusión de un individuo, pero que no permiten realizar identificaciones positivas (...).

b) por otra parte, aquellas técnicas que sí permiten la identificación positiva, mediante la comparación de huellas dactilares; las cartillas dentales y las pruebas de ADN. 7.- En consecuencia, la Secretaría de Seguimiento entiende pertinente no difundir supuestas identificaciones a partir de investigaciones sobre personas detenidas-desaparecidas hasta que no se haya procedido a la identificación positiva, en especial mediante pruebas de ADN. Complementariamente, se considera que el resultado de estas investigaciones solamente debe hacerse a través de vías oficiales, teniendo siempre en cuenta la necesidad de informar, en primer lugar, a los familiares involucrados.

Montevideo, 2 de setiembre de 2009

03.11.2009. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”, en la fecha se reabre la “causa Gelman”:

La justicia retomará hoy la investigación por el secuestro en Argentina, posterior desaparición en Uruguay de María Claudia García de Gelman. (...) La totalidad de los represores citados para la presente semana fueron condenados en primera instancia por el juez penal de 19° Turno, Luis Charles, en la causa denominada “Segundo Vuelo” de Automotores Orletti, a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría, por reiterados delitos de “homicidio muy especialmente agravados”.

Los citados para el 3 de noviembre son: el ex jerarca policial Ricardo Medina Blanco y el coronel (R) Gilberto Vázquez Bissio.

Para el día 4, el coronel (R) Jorge Silveira Quesada y José Ricardo Arab (ex militar).

Al día siguiente la citación es para el ex policía José Sande Lima y el coronel (R) Luis A. Maurente Mata.

(...) La comparecencia de Gavazzo estaba prevista para la jornada de hoy pero “por motivos de salud” debió postergarse. El militar, se encuentra internado en el Hospital Militar y los médicos del nosocomio recomendaron su no comparecencia ante la Sede, por lo cual se resolvió postergar la audiencia, dijeron las fuentes.

Por su parte, Ernesto Ramas también se encuentra internado en el Hospital Militar “pero su situación es diferente, porque su internación es permanente”, por lo cual, seguramente el juez Salazar disponga de una Junta Médica para determinar si el militar se encuentra en condiciones de prestar testimonio (...).

23.12.2009. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”, el día anterior *declaró ante el Juez Pedro Salazar y el Fiscal Ariel Cancela el coronel (r) José Nino Gavazzo y realizó un “racconto de los hechos investigados” (...).*

10.05.2010. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario a Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz. *Se solicita tenga a bien remitir a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario el Informe Personal con respecto a la Sra. María Claudia García de Gelman, incluido en el Informe Final entregado al Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle el día 10 de febrero de 2003.*

28.06.2010. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno, actuando en la Fiscalía el Dr. Ariel Cancela, concurre el Dr. José López Mazz, quién será consultado acerca de los hallazgos realizados por el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF).

30.06.2010. República Oriental del Uruguay. Oficio N° 143/2010. *En autos caratulados: “José Luis González en representación de Juan Gelman – DCIA” Ficha IUE: 90/10462/2002, solicita (...) peticionando que se realice el análisis de los restos óseos, para determinación de especies, por parte del Servicio de Antropología Forense de la Morgue Judicial (Argentina), respecto del material obtenido por el GIAF en las excavaciones realizadas en el Batallón 14 de Toledo (...).*

23.08.2010. República Oriental del Uruguay. Poder Judicial. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno, envía Oficio N° 473/10 al Sr. Secretario de la Presidencia de la República,

a los efectos de dar cumplimiento a la resolución N° 1406/2010, por la cuál corresponde proceder como lo solicita el Sr. Fiscal, con el fin de que se proceda a la realización de las operaciones, tendientes a la búsqueda de los restos de María Claudia García, en las zonas determinadas en los documentos y en la información testimonial referida. (...) recomendamos la conveniencia y oportunidad de continuar trabajos de mayor profundidad y resolución que permitan obtener nuevas pruebas. En base a ello se resuelve: 1) Realizar un relevamiento especial del lugar, practicándose por la Sede una inspección ocular (...). 2) Sin perjuicio de lo anterior, se dispone que: el equipo antes citado, dirigido por el Dr. José López Mazz, de acuerdo a lo informado por el mismo y dentro de las posibilidades presupuestales del Poder Ejecutivo y demás entidades públicas que han colaborado, realice los trabajos necesarios en la nueva zona delimitada, con el fin de ubicar restos humanos que pertenezcan a Claudia García de Gelman (...).

05.10.2010. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno. Oficio N° 603/2010.

Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay. Presente.

En autos caratulados: "José Luis González en representación de Juan Gelman", Ficha IUE: 90-10462/2002, cúpleme elevar a Usted el presente a efectos de comunicarle que esta Sede ha dispuesto que el equipo dirigido por el Dr. José López Mazz realice trabajos necesarios en la nueva zona delimitada, dentro de las posibilidades presupuestales que ese Poder disponga, y según surge la misma, de las declaraciones del mencionado antropólogo y la documentación, cuyo testimonio se acompaña con este Oficio, ello con el fin de ubicar restos humanos que pertenezcan a CLAUDIA GARCÍA DE GELMAN.

Saluda al Señor Presidente con la más alta distinción. Dr. Pedro Salazar. Juez Letrado

09.12.2010. República Oriental del Uruguay. Poder Judicial. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno, envía solicitud de documentación a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Oficio N° 762/2010. En autos caratulados "JOSÉ LUIS GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN GELMAN. DCIA" Ficha 90-10462/2002 se libra a Ud. el presente a efectos de solicitarle se sirva REMIOTIR A LA BREVEDAD a esta sede: INFORME SI SE OBTUVO RESPUESTA DEL MATERIAL OBTENIDO POR EL GIAF, POR PARTE DEL SERVICIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Saluda a Ud. muy atte.,

Esc. Enrique Madrugá (Firma)
ACTUARIO ADJUNTO

Dr. Pedro Salazar Delgado (Firma)
JUEZ LETRADO

SUMA: contesta oficio 762/2010

SEÑOR JUEZ LETRADO DE 1ª INSTANCIA EN LO PENAL DE 2º TURNO-

Alberto Breccia Guzzo en su calidad de Secretario de la Presidencia de la República, compareciendo en autos caratulados: "JOSÉ LUIS GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN GELMAN. DCIA" Ficha 90-10462/2002, al Señor Juez se presenta y dice:

Que en relación a lo solicitado por Oficio 762/2010, viene a manifestar lo siguiente:

a) Por oficios 473 y 603/2010 se comunicó a este Poder Ejecutivo que se había dispuesto la realización de los trabajos necesarios por parte del equipo de Investigaciones Arqueológicas coordinado por el Dr. José López Mazz, dentro de una nueva zona ya delimitada. En su mérito la Presidencia de la República se encuentra en vías de suscribir el Convenio pertinente con la Universidad de la República a efectos de concretar la realización de los trabajos dispuestos judicialmente. Todo ello en consonancia además con la voluntad política de esta Administración de continuar con las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el período de facto. Cabe destacar que el Convenio a suscribirse prevé el comienzo de las excavaciones en el área delimitada a que hace referencia el oficio recibido, para los primeros días de febrero del año próximo.

b) Por oficio 762/2010 se solicitó información sobre una eventual respuesta al Servicio de

Antropología Forense de la República Argentina sobre el material obtenido por el GIAF y que enviara a dicho Servicio la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Al respecto, de acuerdo a las gestiones realizadas por la citada Secretaría, el expediente se encontraría a la espera de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efectos de obtener la autorización para el cumplimiento de los trabajos solicitados. Ante la cercanía de la Feria Judicial Mayor es razonable prever que la repuesta por parte del Gobierno Argentino se obtendrá finalizada esta.

Por lo expuesto, AL Sr. JUEZ PIDO:

Se sirva tener presente lo manifestado y por contestado el Oficio 762/2010.-

[Firma]

Dr. Alberto Breccia Guzzo

Secretario de la

Presidencia de la República

23.12.2010 República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. En respuesta al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno.

(...) De acuerdo a las gestiones realizadas por la citada Secretaría, el expediente se encontraría a la espera de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efectos de obtener la autorización para el cumplimiento de los trabajos solicitados. (...).

19.02.2011. República Oriental del Uruguay. El diario "El País" publica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) confirmó una resolución, firmada el 23 de junio de 2005 por el entonces presidente Tabaré Vázquez, mediante la cual el gobierno excluyó de la Ley de Caducidad el caso de la desaparición de la joven argentina María Claudia García de Gelman, en 1976. Un grupo de militares retirados se presentaron en 2006 ante el TCA reclamando la anulación de esa decisión, alegando que la misma viola sus "derechos adquiridos" porque durante el gobierno de Jorge Batlle el caso se había amparado dentro de la ley de Caducidad.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de María Claudia García de Gelman.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 5.2

10.04.2003. *Con relación a las denuncias correspondientes a extranjeros, que se refieren todas a ciudadanos argentinos (ANEXO Nº 5), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes: (...)*

b. Considera confirmada parcialmente la denuncia, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que la persona que se individualiza en el ANEXO Nº 5.2 fue detenida en la Argentina y trasladada a nuestro país, donde estuvo detenida en un centro clandestino de detención y dio a luz una hija que le fue quitada y entregada a una familia uruguaya, pero no ha podido confirmar plenamente las circunstancias de su muerte.

Las denuncias referidas en los literales a. y b. precedentes demuestran, a juicio de la COMISIÓN, que las personas involucradas fueron arrestadas y trasladadas por fuerzas que actuaron de forma coordinada y no oficial o no reconocida como oficial.

1.- La COMISIÓN PARA LA PAZ considera parcialmente confirmada la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana argentina MARÍA CLAUDIA GARCÍA IRURETAGOYENA o IRURETA GOYENA CASINELLI (C.I. 7.808.422 de la República Argentina), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que:

a. Fue detenida en la madrugada del 24 de agosto de 1976 junto a su esposo, Marcelo Ariel Gelman (también desaparecido y cuyos restos fueron luego ubicados en la Argentina), en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires y trasladada al centro clandestino de detención de AUTOMOTORES ORLETTI.

- b. A pesar de que no tenía ninguna militancia política que la relacionara con el Uruguay, fue trasladada en la segunda semana de octubre de 1976, cursando un avanzado estado de gravidez, al Uruguay, siendo alojada en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), ubicado en la Avenida Bulevar Artigas esquina Palmar.
 - c. Se mantuvo en la sede del SID, separada de los demás detenidos que se hallaban en ese centro clandestino de detención, en la planta baja del edificio.
 - d. A fines del mes de octubre o principios de noviembre fue sacada del centro clandestino de detención y llevada al Hospital Militar para el parto, donde dio a luz una niña.
 - e. Después de dar a luz, fue reintegrada junto con el bebé al SID, donde volvió a permanecer separada del resto de los detenidos allí alojados.
 - f. A fines de diciembre de 1976 fue sacada del SID, junto con la niña, que le fue sustraída y entregada a un policía, quien la inscribió como hija legítima.
2. Después de sustraerle a la niña, una versión -confirmada por fuentes militares- refiere a que María Claudia García Irureta Goyena Casinelli fue derivada a una base clandestina militar, donde se le dio muerte, enterrando posteriormente sus restos en un predio militar.
 3. Otra versión, proveniente también de fuentes militares a los que se implica como involucrados en el operativo, insiste en sostener que, luego de la sustracción de la niña, la madre fue entregada a los represores argentinos de AUTOMOTORES ORLETTI, quienes la vinieron a buscar a Montevideo y la retornaron a la República Argentina en lancha, desde el puerto de Carmelo, habiéndole dado muerte en el vecino país.
 4. La COMISIÓN PARA LA PAZ concluye que el secuestro de esta joven, sin relación alguna con el Uruguay, no tiene explicación lógica y sólo pudo obedecer al propósito de sustraerle su bebé. La COMISIÓN ha formado convicción, también, de que luego de ello, se dio muerte a la detenida.
 5. El carácter parcial de la confirmación sólo responde, de acuerdo a la metodología y diversas categorías estructuradas por la COMISIÓN en el Informe Final, a la imposibilidad de obtener una versión coincidente sobre las circunstancias de su muerte y el destino posterior de sus restos.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985.

Anexo N° 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información de los ciudadanos denunciados como desaparecidos hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

22. María Claudia García Irureta de Gelman

Fue trasladada a Montevideo desde Buenos Aires presuntamente por personal del Servicio de Información de Defensa, en el mes de octubre de 1976.

Estuvo detenida en la sede del S.I.D. (Servicio de Información de Defensa) ubicado en la Av. Bulevar Artigas esquina Palmar, separada de los demás detenidos, en avanzado estado de gravidez.

Después de dar a luz en el Hospital Militar fue trasladada nuevamente al mismo lugar de detención.

En diciembre del año 1976 se la separó de su hija y fue trasladada a los predios del Batallón I Paracaidistas N° 14 donde se le dio muerte.

Sus restos fueron enterrados en el lugar y no habrían sido exhumados en el año 1984, permaneciendo a la fecha en el área mencionada.

08.08.2005. Comando General de la Armada. OF. COMAR N° 217/08/VIII/05. Extracto de la información existente en los archivos de la Armada Nacional respecto a los 26 casos confirmados de personas detenidas desaparecidas en el Uruguay de acuerdo al Informe de la Comisión para la Paz.

(Sin información)

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto:

*Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.
0503023 0281 (S).*

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese Servicio.

El motivo de dicha solicitud, alegado por el S.I.D., fue el de preservar la vida de las personas detenidas en la República Argentina, trasladándolas a nuestro país, ya que de la información existente, surgía la posibilidad inminente de muerte de las mismas en aquel lugar.

En función de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que terminó haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S).

Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúmplame elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victoria Godoy Vera.

1. De las operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referentes a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y que no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron los registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posterioridad al recibo y registro que de los mismos realizó personal del Ministerio del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.-T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU-P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros. (...).

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos (radio izquierdo, en el Batallón N° 13)

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación: 02.12.2005. Equipo de Arqueología de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (GIAF), en consulta con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), asesores designados por la Presidencia de la República para cooperar con los investigadores uruguayos.

Al mediodía es anunciado el hallazgo en el Batallón de Infantería Blindado N° 13 de un cráneo semienterrado con el maxilar inferior visible, ubicado bajo una capa de material de construcción, en la zona del monte, lateral derecho, costado norte, a 8 cms. de la superficie. En la tarde es exhumada una osamenta completa.

A poca distancia, es hallado un fragmento de resto óseo de 1.5 gramos de peso correspondiente al radio izquierdo que podía corresponder al cuerpo de una mujer.

Identificación: Triple análisis de ADN. Negativos. Se obtienen muestras de sangre de familiares de los detenidos desaparecidos: María Claudia García IruretaGoyena de Gelman, Amelia Sanjurjo Casal y Elena Quinteros.

16.03.2006. República Argentina. Córdoba. Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular LIDMO. Estudio ZAP-T12. Conclusiones: 1. No fue posible obtener un perfil genético para sistemas STR autonómicos; 2. No fue posible amplificar ni secuenciar ADN mitocondrial; 3. No se encontró presencia de inhibidores de la PCR; 4. La muestra ZAP-T12 presenta probablemente una extensa degradación del ADN que imposibilitó obtener resultados en los sistemas ensayados; 5. Debido a que no se obtuvieron resultados en la muestra ósea, no se procesaron las muestras de referencia a comparar con la misma.

12.05.2006. Policía de Montevideo. Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento Laboratorio Biológico. Asunto N° 00021/06. Informe Laboratorio N° 611/05 y 6/06/B.vd. Conclusiones: Tras realizar repetidamente el ADN nuclear procedente del fragmento óseo no se pudo llegar a obtener resultados concluyentes debido a la inconsistencia de los mismos, como consecuencia de la alta degradación de la muestra y la presencia de inhibidores comprobada en geles de agarosa teñidos con bromuro de etidio, dicha degradación imposibilitó además el análisis de la secuencia del ADN mitocondrial (ADNmt) para la muestra en cuestión.

19.05.2006. España. Universidad de Granada. Departamento de Medicina Legal. Laboratorio de Identificación Genética. Informe de Criminalística C03/06. Resultados: El resultado del análisis del ADNmt de la muestra ósea estudiada ha sido negativo.

Partida de defunción:
Sepultura:

GARCÍA KIEFFER, Manuel Eduardo²

Datos personales

Sexo: Masculino.
Documento de Identidad: 6.260.866 (documento argentino).
Credencial Cívica:
Individual dactiloscópica:
Edad: 33 años.
Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1944.
Lugar: Santa Fe.
Nacionalidad: Argentina.
Estado civil: Casado.
Hijos:
Domicilio: 25 de Mayo 1641, Santa Fe. Argentina.
Estudiante:
Ocupación:
Alias: “el Bicho, García”.
Militancia: “Montoneros”.

Detención

Fecha: 29.09.78.
Lugar: Aeropuerto de Carrasco, Canelones. Uruguay.
Hora: 11 hs.
Reclusión: Prefectura Nacional Naval hasta el 5 de octubre del mismo año.
Circunstancias: Detenido por personal de Prefectura al arribar a Uruguay, proveniente de Asunción del Paraguay.
Testigos:
Testimonios: En la denuncia presentada por su esposa María Cristina Benassi de García a las autoridades de Uruguay consta que: *Manuel Eduardo García junto a la hermana de la denunciante, María Catalina Benassi, fueron detenidos en el Aeropuerto de Montevideo el día 29/9/78, aproximadamente a las 11 hs, cuando llegaban del viaje proveniente de Asunción del Paraguay, por personal de Prefectura.*

Desaparición

Traslado:
Fecha: posiblemente el 05.10.78.
Medio:
Fecha posible de fallecimiento: diciembre de 1978.
Lugar: Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)³.
Hora:
Circunstancia:
Testigos: sobrevivientes de la ESMA.
Testimonios:
Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha patronímica⁴.

² Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Comando General de la Armada. Informe al Presidente de la República. 26.09.2005.

³ Información proporcionada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos.

⁴ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

APELLIDOS y NOMBRES

GARCÍA KIEFFER: Manuel Eduardo.- (1) (1) Extraído de PNN de la DNII del 20/9/78.-

Céd. de Ident. ARGENTINA 10.1000.047 (1)

Ocupación Comerciante (1)

Organización

Domicilio 25 de Mayo 1641, 9no. Piso, Ap. "A" SANTA FE – ARGENTINA (1)

Otros Datos Ciudadano argentino, nacido en Santa Fe el día 23 de noviembre de 1944, hijo de Manuel y Lidia Esther.- (1)

ANTECEDENTES

29/Set./978: Detenido junto a María Catalina BENASSI GARCÍA, por personal del D-2 destacado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a solicitud de la Direc. de Migración, en virtud de que su acompañante BENASSI GARCÍA se encontraba requerida /

por Parte Nro. 81 del 10/10/77 de la Prefectura Nal. Naval dirigido a la Dirección de Migración. Posteriormente ambos fueron entregados a un Sr. Oficial de la P.N.N.- (Ver P. de N. de la DNII del 30/9/78) ec.-

ABRIL 1983 – REVISADO – R 23

DICIEMBRE 1988 – REVISADO R 28

REV. 1999 – N° 097

29.09.1978. División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (DIPRE-PNN). Se encuentran allí detenidos, hasta el 5 de octubre de 1978, dos ciudadanos argentinos (luego desaparecidos): Catalina Benassi García y Manuel Eduardo García Kieffer⁵.

MEMORANDO COMAR 04/06

DE: COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA

PARA: MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

ASUNTO: Lista de Personas desaparecidas, pertenecientes al Grupo de Acción Unificado [sic] (GAU) entregada a la Armada Nacional en el año 2005.

Montevideo, 13 de julio de 2006

DESARROLLO

El presente Memorando es un complemento a los informes anteriormente presentados por la Armada Nacional y está referido a las 45 personas detalladas en la nómina de ciudadanos desaparecidos, entregada por el Poder Ejecutivo. Está basado en la investigación y el análisis de documentos, no arrojando resultados concluyentes, a pesar de haber abarcado la totalidad de la información encontrada sobre las personas desaparecidas.

Resumen Sumario

(...)

6.- Respecto a los ciudadanos argentinos María Catalina Benassi García y Manuel Eduardo García Kieffer, los registros existentes permiten confirmar que ambos estuvieron detenidos en la División de Investigaciones de Prefectura (DIPRE, actual DIVIN), entre el día 29.09.798 y el día

⁵ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Memorando del Comandante en Jefe de la Armada, Vicealmirante Juan H. Fernández Maggio, entregado a la Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berruti. 13.07.2006.

05.10.978, fecha en que fueron puestos en libertad “por Orden Superior”. (...).

Informes Militares

Armada Nacional. Inteligencia (N-II)⁶.

GARCÍA KIEFFER, Manuel Eduardo

DATOS PERSONALES

CÉDULA DE IDENTIDAD: 6.260.866 (Arg.)

DIRECCIÓN: 25 de Mayo 1641 (Santa Fe)

CÓNYUGUE: María Cristina BENASSI

CRONOLOGÍA

- 07/10/978 *Fue detenido el 29/09/978 por efectivos policiales junto con su cuñada, María Catalina BENASSI GARCÍA, cuando arribaron al Aeropuerto de Carrasco provenientes de Asunción del Paraguay. Su captura había sido requerida por la Prefectura Nacional Naval, donde fueron entregados (Parte de Novedades 237/78 – DNII) (FICHA EMINT)*
- 06/11/978 *Fue liberado el 05/11/978 por Orden Superior.*
- 06/11/978 *El SID solicita telefónicamente a N-2 información referente a la detención de ambos. Consultado DIPRE responde que fueron detenidos por integrar una nómina de sediciosos argentinos y puestos en libertad el día 05/10/978 por orden superior (FICHA EMINT)*
- 30/01/980 *El Ministerio de Defensa Nacional solicita información si se encuentra detenida en ámbito de la Armada. Se le contesta negativamente (Carpeta 221/79 inciso 12 – MDN) (FICHA EMINT)⁷*
- 20/03/80 *El Consejo de Estado solicita información si se encuentra detenido en el ámbito de la Armada. Se le contesta negativamente. (FICHA EMINT)*
- 28/02/005 *Tras la edición del libro “A todos ellos...”, N-2 realiza un nuevo estudio de los casos de desaparecidos que de alguna forma involucran a la Armada, se consulta a DIVIN (antigua DIPRE) y a PREMO respecto a este caso recibiendo como respuesta que no existen registros de época. (FICHA EMINT)*

FICHA EMINT⁸ [manuscrito]

[Al margen] 69822fo = 3

Apellidos y Nombre: GARCIA KIEFFER ó SKIESSER, Manuel Eduardo

Documentos: C.C

C.I: 10.100.047 (Arg.)

Domicilio: 25 de Mayo 1641 – Piso 9 - Apto. A (Santa Fe)

Lugar y Fecha de Nacimiento: Argentina – 34 años/78

Ocupación: Comerciante

<i>Fecha</i>	<i>Origen</i>	<i>Antecedentes</i>
<i>7/X/78</i>	<i>Doc. Part. Nov. 273/78 –</i>	<i>El 29/IX/78 fue detenido junto a BENASSI GARCÍA,</i>
	<i>Origen: D.N.I.I. -</i>	<i>MARÍA CATALINA (procedente de Asunción del Paraguay) entregados a P.N.N. quienes habían solicitado su detención.</i>
<i>6/XI/78 -</i>	<i>--- - Origen: DI.PRE.</i>	<i>- Detenido el 29/9/78 en el Aeropuerto de Carrasco en averiguaciones junto a BENASSI GARCÍA, MARÍA CATALINA. Detenidos por pertenecer a una nómina de sediciosos argentinos.</i>

⁶ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Comando General de la Armada. Informe al Presidente de la República. 26.09.2005. Anexos.

⁷ Ídem.

⁸ Ídem.

6/XI/78 -	--- – Origen: N2	Liberados el 5/XI/78 por Orden Superior. - S.I.D. solicita si se encuentra detenido en el ámbito de la Armada por vía telefónica
30/I/80	– Cpta. 221/79 inc. 13	Solicita información si se encuentra detenido en el ámbito Origen: MDN de la Armada, vía teléfono.
28/02/2005 -	--- - Origen: N 2	– Tras la edición del libro “A TODOS ELLOS”, N2 realiza un nuevo estudio de los casos de los Desaparecidos que de alguna forma involucran a la ARMADA, se consulta a DIV.IN (antigua DI.PRE.) y a PRE.MO. respecto a este caso recibándose como respuesta que no existen registros de esa época.

Ficha de Prefectura Nacional Naval⁹.

Servicio de Seguridad Portuaria

División Informaciones

PRONTUARIO N° 51925

Filiación de: Manuel Eduardo GARCÍA

Nacionalidad: Argentina

Nació el día 23 de Noviembre de 1944 en Santa Fe (Argentina)

Hijo de: Manuel y Lidia Ester

Profesión: Comerciante

Documento: 10.100.047 Arg.

Leer: sí

Escribir: sí

Cutis: blanco

Cabello: canoso

Estatura: 1,83

Frente: mediana

Cejas: separadas

Boca: mediana

Labios: medianos

Nariz: mediana

Mentón: saliente

Ojos: castaños

Señas particulares

Montevideo, 29 de setiembre de 1978

Firma del Identificado:

Firma del funcionario: C.V. [sic]

29.9.78 *Detenido en Averiguaciones*

Dom: 25 de Mayo 1641, piso 9 Dpto. “A” Santa Fe (Argentina)

Casado con María Cristina BENASSI

Nacida en Santa Fe (Argentina)

Profesión: Empleada

5/10/78 *Es puesto en libertad por Orden Superior*

Ver Doc. N° 799 [manuscrito y apenas legible]

20/II/980 *Al Consejo de Estado se [ilegible] por Exp. D. 204*

9/IV/980 *Se contesta al Consejo de Estado por Exp: A-00961*

Observaciones

Legajo CONADEP 2727.

Gestiones

Santa Fe, 15 de Noviembre de 1979

⁹ Ídem.

Sr. Nelson Simonetti

Me dirijo a Ud. A fin de solicitarle alguna información sobre mi esposo Manuel Eduardo García, 35 años, argentino, L.E. N° 6.260.866, y de mi hermana María Catalina Benassi, 33 años, argentina, L.C. N° 5.485.820. Ambos fueron detenidos en el aeropuerto de Montevideo el día 29/9/78, aproximadamente a las 11 hs. Cuando llegaban del viaje proveniente de Asunción del Paraguay, por personal de Prefectura.

A partir de esa fecha no he tenido noticias sobre sus paraderos a pesar de haberlo solicitado por las vías legales a las autoridades militares de su país.

Espero comprenda la angustiante situación por la que atravieso y pueda enviarme alguna noticia al respecto.

Sin otro particular saluda atte.

María Cristina Benassi de García

Denuncias

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 24.236 (Departamento de Maldonado).

Credencial Cívica: DAA 11.115.

Individual dactiloscópica: E 3344 I 4244.

Edad: 32 años.

Fecha de nacimiento: 08.03.1944.

Lugar: Departamento de Maldonado.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Soltero.

Hijos:

Domicilio: Continuación Ventura Alegre s/n, Maldonado.

Estudiante:

Ocupación: Obrero de la construcción. Funcionario del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (SUNCA) en Maldonado.

Alias:

Militancia: Frente Izquierda de Liberación (FIDEL). Edil suplente de la Junta Departamental de Maldonado por la lista 1001, Frente Amplio (FA). Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (SUNCA) en Maldonado, Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

Detención

Fecha: 02.01.1976.

Lugar: Plaza de San Fernando en la ciudad de Maldonado, Departamento de Maldonado. Uruguay.

Hora: 20 hs.

Reclusión: Batallón de Ingenieros N° 4 (Laguna del Sauce).

Circunstancia: Estaba con su tío Ramón Gelós en la Plaza cuando desde una camioneta marca Indio color celeste, con matrícula argentina, bajaron dos individuos jóvenes con campera y cabello largo y lo detuvieron por la fuerza. Un amigo suyo, testigo de los hechos, lo sigue en una moto hasta un camino de pedregullo que lleva al cuartel en Laguna del Sauce. Desde allí lo trasladan en un camión militar hasta el edificio del cuartel.

Testigos: José Pedro Correa Sosa (amigo), Rosa Esther Bonilla (hermana), Ramón Gelós (tío), Omar Varona, Sócrates Martínez, Alberto Romero, Lucas Martínez Carballo, Amado Viera (detenidos).

Testimonios: Testimonio de José Pedro Correa Sosa ante la Comisión Departamental de Derechos Humanos de Maldonado (12.06.1985): *A Bonilla, antes de la última detención lo habían llevado preso varias veces. La última vez, el 2 de enero de 1976, yo estaba con la moto que no me arrancaba, en la esquina de la Plaza de Maldonado. Paró un auto "Indio", blanco o celeste claro, con una franja azul o negra, con chapa argentina, tengo dudas por los colores porque yo andaba con lentes oscuros.*

Bajaron dos hombres jóvenes, con barba, campera y pelo largo y subieron a Bonilla. Tomaron Sarandí y Williman (ahora Libertador Lavalleja), al llegar al Cementerio tomaron por un camino oscuro de pedregullo, que lleva a Laguna del Sauce. No los seguí más porque se iban a dar cuenta y subirme a mí también. Serían las 19.30 o las 20.00 hs., entre tarde y noche. Me parece que en el "Indio" iban 4 o 5 hombres. (...) A mí me detuvieron el 25 de octubre y me llevaron al 4° de Ingenieros, después a Melo y después a Libertad. Estuve cuatro años y medio.

Cuando me estaban torturando en el 4° de Ingenieros, a fines de octubre o principios de noviembre del '76, me preguntaron por Bonilla y me dijeron: "ese no jode más". En otro interrogatorio me volvieron a preguntar por él, yo dije "Uds. Saben bien dónde está", fue lo último que me dejaron seguir, después no me acuerdo...estuve varios días tirado.

¹⁰ Legajo COMIPAZ N° 40.

Testimonio de Rosa Esther Bonilla ante la Comisión Departamental de Derechos Humanos de Maldonado: *El día 2 de enero de 1976 llegan a casa cuatro o cinco muchachos jóvenes vestidos de civil en una camioneta marca Indio de color celeste. Preguntan si está Horacio, que lo vienen a ver por un trabajo, esto ocurre a la mañana. En la tarde, los mismos jóvenes vuelven nuevamente a buscarlo sin encontrarlo en el domicilio. Nos enteramos que el mismo día, entre las 19.30 y 20.00 horas, es llevado de la Plaza de San Fernando cuando Horacio estaba hablando con su tío Ramón Gelós. Según testigos, introducido a empujones en la camioneta Indio celeste, al parecer la que ya había estado dos veces a buscarlo.*

Nos movilizamos para saber de Horacio y todo el mundo se lava las manos; en el Cuartelillo, en la Jefatura de Policía, en el cuartel y en la Base; nadie sabe nada ni está enterado de lo que le pasó a mi hermano. (...).

Testimonio de Omar Varona Rovira ante la Comisión Departamental de Derechos Humanos de Maldonado (12.06.1985): *(...) Yo estaba encapuchado y cuando me pisa el pie, me doy cuenta que es Bonilla por su voz, ya que lo conocía con anterioridad, lo veía todos los días y a cada rato. Bonilla me dice, "Varona, quedate quieto que va a ser peor". (...) Fue sólo en ese momento que menciono que noté la presencia de Bonilla. Sí, sentía los golpes que le daban, sus gritos y quejidos. (...) Nunca más supe nada de él (...).*

Testimonio de Sócrates Martínez ante la Comisión Departamental de Derechos Humanos de Maldonado (14.06.1985): *El día 3 de enero de 1976 llegaron a mi casa vestidos de particular identificándose como integrantes de las Fuerzas Armadas unas personas, aproximadamente a las 21 horas (...) en un lugar que estoy seguro por el ambiente sería Punta Ballena, nos cambian de vehículo, y nos trasladan directamente a unos ranchos que están en el predio del Batallón de Ingenieros N° 4 junto a la Laguna del Sauce.*

En ese lugar me sacan la capucha y me colocan una venda y comienzan los apremios físicos, primero "colgada", después me colocan el "submarino seco", donde pierdo el conocimiento, y cuando despierto estaba siendo atendido por un oficial que me hacía respiración boca a boca y masajes en el corazón. (...) Por mi situación me sacan la venda y pude ver a mi alrededor; donde observo que hay más detenidos, estaqueados, colgados y sentados en sillas atados. (...) Reconocí a Gelós Bonilla que estaba tirado en el suelo, lo reconocí por su cabeza y la falta de pelo. Además era una persona gorda identificable (...). Era un rancho de paja no precisando de que materiales eran las paredes, era una pieza grande, un espacio, otro ambiente que no puedo precisar lo que era, el piso era de tierra y se sentía el ruido del agua (...). Estos ranchos cuando estuve detenido en 1973 eran donde descansaba la guardia que custodiaba la laguna. (...).

Autores: Integrantes del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCHOA IV, Maldonado). Varios detenidos en sus testimonios identificaron a los siguientes efectivos militares y civiles: Sargento Amorín, Teniente Nelson Silvera de Cerro Largo, Alférez Dardo Barrios de Rocha, Teniente Carlos Techera (a) "El Caballo", Capitán Stocco, Capitán Eduardo Giordano, Oficial Cristo, Mayor Premoli, Comandante Juan Cirilo (S2 a cargo de la tortura), Coronel Artigas Bianchi, Dr. Julio César D'Albora, médico militar, Dr. José Luis Braga, médico militar, Dr. Francisco Pons, médico militar.

Casos conexos: Operativo represivo contra el Partido Comunista en Maldonado y detenciones masivas de dirigentes sindicales.

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: 06.01.1976.

Lugar: Batallón de Ingenieros N° 4 (Laguna del Sauce), en el lugar conocido como "el chiquero", a los fondos del cuartel. Sus restos habían sido encontrados en una zona de bosques ubicada entre a Ruta Interbalnearia y la Costa.

Hora: 14-15 hs.

Circunstancia: Fallece luego de estar estaqueado y recibir feroces torturas. Habría sido castrado por un guardia que estaba fuera de sí por la resistencia que oponía. El lugar donde ocurren los hechos es dentro del área del cuartel ubicada a orillas de la Laguna del Sauce, lugar utilizado para realizar la

técnica de tortura conocida como “submarino” a los presos. El día que lo matan, los militares despliegan un operativo de búsqueda en la zona para disimular su muerte.

Testigos: Amado Práxedes Viera, Julio Barrios (detenidos).

Testimonios: Testimonio de Amado Práxedes Viera ante la Comisión Departamental de Derechos Humanos de Maldonado (03.1986). En expediente del Juzgado Letrado de Primera Instancia de 2do. Turno de Maldonado: *Ahí (Batallón de Ingenieros 4) (...) y se lo habían llevado a Bonilla y había un señor de allá de La Barra, no me acuerdo del nombre, del que tenía inmobiliaria Medina. Entonces una noche estaban preguntando dónde eran los campos de Polanco, una propiedad que compró el Sindicato de la Construcción, SUNCA para un parque de vacaciones de obreros de la construcción, no recuerdo si está en Polanco de Minas o Pan de Azúcar; sé que en los límites de Minas, por ahí es entonces, yo no sé qué le estaban haciendo a ese compañero, una tortura muy tremenda, porque el tipo primero pedía que lo matasen antes de hacerle eso y después yo sentí unos quejidos bárbaros, para mí que en ese momento desapareció.*

(...) Era Horacio Gelós Bonilla. Yo lo que sentía es que él estaba como estaqueado y que las cosas que le estaban haciendo serían muy graves porque en determinado momento él dijo que para que le siguieran haciendo eso, era preferible que lo mataran; después él empezó a quejarse, a gritar y pedir que lo ahogasen o que lo matasen, hasta que la respiración que era muy fuerte se empezó a sentir cada vez menos hasta que de repente se oyó como un quejido y luego no se oyó más nada y en ese momento nos sacaron muy rápido a todos, yo calculo que en cinco minutos cargándonos de apuro en un coche y llevándonos de ahí. Eso fue lo último que yo recuerdo de él.

Testimonio de Carlos Julio Barrios ante la Comisión de Derechos Humanos de Maldonado (26.09.1986): *Venía uno uniformado, que me puso la ametralladora en las costillas y los otros de particular. Revolvieron toda la casa [fue detenido en su chacra, en las cercanías de Cerro Pelado] y dijeron que era un secuestro, que se trataba de un comando independiente. Yo no sé adónde me llevaron, supongo que sería cerca de la Laguna del Sauce. Ahí fueron indescriptibles las torturas. Me colgaron de las manos y del cuello, me pegaban fuerte por todos lados; en el estómago, en los testículos.*

También me daban picana y eso duró horas. (...). Me sentaron en el suelo y me interrogaron sobre una lista secreta de contribuyentes al Partido Comunista. De repente vino uno que le dijo al que me interrogaba... 'déjelo a ese viejo traidor, que ahora vamos a hacerle una operación a su querido camaradita Bonilla y después se la hacemos a él'... Ahí me levantan la capucha y traen a Gelós Bonilla, maneado con las rodillas junto a la cabeza. Los traían a rastras. Ahí vi que lo castraban y salía sangre a borbotones. Yo sólo veía parcialmente el cuerpo de Gelós, se quejaba espantosamente. Los quejidos se fueron apagando y a mí me ponen una venda en los ojos y la capucha y me llevan a unos 20 metros del lugar con un soldado al lado.

Ahí se produce un gran revuelo entre los torturadores y siento que no muy lejos de mí se preguntan si largaban a Viera. Varias veces les había oído decir que o hablábamos o nos mataban y tiraban al medio de la laguna. (...) Los cargaron a todos en un vehículo y me tiraron en Rincón y Francisco Maldonado. Me dijeron que no me sacara la capucha hasta que no pasaran cinco minutos. Era la madrugada del 6 de enero de 1976. (...).

Atribuido a: Personal del Batallón de Ingenieros (Laguna del Sauce) integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA IV).

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹¹.

GELÓS BONILLA: Horacio 132155

Céd. Id.

Pasaporte

C. Cívica DAA No. 11.115 (1) (1) Extraído de Libros Electorales de Maldonado.-

C. Id. Interior

¹¹ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Ocupación albañil

Organización Partido Comunista.-“Frente Amplio”.-FIDEL.-

Domicilio Ventura Alegre s/n-MALDONADO (1974)

Datos Personales Oriental, edad 24 años (1968)

OBSERVACIONES

14/7/1974:-Afiliado No. 31.078 al Partido Comunista desde el 28/3/1968, según material incautado a raíz de la detención de Rodney Tibaldo Arismendi el 8/5/1974.-apm.-7/9/74: Candidato a la Junta Departamental de Maldonado en carácter de 2do. Suplente, lista 2001 del Frente Izquierda, a las elecciones nacionales de 1971.- .fps.-14/X/1974: En la fecha se establece que el 4/XII/1970, firma un artículo en el Semanario “La Democracia” (ciudad de San Carlos-Dpto. Maldonado), titulado: “Declaración”, en apoyo al Frente Amplio.-(Ver Carpeta N° 7652-Secc.Asuntos-D.3-D.N.I.I.).-jaf.-MICROFILM – AGOSTO 1977

16/MARZO/1978.-Según Oficio N° 01 del 17/2/1978 de la Jef. Pol. de Maldonado, figura como Delegado de Mesa por el P.D.C., en las Elecciones Nacionales de 1971, CIRCUITO No. 14, calle Román Guerra s/n (MALDONADO) Ver ASUNTO No. 9-2-2-2.-rbf.-ABRIL 1983 – REVISADO – R 23

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

23/5/1985: Según “EL DÍA” de la fecha, Pág. 12, se establece que fue presentada el 22.5.85 en el Juzgado Letrado de 2do. Turno, la denuncia de su desaparición por parte de la Comisión Departamental de Derechos Humanos; uno de los integrantes de dicha Comisión, el Dr. Fernández Chávez declaró que la desaparición data de los primeros días de 1976 en ese Departamento (Maldonado), junto a “...otras violaciones a los derechos humanos”.-Ver Asunto 14-3-1-1442.-JLG.- 12.6.1985: Se informa que fue presentada en la Ciudad de Maldonado la 1ª denuncia por violación de los DD.HH., dicha denuncia corresponde a la desaparición del Titular, quien fuera edil por el F.A. y dirigente del gremio de la construcción. El mismo fue detenido en 1976.-Ver SEMANARIO “DIGNIDAD”, en su ejemplar N° 71 del 28.5.85, pág-16.-Grr.- 4/7/1985: “La Hora” del 2/7/1985, Pág. 3, informa que en el día de ayer la Comisión Investigadora de Desaparecidos de la Cámara de Diputados, recibió el testimonio de la

Desaparición del titular, junto a Félix ORTIZ, Julio ESCUDERO, y Antonio PAITTA.-mdt.-16/7/1985: “La Hora” del 8/7/1985, pág. 4, el Diputado Frenteamplista Ramón GUADALUPE del departamento de Maldonado, pidió en la Cámara de Diputados se investigue la desaparición del titular de esta ficha y las brutales torturas a las que según el denunciante fue sometido en dependencias militares del departamento de Maldonado, en el año 1976. Mdt.-30.1.1989.-Por Of. N° 28/89 de fecha 25.1.1989 del Fiscal Militar de 1er. Turno, solicita información en relación a la denuncia presentada por la Sra. Rosa Esther BONILLA, sobre la posible desaparición del titular.-Ver ASUNTO 15-4-1-89.CVG/rpjh.-

DICIEMBRE 1988 REVISADO R 29

13.3.89.-Se reitera solicitud anterior por Oficio No. 33 del 25/1/89 del Fiscal Militar de 1er. Turno.- ASUNTO 8-2-11-24.-ual.-

REV. 1999 N° 099

HOJA N° 3

OBSERVACIONES

12/12/2001.-Según dio a conocer la “COMISIÓN PARA LA PAZ” creada por el Pte. de la República, fue esclarecida la causa de su desaparición. Fue muerto por “apremios físicos” en el Batallón de Ingenieros de Combate Nro. 4.- (Ver “El Observador” del 16/11/2001, pág. 3 y “La Rep.” del 18/11/2001, pág. 3).-BULTO NRO. 712 (JOM).-4/7/03.-Según INFORME FINAL de la “Comisión para la Paz” sus restos habrían sido enterrados en una zona de bosques entre la Ruta Interbalnearia y la costa.- (Diario Oficial Nro. 26.242 del 25/4/03 Pág. 49-A) (BULTO 712) (JOM).-

Informes Militares

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA). Repositorio documental encontrado en el CGIOR. Ministerio de Defensa Nacional¹². Índice de datos de detenidos desaparecidos.

REFERENTE A: GELÓS BONILLA, HORACIO

Profesión: Albañil

Credencial: DAA 11115

Domicilio: Ventura Alegre s/n Dpto. Maldonado

Varios: Fecha del hecho: 2002/10/30

Detalle: Comisión para la Paz concluyó que fueron muertos en centros de detención

ACTIVIDADES VARIAS:

Fecha del hecho: 2002/10/30

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Establece que estando detenido, su muerte se produjo el 6/1/76

Fecha del hecho: 2003/04/16

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Sus restos fueron enterrados entre R. Interbalnearia y la Costanera (zona bosques)

Servicio de Información de Defensa¹³.

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

Dep. 1

069117 – 0

Fs. 1

Confeccionado el 27.6.77

VARIOS

FOTO

Apellidos GELÓS

Nombres Horacio

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Est. Civil

Cred. Cívica Céd. Identidad

Otros Documentos

Ocupación

Padre

Madre

Domicilio Ciudad

Otros datos

Fs. 2

FICHA COMPLEMENTARIA

¹² Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

¹³ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 249_0556 a 249_0562.

DOCUMENTO

069117 ANTECEDENTES

Fecha Origen

2.10.75 Doc. 1784.

22.IV.75: En la fecha fue detenido por el Bn. Ing. No. 4 en prevención de las acciones que podrían haber ocurrido el 1º de Mayo de 1975. (Presunta "asonada" a nivel nacional) en que se detuvieron a militantes comunistas sospechosos. Fue liberado el 3.V.75. (Y)

Fs. 1

069118-8

NOMBRE [Manuscrito se lee: FALTA FICHA A/4 – GELÓS BONILLA, HORACIO].

FECHA ORIGEN ANTECEDENTES

Fs. 2

FECHA ORIGEN ANTECEDENTES

J.C.J.

Fs. 3

Dpto. 1

Apellidos GELÓS BONILLA

Nombres Horacio

Documentos: AFILIADO AL PARTIDO COMUNISTA N° 31078

Ant, Secc: A B C D E G V

Secreto

Fs. 4

ANTECEDENTES

Fecha ing.: 28.03.68

Or. 24 AÑOS

Dom: Ventura Alegre s/n Dpto. de Maldonado

Doc. DAA. 11115

Ocp. Albañil – CONSTRUCCIÓN

8.1.76. Doc. 0001 Eval. B-2 (JJ)

Observaciones

Según testimonios de la época, su muerte resultó un episodio muy trágico en la localidad, y causó la reacción de un militar de Maldonado que exigió que no siguiera la tortura en el cuartel y que fueran liberados los otros detenidos. Éstos fueron dejados en libertad esa misma tarde (casi de noche) en distintas calles de la ciudad, cerca de sus casas. A la semana de la detención de Gelós Bonilla, a las cuatro de la mañana, tres personas con uniforme del Ejército y en un vehículo militar vuelven a su casa a revisarla y a preguntar por él. Regresan a media mañana con personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía.

Gestiones

Cuartelillo de Maldonado.

Jefatura de Policía de Maldonado.

Base Aérea.

Cuartel de Ingenieros N° 4. Laguna del Sauce.

Denuncias

10.03.1985. Comisión Departamental de Derechos Humanos de Maldonado. Se constituye por resolución de la Comisión Intersocial del mismo departamento. Funcionó hasta el 07.05.1985.

Integrantes: artista plástico Manuel Lima, Dr. Carlos Laborde, Esc. Gonzalo Álvarez Ortiz y Dr. Alejo Fernández Chaves. Desde el momento de su constitución, la Comisión realiza diversas gestiones e indagaciones en torno a los derechos humanos y a la denuncia presentada sobre la desaparición del Sr. Horacio Gelós Bonilla. Concluye: *De las declaraciones surgen elementos cuya gravedad amerita la intervención de la justicia.*

Por resolución de la Comisión, las actuaciones y declaraciones de los testigos son presentadas como denuncia al Juzgado Letrado de Primera Instancia de 2º Turno de la ciudad de Maldonado. Las actas de la Comisión fueron entregadas a la Comisión Investigadora Parlamentaria que las incorpora a su informe.

01.07.1985. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo II, Acta N° 13, Fojas 481-485. 15.07.1985. Tomo II, Acta N° 15, Fojas 544-557 y Anexos (00827, 00836, 00842, 00850, 00853 al 00856). Ficha de Identidad. Tomo IV, Ficha de Identidad, Fojas 75. Tomo VI, Fojas 825-855 y Comisión de Derechos Humanos de Maldonado.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales después de 1985. Ley de Caducidad

22.05.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia de 2º Turno de Maldonado. "Manuel Lima y otros por Comisión Departamental de Derechos Humanos de Maldonado. Denuncia". Ficha P/156/85.

23.05.1985. Juzgado Letrado de 2º Turno de Maldonado. Al despacho y de mandato verbal del Sr. Juez, Dr. Jorge Larrieux: *1) Librese oficio al Ministerio de Defensa Nacional a efecto que informe a la sede la nómina de oficiales que revistaron en el Batallón de Ingenieros 4 con sede en el departamento de Maldonado, durante los años 1973 a 1976 inclusive identificando los cargos actuales, rango y destino de los mismos; 2) Librese oficio al Batallón de Ingenieros N° 4 a efecto que informe a la sede si entre los años 1973 o 1976, inclusive, registran entrada como detenidos las siguientes personas: (...) y Horacio Gelós Bonilla, y tiempo de detención; 3) Cíteses a prestar declaración en audiencia disponible a: (...); 6) Oportunamente practíquese una inspección parcial en el Batallón de Ingenieros N° 4 y cuartel de Maldonado (...).*

24.05.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia de 2º Turno de Maldonado. Oficio N° 42/P al Jefe de Policía del Departamento a los efectos de que se practiquen las diligencias necesarias para ubicar el paradero de la persona Horacio Gelós Bonilla.

19.03.1986. Suprema Corte de Justicia. "Manuel Lima y otros. Denuncia". La Justicia Militar entabla "contienda de competencia".

15.03.1987. Suprema Corte de Justicia. "Manuel Lima y otros. Denuncia". Inconstitucionalidad (de oficio) Ley 15848 arts. 1, 2 y 3.

1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Menores de 4º Turno de Maldonado. "Manuel Lima y otros por Comisión Departamental de Derechos Humanos de Maldonado. Denuncia". Ficha P/1708/88.

16.11.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Menores de 4º Turno de Maldonado. Oficio N° 3796 al Señor Presidente de la República dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 3º de la Ley N° 15848.

06.12.1988. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 1151 al Presidente de la República. Remite Exhorto N° 3796 y expediente del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Menores de 4º Turno de Maldonado. "LIMA, Manuel y otros por Comisión Departamental de Derechos Humanos de Maldonado. Denuncia".

09.12.1988. Presidencia de la República. Mensaje N° 1151 de la Suprema Corte de Justicia, adjunto Exhorto N° 3796 del Juzgado Penal y Menores de 4º Turno de Maldonado.

27.12.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804746. Mensaje N° 38/88 en respuesta a Mensaje de la Suprema Corte de Justicia.

30.12.1988. Presidencia de la República. Mensaje N° 38/88 en respuesta a la Suprema Corte de

Justicia. Considera que los hechos denunciados se encuentran comprendidos en el art. 1º de la Ley 15848.

30.12.1988. Presidencia de la República. Mensaje Nº 38/A/88 al Ministro de Defensa Nacional relativo al cumplimiento del art. 4 de la Ley Nº 15848 para que disponga la investigación del caso.

27.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Fiscal Militar de 1er. Turno, Cnel. Nelson Corbo. Oficio Nº 40/89 sobre actuaciones llevadas a cabo en la investigación del caso denunciado y conclusiones: *Los resultados negativos de tales informes no ameritan para formar criterio, o involucrar a determinado grupo de integrantes de las FF.AA. o Policiales en el operativo que se hubiere efectuado en la fecha denunciada y que presuntamente motivó la desaparición de la persona Horacio Gelós Bonilla.*

28.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente Nº 89-000556. Eleva los antecedentes de la investigación al Presidente de la República.

03.04.1989. La Secretaría de la Presidencia toma conocimiento de lo actuado y devuelve al Ministerio de Defensa el expediente para notificar a la denunciante.

11.05.1989. Se notifica al Esc. Gonzalo Álvarez Ortiz los resultados de la investigación.

25.05.1989. Se archivan las actuaciones.

22.10.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7º Turno. Oficio Nº 825/2010. Autos: “Jaurena Prandi, Beatriz Isabel, Núñez, Heber Leandro y Gelos Mut, César Julio – denuncia - / Mandos Civiles, Militares, Policías y demás involucrados – antecedentes – Desaparición de Gelós Bonilla, Horacio – Ficha: 88-98/2010”. Trámite Urgente. Se solicita a la Presidencia de la República remita al Juzgado el libro en tres tomos de “Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)”.

29.10.2010. Presidencia de la República. Entrega en el Juzgado los tres tomos solicitados.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Horacio Gelós Bonilla.

Acciones civiles de reparación patrimonial

2002. Juzgado Letrado en lo Civil de 5º Turno de Maldonado. Reparación por daño moral y asistencia alimentaria. Ficha 550/2002.

5.11.2007. Maldonado. Juzgado Letrado en lo Civil de 5º Turno. Solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz envíe al Juzgado las actuaciones relacionadas con el caso del Sr. Horacio Gelós Bonilla.

20.05.2008. Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Se envía al Juzgado la siguiente información: fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848”, respecto del caso consultado.

Comisión para la Paz. Anexo 3.1

10.04.2003. *Con relación a las denuncias correspondientes a ciudadanos uruguayos (ANEXO Nº 3), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes:*

a) Considera confirmadas 26 denuncias -3 anteriores incluso a junio de 1973 y 23 posteriores-, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en ANEXO Nº 3.1 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo HORACIO GELÓS BONILLA (C.I. Nº 24.236 del departamento de

Maldonado), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que:

a. Fue detenido, el día 2 de enero de 1976 en la plaza de la ciudad de Maldonado.

b. Fue llevado al Batallón de Ingenieros N° 4 de Laguna del Sauce, donde fue intensamente torturado, falleciendo a consecuencia de la tortura el día 6 de enero de 1976, alrededor de las 15 horas, en el “chiquero”, ubicado a los fondos de dicho Batallón.

2. Sus restos -según la información recibida- habrían sido primero enterrados en un predio ubicado en la Ruta Interbalnearia y la costa, cerca de un camino que sale frente al extremo oeste de la pista del Aeropuerto de Laguna del Sauce y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985.

Anexo N° 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información de los ciudadanos denunciados como desaparecidos hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

10. Horacio Gelós Bonilla

Fue detenido en la ciudad de Maldonado el día 2 de enero de 1976 y trasladado al Batallón de Ingenieros N° 4.

Fallece el día 6 de enero de 1976. No se ha podido obtener información que ratifique o rectifique lo establecido en el informe de la Comisión para la Paz.

08.08.2005. Comando General de la Armada. OF. COMAR N° 217/08/VIII/05. Extracto de la información existente en los archivos de la Armada Nacional respecto a los 26 casos confirmados de personas detenidas desaparecidas en el Uruguay de acuerdo al Informe de la Comisión para la Paz.

GELÓS BONILLA Horacio

02/07/68 Atenta contra las Medidas Prontas de Seguridad (reuniones prohibidas). Decreto N° 283/31/06/1968.

28/07/77 Comprendido en el Art. 1° literal a, del Acto Institucional N° 4. (OF. N° 974/77 - P. Legislativo)

09/01/85 En el semanario “Las Bases” del 30/12/1984, figura en relación de personas indicadas como “Detenidos Desaparecidos”, fue detenido el 02/01/1976 en la ciudad de Maldonado.

30/01/89 Solicitan informe sobre la desaparición del SUJETO (OF. N° 31/89-Fiscalía Militar de 1° Turno).

13/02/89 Según RESIN N° 11/989, se contesta lo solicitado por la Fiscalía Militar de 1° Turno.

06/11/90 Figura como desaparecido en Uruguay, el 02/01/1976 según denuncia radicada a SERPAJ ante la Comisión. (Comisión de Investigación del Parlamento sobre DD.HH. 1985).

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea Cap. “Boiso Lanza”. Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0281 (S).

(Sin información sobre el caso)

Declaratoria de ausencia

14.09.2005. Poder Legislativo. Asamblea General. Se aprueba la Ley N° 17894: Declárense ausentes por causa de desaparición forzada, a las personas cuyo desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado en el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 1.009.066.

Credencial Cívica: BCA 48.455.

Individual dactiloscópica: E 3333 I 2223.

Edad: 24 años.

Fecha de nacimiento: 30.01.1949.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos:

Domicilio: Velsen 4484.

Estudiante: Facultad de Agronomía. Universidad de la República.

Ocupación: Ayudante en la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Agronomía. Universidad de la República.

Alias: Tito.

Militancia: Movimiento de Independientes “26 de Marzo”, Frente Amplio (FA). Dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Asociación de Estudiantes de Agronomía (AEA), Agrupación “Época 26”.

Detención

Fecha: 12.03.1973.

Lugar: En su domicilio, Velsen 4484, Montevideo. Uruguay.

Hora: 1.30 hs.

Reclusión: Probablemente fue conducido al Grupo de Artillería N° 1 ubicado en el barrio “La Paloma”, en las cercanías el Cerro de Montevideo, donde fue sometido a interrogatorios bajo tortura.

Circunstancia: Dos o tres personas vestidas de civil y a bordo de una camioneta “Indio” amarilla se presentan en el domicilio de la madre diciendo que vienen a buscarlo porque temen un atentado de un grupo de derecha contra él. La madre los conduce al domicilio de su hijo, donde lo detienen. Ante la duda manifestada por la esposa de Gomensoro de que se tratara verdaderamente de efectivos militares, se le invita a que observara en la esquina (a unos veinte metros de la casa) un vehículo del ejército (“camello”) estacionado y varios soldados armados en actitud de vigilancia. Antes de retirarse le dejan a la madre el número de la unidad militar donde podía llamar a la mañana siguiente en procura de noticias, pero el número era falso.

Testigos: Marta Josman (madre), María Cristina Petrus (esposa).

Testimonios: Testimonio de Marta Josman ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: (...) *Un día, el 12 de marzo de 1973 a la una y media de la mañana golpearon en casa preguntando si allí vivía Tito Gomensoro, pues había un atentado contra su vida por parte de unos brasileiros. El no vivía en casa, sino que vivía con su esposa, en su casa. Me dijeron "apúrese señora que hay unos brasileiros que tienen un atentado contra él". Yo me fui con ellos en un jeep amarillo, adelante iba un "camello". Llegamos a la casa de mi hijo, que estaba durmiendo y se lo llevaron. Estábamos su esposa y yo. Al otro día se avisó en la Facultad que habían llevado a mi hijo. (...).*

Testimonio de Cristina Petrus ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *El día 13 de marzo a la una de la mañana se presentaron en la casa de la señora Josman, personas de particular buscando a Roberto Gomensoro. Como él no vivía en la casa de su madre sino conmigo -en mi casa paterna- invitan a la señora para que los acompañe a nuestra casa. Golpean allí y se identifican como de las Fuerzas*

¹⁴ Legajo COMIPAZ N° 41.

Conjuntas; dicen que vienen a buscarlo para cubrir un posible ataque contra él. Hacen todo un simulacro de búsqueda de una bomba en el auto y en el jardín; se retiran y se lo llevan. Yo les pregunto si eran del Ejército y me dicen que vaya a la esquina, que allí voy a ver un auto del Ejército con gente uniformada. Efectivamente allí había uno de esos famosos “camellos” con gente uniformada. A partir de ahí no supe más nada.

Atribuido a: Integrantes de las Fuerzas Conjuntas. Grupo de Artillería N° 1.

Casos conexos: Cadáver aparecido el 18.03.1973 en el Lago de Rincón del Bonete en avanzado estado de descomposición (Exp. N° 65/73, Archivo 294/75. Juzgado de Paso de los Toros. Departamento de Tacuarembó).

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: 12.03.1973. Fallece a las 3 o 4 horas de su detención por problemas cardíacos (según Informe del Comandante en Jefe del Ejército al Presidente de la República).

Lugar: Cuartel Grupo de Artillería N° 1 "La Paloma", en el Cerro.

Hora:

Circunstancia: Su cuerpo es encontrado el 18.03.1973 semiflotando en el lago de la represa de Rincón del Bonete. Estaba desnudo, sujetado con alambres de pies y manos, envuelto con una malla para evitar que partes del cuerpo se desprendieran y atado a tres piedras para que no flotara.

Testigos: El dueño de un campo en la zona, su peón y un vecino del lugar quienes encuentran el cuerpo.

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹⁵.

GOMENSORO JOSMAN: Roberto Julio

Pront. de Id. Crim Reg. Fot. 2.291.353 136299

Prontuario 1.009.066.- C. Cív.

Pasaporte Cpta. Asunto

Cédula de Ident. del Interior

Ocupación Estudiante de Agronomía; -Docente.-

Organización Asociación de Estudiantes de Agronomía; -M.L.N. (“Tupamaros”).-

Domicilio Otelo N° 1480 UTE 59-4887 (en 1968).- Velsen No. 2434 (1973)

FALLECIDO (“El Obs.” 12/10/02, pág. 6).-

Datos Personales Uruguayo, nacido en la 23ª Sec. Jud. de Montevideo, Uruguay, el día 30 de enero de 1949, hijo Arnaldo Domingo y Marta.-Compleción fuerte, 1 m. 70 estatura, ojos castaños, cabellos oscuros.-Casado con María Cristina Petrus Mainero.- C.I. No. 1.174.040)

Fecha de iniciada 19 de diciembre de 1968.-

V/968: Se establece que es afiliado a la Asociación de Estudiantes de Agronomía.-ff.-El día 10/IX/971 viaja de B. Aires a Montevideo, vía PLUNA junto con Ricardo Vescovi Darizcuren.-

17/3/973: -Por comunicado Bo. 766 del 15/3/973 de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas, se informa que el causante logró huir cuando se iba a establecer un “contacto” en Millán y Ariel.- Pertenece a la Columna 70.-apm.-22/3/973:-Por comunicado No. 773 del 21/3/973 de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas, se requiere su captura.-apm.-23/III/973:-El S.I.D. por Requisitoria No. 13/973 de fecha 17 de Marzo/973, reitera su CAPTURA.-El mismo está señalado con el No. 634 en la mencionada requisitoria.-lac.-31/VIII/74:Según declaraciones (...),

le avisó a éste que su domicilio había sido allanado por las FF.CC.-Inspeccionando su domicilio, su esposa expresa al personal del D-6, que se fue de la casa desde principios de 1973, gestionando desde entonces su divorcio.-Ver P. de N.D. de la DNII del 13/VIII/974.-ww.-4/VII/975:-Se informaron sus anotaciones a la Fac. de Agronomía por Memo. 774/975.-rb.-27/8/976.-Según

¹⁵ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

del 10/7/976 del SID, se encuentra REQUERIDO.-Ver ASUNTO 1-1-4-24.-mle.-

ABRIL 1983 – REVISADO R 24

7/6/984: El titular figura en una nómina de 21 desaparecidos en el Uruguay proporcionada por el Pastor Metodista (sic) PÉREZ AGUIRRE en el Dpto. II de la DII al ser interrogado.- Ver Asunto 7-3-7-1.-Grr.-6/XI/984:-Por Circular No. 14/984 del S.I.D. de fecha 25 de setiembre de 1984 se deja SIN EFECTO SU REQUISITORIA.-BULTO No. 567, Carpeta II, Hoja No. 21.-ni.-21-5-985: El País del 21-5-985, Pág. 8: -Figura en nómina de personas desaparecidas, a los que se radicó ante la Justicia ordinaria, la denuncia correspondiente.-ASUNTO: 14-3-1-1439.-vvn.-11.6.985:-Idem. Anotación anterior Ver SEMANARIO “DIGNIDAD” en su ejemplar No. 71 del 28.5.85, pág. 10.-Grr.-21/6/985:- Queda SIN EFECTO SU CAPTURA por Ley N° 15737 Art. 7 Inc. b) (Amnistía Gral.). Según B.O.D. N° 27209 del 20/6/985.EMC/oa.- 8/1/88.-Su madre Marta JOSMAN, ante Jdo. Ltto. de 1ra. Inst. en lo Penal de ... Turno, presentó denuncia de desaparición del titular, desde el 12/3/73, según “Relación de Hechos” relatados en el cuerpo del escrito presentado, surgiendo en la parte final de su petitorio, que la información le fue proporcionada por el Comité de Familiares de Desaparecidos, el Servicio de Paz y Justicia y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay.-Ver carpeta 7473, Asunto 1-2-9-3.-jf.-17.5.988.-Los abogados de los familiares del titular, reclamaron a la justicia civil, que se continúen las investigaciones sobre su detención en 1973, por entender que el caso no está incluido en la Ley de Caducidad. Ver “LA REPÚBLICA” del 3.5.988, P-7.FL/rphf.-

HOJA N° 3

OBSERVACIONES

27-05-988.-Idem que anotación anterior ver Mate Amargo del 20-04-988 Pág. 7.-Lbm.-

DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 30

20.4.95: El semanario Mate Amargo ha llegado a la conclusión, que en la laguna de Rincón del Bonete, se puede haber encontrado el cadáver del titular, militante de la FEUU en la Facultad de Agronomía hace 22 años, se reclama la investigación por parte de las autoridades comenzando por investigar el destino de la tumba 10936 del cementerio de Paso de los Toros. Mate Amargo 20.4.95 Pág. 6.JBPM.-08.05.95: En el artículo titulado, LA LUCHA POR LA VERDAD se señala que MATE AMARGO tiene elementos suficientes para suponer que el cadáver encontrado hace 22 años en la laguna del Rincón del Bonete pertenece a Roberto GOMENZORO (sic), y que sería bueno para la salud política del pueblo oriental que las autoridades correspondientes emprendieran una investigación.-Ver

MATE AMARGO del 20.04.95,Pág. 4.-rap.-

REV 1999 – N° 102

15/10/02.-“El Observador” del 12/10/02,Pág. 6: La Comisión para la Paz confirmó que el cráneo de un cadáver hallado en Rincón del Bonete en 1973, corresponde al titular.-(BULTO NRO. 712 (JOM).-(también “La Rep.” 11/10/02). 26/6/03.-El INFORME FINAL de la Comisión para la Paz, confirma la anotación que antecede.-(Diario Oficial Nro. 26.242 del 25/4/03 pág. 44-A).-(BULTO 712).-(JOM).-5/9/06.-Ídem, anotaciones que preceden en “La Rep.” 5/9/06, pág. 5.-JOM.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA¹⁶.

Memorias del mes de marzo de 1973.

¹⁶ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 785_0090.1985 a 785_0091.1985.

*13.03.1973: FUGA DEL DETENIDO: Roberto Julio GOMENSORO GOSMAN (sic).
El comunicado Nro. 766 de las Fuerzas Conjuntas del día 15 de marzo del corriente, da cuenta de lo siguiente: “El día 13 de los corrientes, en circunstancias en que se procuraba realizar un contacto en la zona de Avenida Millán y Camino Ariel, se dio a la fuga el detenido:
Roberto Julio GOMENSORO GOSMAN (sic), alias “PEDRO”, perteneciente a la columna 70 del MLN (TUPAMAROS), siendo infructuosas por el momento, las actuaciones cumplidas para lograr recapturarlo.-*

**PARTE DE NOVEDADES DIARIAS. 1ª QUINCENA AGOSTO 1974.
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA.**

13 de agosto de 1974

Parte de Novedades

REQUERIDO DETENIDO (Jefatura de Salto)

Ampliando los Nals. 11,8, y 8 de fechas 10, 11 y 12 del corriente mes, se establece que la persona que avisó a A.S., de que su domicilio había sido allanado por las FF.CC. lo fue Roberto Julio GOMENSORO JOSMAN, C.I. No. 1.009.066, domiciliado en Velsen N° 4484, el cual posee numerosas anotaciones en nuestros ficheros; en dicho lugar se practicó una inspección por parte de funcionarios de esta Dirección Nacional, con resultados negativos, en presencia de la esposa del buscado, Sra. María Cristina PETRUS de GOMENSORO, oriental, casada, de 25 años, C.I. No. 1.174.040 la cual expresó que su esposo se marchó de su domicilio a principios del año 1973, ignorando su actual paradero (...).

Informes Militares

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) Repositorio documental encontrado en el CGIOR. Ministerio de Defensa Nacional¹⁷. Índice de datos sobre detenidos desaparecidos.

REFERENTE A: GOMENSORO HOSMAN, ROBERTO (sic)

Profesión: Docente F. Agronomía

Céd. de Id.: 10090660

Credencial: BCA 48455

Domicilio: Velsen 2434

Fecha de Nacimiento: 19300149

Lugar de nacimiento: Montevideo

Otra familiaridad:

Con: Gomensoro Rolán, Laura

Fecha del hecho: 2003/08/17

Roberto Tío de Laura

Varios: Fecha del hecho: 2002/10/30

Detalle: Comisión para la Paz concluyó que fueron muertos en centros de detención

ACTIVIDADES VARIAS:

Fecha del hecho: 1973/03/30

Acción: Denuncia

Lugar: Mate Amargo

Texto: Cadáver maniatado hallado el 19/3/73 en R. del Bonete podría ser el causante

Fecha del hecho: 1995/04/20

¹⁷ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Acción: Denuncia

Lugar: Mate Amargo

Texto: Aporta elementos que confirmarían este hecho y una biografía del causante

Fecha del hecho: 2002/10/30

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Establece que estando detenido su muerte se produjo entre 12 y 14/3/73

Fecha del hecho: 2003/04/16

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Sus restos fueron rescatados del Lago R. del Bonete, sepultado Cementerio Tbó.

Fecha del hecho: 2003/08/16

Acción: Publicaciones

Lugar: La República

Texto: Se informa de la ubicación y sepultura de restos del causante

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa¹⁸.

071031

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
S. I. D.

Dep. I Sub-Sec. A/N Sec. I

Ficha No. Confec. 16/3/73

GOMENSORO JOSMAN ROBERTO Julio

Apellidos Nombres

DOCUMENTOS: C/C. B.C.A. 48.455 C.I. 1.009.066

Serie Nro. C/I Nro. Dpto.

OTROS DOC. Pasaporte Lib. Enrol. etc.

NACIMIENTO: 30 de marzo de 1949 Montevideo

Fecha Lugar

DOMICILIO: Calle Velsen 2434

Calle No. Tel.

PROFESION U OCUPACION: Docente de la Facultad de Agronomía

LUGAR: CARGO:

IDEOLOGIA POLITICA: CLASIFICACION:

DATOS COMPLEMENTARIOS: Casado C. PETRUS 143449

Det. Civil Cónyuge Hijos

Otros familiares

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SID

Dep. I Secc. I

Ficha No. ____ Confec. 16/3/73

E

071031

Fs. I.

Apellidos: GOMENSORO JOSMAN

Nombres: ROBERTO Julio Alias: "PEDRO"

Documentos: C/C: BCA. 48455 C.I.: 1.009.066

Otros doc.

Nacimiento: 30 de marzo de 1949 Lugar: Montevideo

Domicilio: Calle Velsen 2434

Profesión u Ocupación: Docente de la Facultad de Agronomía

¹⁸ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 251_0910.1984 a 251_0913.1984.

Lugar: Cargo:
 Ideología Político: Clasificación:
 Datos complementarios: Est. Civil: Casado. Cónyuge: Ma. C. PETRUS. 143449
 Requerido nro. 635

071031 Fs. 2
 Fecha Documento Antecedentes a registrar
 16/3/73 Prensa. Cdo. FFCC No. 766 Se encontraba detenido y el día 13/3/73 al proceder a indicar un contacto en la zona de Avda. Millán y Cno. Ariel, logró darse a la fuga. (bb)
 22/3/73 La Mañana Por sabérsele vinculado a la organización sediciosa, se requiere su captura: Complexión fuerte, 1m 70 de estatura, ojos castaños, cabellos oscuros.- (H)
 15/3/73 Doc. 499 Requerido por haber fugado de una unidad Militar donde se encontraba detenido. Indica 1. 2. (bb) Rep. 634
 5/4/973 D. 638 Pag. 19 Integrante de la Col. 70 S. Trabajadores (HOTELES Y FUS) :- J- B.3 Fue detenido y posteriormente se fugó en un contacto. No sé sabe si se reencuadró o permanece enterrado. (D) B-3
 17.4. 73 755 JPM PM Marzo Indica lo mismo que Doc. del 16.3.73 Prensa Cdo. FFCC (DD)
 15.1.73 Doc. 466 Cdo. FFCC Nro. 766 Indica lo mismo que el documento anterior. Actuaba en el Comando de la Columna 70.- (00)

071031 Fs. 3
 Fecha Documento Antecedentes a registrar
 21.3.73 Doc. 612. Cdo. de las Indica lo mismo que el documento "La Mañana"
 FFCC Nro. 773 de fecha 22/3/73 (OO)
 28/5/73 D.1133 PEI RM3 Actual integrante de la Dirección del PCR, junto a: JA, Nebio Melo, M, Edén y Luis Etchenique, MAC, y LR (bb) B-2
 14-2-74 2075 PD. 07.00 a 07.00 13-8-74- Fue inspeccionado su domicilio al tenerse la información de haber sido la persona que avisó al requerido (...) de que su domicilio había sido allanado por las FFCC- indagada su señora, expresó que el causante se marchó del mismo a principios del año 1973.
 17.09.79 Se remitieron los datos identificatorios por Mem. (A) N° 720 (Juzgado Militar de Instrucción de 1er. Turno).- EE

071031 Fs.4
 Fecha Documento Antecedentes a registrar
 25.11.83 32509/02 En un artículo del semanario "Búsqueda" de fecha

23.11.83 titulado "Difunden nómina de personas desaparecidas en Uruguay", figura el causante sin aportar otros datos. Eval B-2 (AD)

24.1.84 33139/25

27.11.83: En la fecha se establece: Indica idem. Doc. 32509, aportando que la lista se publicó también en el semanario JAQUE. Eval. A-2 (BB)

21.4.84 8402645009
desaparecidas,

Figura en una nómina de personas estableciéndose el 03.12.73 como fecha de desaparición. Eva. A-2 (SI)

Ministerio de Defensa Nacional.¹⁹

YU **A-2** *May 1974* *Pruebas*
FONSALIA VARESI, Carlos Mario

Info recibida de
May. Blanco (DINCAP)
30/06/74
May Rpl

- Domicilio : Capurro N° 723
- Registro ANCAP : N° 23.858

Antecedentes

Fecha obtención	Fuente	Antecedentes
17 set 974	ANCAP	Incluido en "Planilla Personal a la Orden" por conflicto, de acuerdo a Resolución Directiva N° 2464/9/974 del 4/set/974 (Expediente N° 178.281)
28 Oct 74	L-1	Estaba conviniendo con <i>Edith Warren</i> de <i>Guernsey</i> (Expediente en <i>Libertad</i>) Rebate <i>Guernsey</i> (Expediente en <i>Libertad</i>) activista del 26 de Marzo Su domicilio de acuerdo a las inspecciones que dan lugar a <i>Res (S)</i> mencionada se sitúa en la Calle P N° 3257 Ap 210 <i>Barrio Purores</i> Habría viajado últimamente a <i>B.A.</i>

WARREN, Edith

- Fecha de nacimiento : 24/4/45
- C. C : A SA 11.538
- C. I : 1.005.329
- Domicilio : Juan Paulier 1276 Ap. 501
- Cargo u ocupación : Practicante (Especial I Grado 17)
- Registro N° : 26.211
(Lugar a la muerte)

001/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA
Fecha de Recibido : 1/11/74
Ficha G :
País a : *Uruguay*
No. de Expediente : 2887

DEP. I
PROCESADO
(001)

2887

¹⁹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 804.74_0851.1985 a 804.74_0852.1985.

<u>Fecha de obtención</u>	<u>Fuente</u>	<u>Antecedentes.</u>
09 Oct 74	SID	Realizada en la zona durante la ocupación en Planta de Combustibles y Otros Activista del 26 de Mayo - Casaca con Roberto GOMENSORO (Consta en ININT N° 61/973)
28 Oct 74	L-1	Estaba conviviendo con FONSALIA VARESI, Carlos María. Seudo este funcionario incluido en "Planilla de Personal a la Orden" de la Div. Combust., por conflictos. Podría estar viviendo en calle P. N° 3257 ap. 210 PARQUE PASADOS lo que podría ser comprobado en Inspección Gral. por los controles a que están sometidos este tipo de personal según Res (D) 2464/944 (Expediente 178.281)



002/2

2887

**SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA
REQUISITORIAS
1973**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA
DEPARTAMENTO III
Planes - Operaciones - Enlace**

REQUISITORIA N° 13/73

Se requiere la captura de las personas que se enumeran a continuación. Producida ésta se informará DE INMEDIATO a éste Servicio para estar a lo que se disponga.

634. Roberto Julio GOMENSORO GOZMAN (sic)

Nacido el 30 de enero de 1949 en Montevideo, titular de la Cédula de Identidad N° 1.009.066 y de la Credencial Cívica Serie BCA N° 48.455. Docente de la Facultad de Agronomía. Estatura 1.70 m., complexión fuerte, cabellos oscuros y ojos castaños. Último domicilio Velsen N° 2434.

Por haberse fugado de la Unidad Militar cuando se encontraba detenido, por ser integrante del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros).

Observaciones

17.03.1973. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 766: *El día 13 de los corrientes, en circunstancias en que se procuraba realizar un contacto en la zona de Avenida Millán y Camino Ariel (inmediaciones de la Facultad de Agronomía) se dio a la fuga el detenido Roberto Julio Gomensoro Gosman (sic), alias “Pedro”, perteneciente a la organización sediciosa, actuando en el Comando de la Columna 70. Hasta la fecha han sido infructuosas las actuaciones para lograr recapturarlo”.*

17.03.1973. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Requisitoria N° 634 por pertenecer a la Columna N° 70 del MLN (Requisitoria N° 13/73, según Informe de la Armada).

22.03.1973. Las Fuerzas Conjuntas vuelven a requerir su captura por la televisión y la prensa. Ahora se lo caracteriza como “vinculado a la sedición”; tampoco se le atribuye el alias mencionado en el comunicado anterior. Texto: *Por sabérseles vinculados a la organización criminal que asuela el país, se requiere la colaboración de la población para lograr la captura de las siguientes personas: Roberto Julio Gomensoro Gozman (sic), nacido en Montevideo, el 30 de enero de 1949. Docente de la Facultad de Agronomía. Complexión fuerte, 1m.70 de estatura, ojos castaños, cabellos oscuros. Último domicilio conocido Velsen 2434.*

24.11.1973. Ministerios del Interior, Defensa Nacional, Educación y Cultura: Publicación: *Elementos procesados por sediciosos vinculados a la Universidad.* Aparece en “Documentos I”, en el apartado “Docentes”, como procesado: *Gomensoro Guzmán (sic), Roberto Julio.*

30.04.1976. Su hermano, Hugo Ernesto Gomensoro Josman, de 22 años, también docente de Biometría en la Facultad de Agronomía, Universidad de la República, militante del 26 de Marzo y exiliado en Argentina, es secuestrado de su domicilio en General Paz, Buenos Aires. Permanece desaparecido.

00.03.1974. Ministerio de Relaciones Exteriores. Figura en nómina de requeridos.

00.06.1979. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa. Figura en nómina de requeridos.

13.12.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Requerido N° 634. Unidad que requiere: Gpo. A. Nro. 1- OCOA. Grupo: MLN.

20.09.1984. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Circular N° 14/984. Se deja sin efecto su requisitoria.

20.06.1985. Estado Mayor Conjunto (ESMACO). Boletín de Órdenes Diarias (BOD) N° 27209. Queda sin efecto su captura por Ley N° 15737 (Amnistía).

14.02.1986. Ministerio de Defensa Nacional. Informa con relación a la denuncia presentada por Marta Josman que: *De acuerdo a lo informado por la Junta de Comandantes en Jefe, la captura del señor Julio Gomensoro Josman, se solicitó el 17 de marzo de 1973. Sin embargo la misma nunca se llevó a cabo, y quedó sin efecto, por disposición del inc. b) del Artículo 7 de la Ley de Amnistía Nro. 15.737 de fecha 8 de marzo de 1985.*

Gestiones

13.03.1973. El padre del detenido, funcionario del Senado, expresa a varios senadores su preocupación por ubicar el paradero de su hijo. Las gestiones de los senadores Zelmar Michelini (Frente Amplio), Jaime Montaner y Agustín Caputti (Partido Colorado) ante los ministros del Interior, Cnel. Néstor Bolentini y de Defensa Nacional, Dr. Walter Ravenna, sólo obtienen la promesa de tener noticias pasados ocho días de la detención. Ante una nueva gestión de los senadores Montaner y Caputti desde la Presidencia del Senado, se logra saber que el detenido estaría internado en una unidad militar y que quizás en dos o tres días se podría localizarlo.

27.04.1973. Carta de los familiares al senador Zelmar Michelini: (...) *Señor Senador: inmediatamente los familiares y allegados al detenido, así como las autoridades universitarias que se inquietaron por su suerte, tuvimos nuestras dudas ante un procedimiento plagado de oscuridades y de equívocos. Cuando se publicitó la evasión, no dejamos de dudar de su*

verosimilitud, dudas que comunicamos al senador Michelini, lo que motivó de Ud. una gestión ante el Ministro Bolentini, quien le aseguró que el comunicado era cierto. Esto trajo a nuestros espíritus cierta tranquilidad (preferíamos, y no tenemos escrúpulos en reconocerlo, el temor concreto ante los graves riesgos que podría estar corriendo en su condición de evadido perseguido por las Fuerzas Armadas, a la angustia de no saber nada de su suerte, lo que, en estos casos, abona el campo de las peores presunciones). Pues bien: es esa angustia difusa la que hoy nos vuelve a invadir ante el tiempo transcurrido sin ningún tipo de noticias. En los actuales momentos, en que son pocas las familias uruguayas en las que no figura un preso político o un clandestino, se ha establecido algo así como un “régimen normal” de informaciones que hace saber, de algún modo, que el familiar perdido para la vida normal vive, existe, está en algún lado, en la prisión, en la oscuridad de la vida clandestina. Lo que resulta insoportable es la incertidumbre. Esa incertidumbre es la que hoy nos angustia y nos mueve a solicitar su intervención para llegar a saber si realmente fue cierta la historia de la evasión o si otras aún más sombrías circunstancias explican este absoluto silencio. Agradeciendo al Sr. Senador la atención que pueda dispensar a la presente, lo saludan cordialmente Marta Josman, Arnaldo Gomensoro y Cristina Petrus.

Denuncias

19.03.1973. Tacuarembó. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros. Expediente N° 65/73. Jefatura de Policía. Seccional 3ª. Oficio N° 602. Da cuenta del hallazgo de un cadáver flotando en el Lago del Rincón del Bonete. El Juzgado Letrado y la Seccional se constituyen en el lugar.

10.04.1975. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros. Es archivado el expediente de la denuncia con el N° 294/75.

17.11.1977. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Denuncia colectiva. Caso: N° 2524. La CIDH dispone que sean remitidos al Gobierno uruguayo la totalidad de los antecedentes y datos que completen su información acerca de los 24 nombres (incluido el de Roberto Gomensoro) que comprende el caso por fallecimiento a consecuencia de apremios físicos.

06.09.1978. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Secretario Ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño, entrega al ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Folle Martínez, las observaciones del reclamante a la nota-respuesta del gobierno sobre el caso N° 2524.

30.11.1979. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Reitera solicitud de información al gobierno uruguayo.

30.04.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 9308. Nota del Secretario Ejecutivo de la CIDH al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Maeso, para que el Gobierno uruguayo informe en un plazo de 90 días a la Comisión.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comité de Derechos Humanos.

22.05.1985. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo I, Acta N° 7, Fojas 164-172. 30.05.1985. Tomo III, Acta N° 30, Fojas 928. Ficha de Identidad, Tomo IV, Foja 63. y 10, Fojas 164-202.

Respuestas del gobierno uruguayo

12.09.1977. Las autoridades uruguayas observan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que de los 24 nombres que comprende el caso N° 2524, sólo les habían transmitido información acerca de 9 personas. Asimismo, solicita a la CIDH que los datos complementarios sobre estas denuncias le sean remitidos antes del 30 de abril próximo.

29.04.1978. Ministerio de Relaciones Exteriores²⁰. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. 274/78-16-B, 18. Referencia caso 2524. Pone en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que:

²⁰ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Roberto Gomensoro (alias: Pedro) integrante del "MLN-Tupamaros". El 13.3.1973 fue detenido en averiguaciones por presuntas actividades subversivas y, en el momento que era conducido a efectuar un "contacto" en la intersección de Av. Millán y Cno. Ariel logró darse a la fuga. El 21.3.1973 se libró solicitud de captura" (Requerido N° 634).

11.07.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe.

Servicio de Información de Defensa. Departamento II (Exterior). SECRETO

Parte Especial de Información Nro. DH 26/84.- Para el Sr. Director General de Secretaría del M.RR. EE.

Evaluación A -I

Asunto: Contestación de antecedentes solicitados por memorándum N° 88/84 del 8.VI.984 – referente al caso 9308 de la C.I.D.H.

Texto:

Referente a: Gomensoro Josman, Roberto Julio

Alias: "Pedro"

C.Cívica: BCA 48.455

Nacido el: 30/I/949

Antecedentes:

-Integrante del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros)

13/III/973 -En el día de la fecha es detenido en averiguaciones por presuntas actividades subversivas y en el momento en que era conducido a efectuar un "contacto" en la intersección de Millán y Ariel, logró darse a la fuga.

21/III/973 -En la oportunidad se libra solicitud de captura. Requerido N° 634. A la fecha no se registran modificaciones en su situación judicial.

El 1er. Subdirector del S.I.D. Coronel (Av) Ramón A. Sánchez. (Firma)

06.08.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. *Caso: N° 9308. En relación a su nota de fecha 30 de abril de 1984 relativa al caso N° 9308 el Gobierno de Uruguay desea informar que el Sr. Roberto Gomensoro Josman, integrante del "Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros", se encuentra requerido desde el 21.3.1973 por actividades subversivas. Diplomacia.*

06.08.1987. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. *Refsus A435 y A438 no registrándose en esta misión antecedentes casos referidos, consultose secretario ejecutivo, quien informonos que tampoco en dicha Comisión se registran antecedentes respecto caso Gomensoro. (...).*

23.10.1987. Ministerio de Relaciones Exteriores. Telex a Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. *Tenga a bien informar: 1) Si con fecha 6 de agosto de 1984 el Gobierno uruguayo habría presentado ante organismos derechos humanos OEA comunicación sobre la situación Sr. Roberto Gomensoro. 2) En caso afirmativo, favor remitir el texto. Diplomacia.*

29.10.1987. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. *Refsus 435 del 23/10/87. Urge respuesta. Diplomacia.*

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

09.07.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. "Marta Josman. Denuncia" Ficha P/291/85.

01.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 1081 a la Jefatura de Policía de Montevideo. Solicita informe a la Sede si la persona Roberto Gomensoro fue detenido por esas dependencias y a disposición de cuál Juez fue sometido.

21.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 1421 al Señor Jefe de Policía de Montevideo. Hace saber que la posible fecha de detención de Julio Gomensoro sería el 12 de marzo de 1973.

04.09.1985. Juez Letrado en lo Penal de 1er. Turno, Dr. Jorge Ruibal Pino. Inicia indagatoria a

testigos.

09.10.1985. Juez Militar de Instrucción de 3er. Turno, Cnel. Alfredo Ramírez. Exhorto N° 366/85. Solicita declinatoria de competencia. (Exp. 16/85). De no accederse a lo solicitado, oportunamente se promoverá contienda de jurisdicción.

06.11.1985. Ministerio Público y Fiscal. Fiscal de Crimen de 4º Turno, Dr. Miguel Langón. Vista N° 2050. Sostiene la competencia de la jurisdicción civil ordinaria, por lo cual corresponde aceptar la contienda planteada, en la forma y estilo.

25.11.1985. Juzgado Letrado de Primera instancia en lo Penal de 1er. Turno. Providencia N° 1377. Desestima la solicitud de declinatoria de competencia y se declara competente para continuar la investigación presumarial. Continúan los procedimientos.

26.11.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros. Marta Josman solicita extraer del archivo del Juzgado el expediente N° 65/73, autos no caratulados, número de archivo 294/75, relativo a las investigaciones y pericias realizadas a un cadáver hallado en el lago del Rincón del Bonete.

24.02.1986. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. Exhorto N° 3/86. Dispone insistir en la solicitud de declinatoria de competencia y subsidiariamente promover la contienda de jurisdicción.

11.03.1986. Juzgado Letrado de Primera instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 227. Eleva a la Suprema Corte de Justicia los autos caratulados “Marta Josman / Denuncia. Ficha 291/85”. Se anexa al expediente una pieza de fs. 40 y un sobre amarillo, conteniendo un folleto: “La Subversión” quedando registrado en la Ficha N° 15/86.

31.03.1986. Suprema Corte de Justicia. Marta Josman viene a deducir por vía de excepción o defensa, la inconstitucionalidad de los artículos 59 del Código de Proceso Penal y del artículo 76 del Código de Organización de los Tribunales Militares, en cuanto ambas disposiciones establecen que los conflictos o contiendas de competencia serán resueltas por la Suprema Corte de Justicia integrada en la forma determinada por el artículo 508 del Código del Procedimiento Penal Militar.

09.04.1986. Suprema Corte de Justicia Integrada. Declara suspendidos los procedimientos relativos a la contienda de jurisdicción en trámite y pasa los autos a conocimiento de la Suprema Corte para dilucidar el planteo de inconstitucionalidad.

24.04.1986. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Fiscal de Corte, Dr. Mario Ferrari.

13.07.1986. Ministerio Público y Fiscal. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Oficio N° 762/986. Al evacuar la vista conferida, desestima la excepción de inconstitucionalidad de los arts. 59 del CPP y 76, último inciso, del Código de Organización de los Tribunales Militares.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Solicitud de Marta Josman para que ordene la continuación de las indagatorias presumariales dado que *sobre los delitos cometidos con anterioridad al período de impunidad, el legislador no pretendió modificar el régimen general. Para ellos se mantiene vigente la pretensión punitiva del Estado. La denuncia en autos está referida a hechos anteriores al período de facto y sobre ellos el Sr. Juez tiene que continuar la indagatoria pues tampoco se le aplica la suspensión prevista en el inc. 3 de la Ley 15848.*

10.04.1987. Ministerio Público y Fiscal. Informe del Fiscal del Crimen de 4º Turno, Dr. Miguel Langón al Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Establece la conveniencia de *remitir los autos, para mejor ilustración del Poder Ejecutivo a efectos de que éste informe si el hecho investigado está o no comprendido en el art. 4º de la ley N° 15.848 de 22.12.1986.*

18.06.1987. Juzgado Letrado de Primera instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 1199. Resuelve suspender los procedimientos y remitir los antecedentes al Poder Ejecutivo, a los efectos legales pertinentes.

09.09.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 3185 a la Presidencia de la República. Remite el testimonio de la denuncia, a los efectos legales pertinentes.

11.09.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Marta Josman interpone recurso de reposición y de apelación en subsidio contra el decreto N° 1199 y solicita se ordene la prosecución de las investigaciones. En caso contrario, se interpone recurso de apelación.

17.09.1987. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 1116 al Presidente de la República. Remite Oficio N° 3185 del Juzgado en lo Penal de 1er. Turno y testimonio de la denuncia referente a los autos: “Marta Josman / Denuncia. Ficha 291/85”, a los efectos legales pertinentes.

22.09.1987. Presidencia de la República. Expediente N° 3092/SCJ/87. Mensaje N° 1116 de la Suprema Corte de Justicia, adjunto Oficio N° 3185 de esa Corporación.

16.10.1987. Presidencia de la República. Mensaje N° 25 en respuesta a la Suprema Corte de Justicia. Comunica que de acuerdo a lo establecido en el art. 3° de la Ley 15848, los hechos referidos los considera comprendidos en el art. 1° del mencionado cuerpo legal.

16.10.1987. Presidencia de la República. Mensajes Nos. 25 -A, 25 -B y 25 -C a los ministros del Interior, de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores respectivamente, para que dispongan por los servicios a su cargo la investigación sobre los hechos denunciados.

19.10.1987. Ministerio de Relaciones Exteriores. Investigación sobre denuncia presentada por Marta Josman.

21.10.1987. Ministerio del Interior. Asunto 7473. Investigación sobre denuncia presentada por Marta Josman a petición de la Presidencia de la República.

23.10.1987. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno, Dr. Jorge Ruibal Pino. La Suprema Corte de Justicia le comunica que el Poder Ejecutivo, en contestación al oficio librado por esa Sede, manifiesta que los hechos referidos los considera comprendidos en el art. 1° de la ley 15848.

23.10.1987. Ministerio del Interior. Oficio N° 7499. Información sobre denuncia presentada por petición de la Fiscalía Militar.

23.10.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Oficio N° 641. Solicita al Fiscal Militar de 2° Turno a cargo del 1er. Turno, Cnel. José Sambucetti hacerse cargo del diligenciamiento del expediente.

25.11.1987. Ministerio del Interior. Eleva a la Presidencia de la República los resultados de las actuaciones cumplidas.

25.11.1987. Presidencia de la República. Toma conocimiento de lo actuado y devuelve los antecedentes al Ministerio del Interior a los efectos de que se notifique la denunciante y se le haga saber las resultancias de la investigación dispuesta.

28.12.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Marta Josman interpone recurso de queja por denegación de apelación contra la resolución judicial -que tampoco le es notificada- y que suspende las actividades indagatorias. Solicita que el Superior revoque la resolución impugnada y en su lugar tenga por bien interpuesta el recurso de apelación; y respecto al fondo, resuelva la prosecución de las indagatorias.

04.01.1988. Presidencia de la República. Expediente 8800002. Contiene expediente N° 22261/87, relativo con la investigación efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la denuncia efectuada por la Sra. Marta Josman.

07.01.1988. Ministerio de Defensa Nacional. El Fiscal Militar eleva las resultancias de su investigación y conclusiones: *En suma, que no ha sido posible determinar fehacientemente que fue lo ocurrido realmente a Roberto Julio Gomensoro Josman, denunciado como desaparecido, ni en su caso, quien o quiénes fueron los responsables directos de tal desaparición. Los indicios que en tal sentido apuntan hacia las Fuerzas Conjuntas, nunca a personas determinadas de ellas, no tienen en absoluto entidad como para constituirse en ni siquiera semiplena prueba de ello, ya que son inequívocos, contradictorios y son expresamente contradichos en todos los casos. Estas son las conclusiones a que arriba este investigador, que lamenta la falta de cooperación de las personas y entidades que, requeridas al efecto, omitieron prestarla para extremar las posibilidades de esclarecimientos de los hechos denunciados.*

19.01.1988. Ministerio de Defensa Nacional. Remite investigación del Fiscal Militar a la Presidencia de la República.

19.01.1988. Presidencia de la República. Toma conocimiento de lo actuado y devuelve los antecedentes al Ministerio de Defensa Nacional a los efectos de que se notifique la denunciante y se le haga saber las resultancias de la investigación dispuesta.

20.02.1988. Ministerio de Defensa Nacional. Efectúa la primera citación a la denunciante y la

reitera en dos oportunidades.

19.02.1988. Ministerio del Interior. Da vista de las actuaciones al Dr. Jorge Pan en representación de la Sra. Marta Josman.

24.03.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8704016. Investigación realizada relativa a Mensaje N° 25 -A de la Presidencia de la República por denuncia presentada por Marta Josman.

05.04.1988. Ministerio de Defensa Nacional. Se notifica el Dr. Jorge Pan.

18.04.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8703092. Contiene Mensaje N° 116, adjunto Oficio N° 3185 y expediente de la denuncia.

20.05.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Marta Josman solicita se revoque el decreto 1199/87 y se ordene continuar las investigaciones; si no se hiciere lugar, se oponga de oficio la excepción de inconstitucionalidad contra el art. 3° de la Ley 15848. Y si no se hiciere lugar a lo peticionado, se tenga por interpuesto por vía de excepción la defensa de inconstitucionalidad contra el art. 3° de la Ley 15848.

08.06.1988. Ministerio Público y Fiscal. El Fiscal del Crimen reitera en todos sus términos dictámenes anteriores.

09.08.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Resuelve: no hacer lugar a la petición de Marta Josman, suspender la tramitación en autos y derivarlos a la Suprema Corte de Justicia.

09.09.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 3177. Eleva presumario a la Suprema Corte de Justicia.

14.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Recepción del Oficio N° 3177, pieza de Fojas 89, y agregado por cuerda, un sobre conteniendo folleto "La Subversión".

19.10.1988. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Rafael Robatto Calcagno. Evacua vista conferida por la Suprema Corte de Justicia. La Fiscalía entiende que no correspondería dar ingreso a la defensa de inconstitucionalidad en vista.

15.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804150. Asunto: Josman, Marta interpone recurso de revocación contra resolución del Poder Ejecutivo dictada al amparo de la Ley N° 15848, relativa a la denuncia radicada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno.

17.11.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 4145. Eleva a la Suprema Corte de Justicia escrito presentado ante dicha Sede por la Sra. Marta Josman por el que se solicita tenga por desistida la excepción de inconstitucionalidad opuesta en el escrito anterior.

25.11.1988. Suprema Corte de Justicia. Resuelve: téngasele por desistida de la pretensión de inconstitucionalidad y devuélvase.

16.06.1989. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Marta Josman a través de IELSUR interpone acción de nulidad contra la denegatoria ficta recaída al recurso de revocación presentado con fecha 16 de noviembre de 1988 ante la Presidencia de la República, Poder Ejecutivo N° 884151. Solicita que se declare nula la Resolución dictada al amparo del art. 3° de la ley 15848, que establece la clausura de las actuaciones judiciales tendientes a investigar la desaparición de su hijo Roberto Gomensoro, y ordenando al Juzgado la prosecución de las actuaciones.

28.06.1989. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Decreto N° 7137. Fíjase al compareciente un plazo de 30 días para dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 59 num. 4 del DL 15.524 bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 62 del mismo.

30.08.1989. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Marta Josman viene a dar cumplimiento al decreto N° 7137 del Tribunal, solicitando dar por cumplido el mismo.

29.09.1989. Fiscalía del Crimen. Vista: En esta causa han quedado *suspendidas todas las diligencias presumariales* (art. 3 inc. 3 ley 15848).

21.12.1989. Por el Estado (Presidencia de la República). Solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, desestime la acción de nulidad deducida en autos por no hallarse la misma dirigida contra un acto administrativo.

16.02.1990. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Decreto N° 959. Intima a la parte

demandada la remisión de los antecedentes administrativos.

26.09.1990. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sentencia definitiva N° 501/90 en autos caratulados: “Josman, Marta con Poder Ejecutivo. Presidencia de la República. Acción de nulidad” (N°841/989). Falla rechazando la demanda y declarando que la actora carece de legitimación activa procesal. Sin especial condenación (art. 688 Código Civil).

09.08.2001. Juzgado Letrado de Tacuarembó y Paso de los Toros. Juan Antonio Otegui Saralegui, en representación de la Intendencia Municipal de Tacuarembó. Denuncia penal. Ficha P 197/2001.

03.11.2004. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros. Oficio N° 1345. Solicita a la Comisión para la Paz si existen antecedentes y actuaciones de la Comisión sobre Roberto Gomensoro.

09.11.2004. Poder Ejecutivo-Consejo de Ministros. Resuelve autorizar la entrega de la ficha resumen que la Comisión para la Paz entregó a los familiares de Roberto Gomensoro, sin perjuicio de ordenar que se mantuviera en todos sus términos la reserva y confidencialidad establecida en la Resolución Presidencial de 09.08.2000 que crea la Comisión para la Paz.

14.12.2004. Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Remite al Juzgado Letrado de Primera instancia de Paso de los Toros la ficha individual incluida en el Anexo 2 del Informe Final de la Comisión para la Paz referida a Roberto Gomensoro.

17.06.2005. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Paso de los Toros. Oficio N° 822. Solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz la remisión a esa Sede de la información respecto a la desaparición y muerte de Roberto Gomensoro.

30.08.2005. Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Remisión al Juzgado de la información requerida.

03.05.2006. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 069/1 a la Secretaría de la Presidencia de la República. Solicitud de documento ante exhorto procedente del Juzgado Letrado de Paso de los Toros en Expediente “Gomensoro Josman Roberto / Su Muerte. F. 429/2001” anotado con la ficha 19 bis del libro de Exhortos del año 2006.

15.05.2006. Secretaría de la Presidencia. Envía copia de la información al Juzgado solicitante.

21.07.2008. Paso de los Toros. Oficio N° 811. Solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz el envío de toda la documentación existente en la misma referente a Roberto Gomensoro.

13.08.2008. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Respuesta al Oficio N° 811, remitiendo fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos-desaparecidos. En cumplimiento del artículo 4° de la Ley 15.848.”

12.03.2010. Juzgado Letrado de Paso de los Toros. Oficio N° 318 a la Presidencia de la República. Solicita se expida con respecto a si este caso se encuentra incluido en lo previsto en las disposiciones de la Ley 15.848.

19.03.2010. Suprema Corte de Justicia. Mensaje 2/2010 dirigido a la Presidencia de la República: (...) *en autos caratulados “Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros, remite Oficio N° 344 adjuntando sobre cerrado dirigido al Sr. Presidente de la República (Oficio 318) Remite Exhorto.*

05.04.2010. Presidencia de la República. En respuesta al Mensaje 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia se solicita al Juzgado de Paso de los Toros remita las actuaciones que ha llevado a cabo en el presente caso.

27.04.2010. Paso de los Toros. Oficio N° 569. En respuesta a la solicitud de la Presidencia de la República: (...) *Dado que nos encontramos en un Presumario Penal la suscrita entiende que no corresponde la remisión del expediente tal cual fuera solicitado, por lo cual se procede a ampliar la información brindada (...).*

10.06.2010. Presidencia de la República. En respuesta a los Mensajes N° 2/2010 y N° 6/2010 referidos a las actuaciones que se llevan adelante en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros, el Poder Ejecutivo declara que el presente caso *no se considera comprendido dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el artículo 1° de la Ley N° 15.848.*

06.08.2010. Paso de los Toros. Juzgado Letrado. A pedido de la Fiscal, Dra. Angelita Romano, la Jueza, Dra. Lilián Elhorriburu, decreta el procesamiento y prisión del Cnel. (R) Juan Carlos Gómez y del Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo como autor y coautor respectivamente de la comisión de un delito de “homicidio muy especialmente agravado”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Roberto Gomensoro.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 3.1

10.04.2003. *Con relación a las denuncias correspondientes a ciudadanos uruguayos (ANEXO N° 3), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes:*

a) Considera confirmadas 26 denuncias -3 anteriores incluso a junio de 1973 y 23 posteriores-, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en ANEXO N° 3.1 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera probada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo ROBERTO JULIO GOMENSORO JOSMAN (C.I. N° 1.099.066), en función que:

a. Fue detenido a la hora 1.30 de la madrugada del día 12 de marzo de 1973, en su domicilio de la calle Velsen N° 4484.

b. Su cuerpo fue hallado -atado con alambres y piedras- flotando en un remanso del Lago de Rincón del Bonete.

c. Fue sepultado en la tumba “N.N.”, N° 10.936, del Cementerio Municipal de Tacuarembó, sin su cráneo. Este fue retirado por el Médico Forense actuante, quien lo tuvo en su poder hasta mediados del año pasado cuando lo entregó al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros.

d. Se realizaron pruebas de ADN que permitieron acreditar, sin lugar a dudas, que el cráneo correspondía a GOMENSORO JOSMAN.

e. La tumba donde fue enterrado originalmente ha desaparecido, sin que figure constancia o anotación alguna, por lo que se desconoce el destino de sus demás restos.

2. Esos restos podrían haber sido exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata.

03.11.2004. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros. Oficio N° 1345. Solicita a la Comisión para la Paz informar si existen antecedentes y actuaciones de la Comisión sobre Roberto Gomensoro.

09.11.2004. El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, resuelve autorizar la entrega de la ficha resumen que la Comisión para la Paz entregó a los familiares de Roberto Gomensoro, sin perjuicio de ordenar que se mantuviera en todos sus términos la reserva y confidencialidad establecida en la Resolución Presidencial de 09.08.2000 que crea la Comisión para la Paz.

14.12.2004. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Remite al Juzgado Letrado de Primera instancia de Paso de los Toros la ficha individual incluida en el Anexo 2 del Informe Final de la Comisión para la Paz referida a Roberto Gomensoro.

17.06.2005. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Paso de los Toros. Oficio N° 822. Solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz la remisión a esa Sede de la

información respecto a la desaparición y muerte de Roberto Gomensoro.

30.08.2005. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Remisión al Juzgado de la información requerida.

03.05.2006. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 069/1 a la Secretaría de la Presidencia de la República. Solicitud de documento ante exhorto procedente del Juzgado Letrado de Paso de los Toros en expediente "Gomensoro Josman Roberto / Su Muerte. F. 429/2001" anotado con la ficha 19 bis del libro de Exhortos del año 2006.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985.*

Anexo N° 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información de los ciudadanos denunciados como desaparecidos hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

11. Roberto Julio Gomensoro (sic) Josman

Detenido en su domicilio de la calle Velsen N° 4484 y trasladado al Grupo de Artillería N° 1, el 12 de Marzo de 1973, falleciendo a las 3 o 4 horas de su detención por problemas cardíacos. Su cuerpo fue trasladado al Lago del Rincón del Bonete y posteriormente hallado flotando en el mismo, de acuerdo al informe de la Comisión para la Paz, fue sepultado posteriormente en el cementerio de Tacuarembó.

No se pudo determinar el destino final que tuvieron sus restos.

08.08.2005. *Comando General de la Armada. OF. COMAR N° 217/08/VIII/05. Extracto de la información existente en los archivos de la Armada Nacional respecto a los 26 casos confirmados de personas detenidas desaparecidas en el Uruguay de acuerdo al Informe de la Comisión para la Paz.*

GOMENSORO JOSMAN Roberto Julio

17/03/73 Se solicita su captura por haberse fugado de la Unidad Militar donde se encontraba detenido por ser integrante del MLN (Req. N° 13/73 -SID).

28/05/85 La comisión de familiares desaparecidos presentó ante la justicia la denuncia de la desaparición del mismo con pruebas como que estuvo detenido en Unidades militares y centro de reclusión clandestino. (Prensa-La Hora).

28/11/85 Solicitud de información de la persona Julio GOMENSORO JOSMAN que fue detenido de alguna Unidad de la Armada. Se responde que no fue detenido en ninguna dependencia de la Armada.

(OF. N°1083/VIII/85-MIDEN).

09/09/87 Según el Diario "La Hora", la desaparición del SUJETO no estaría comprendida dentro de la Ley de Caducidad.

01/11/90 Figura como desaparecido en Uruguay el 12/03/1974, denuncia radicada por SERPAJ ante la comisión. Personas de civil fueron a buscarlo a la casa de la madre, fueron testigos la esposa, la madre. (Comisión de Investigación del Parlamento sobre DD.HH. 1985).

18/01/05 El Ministerio de Defensa Nacional solicita información referente a si Julio GOMENSORO JOSMAN fue detenido de alguna Unidad de la Armada. Se responde en forma negativa.

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea Cap. "Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0281 (S).

(Sin información sobre el caso)

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: 18.03.1973. Descubrimiento casual. El cuerpo se encontró semiflotando en el Lago de la represa de Rincón del Bonete, desnudo, sujetado con alambres de pies y manos, recubierto por una malla y atado a tres piedras para evitar que flotara. Fue hallado por el propietario del predio, su peón y otro vecino del lugar, quienes lo sacan de las aguas e informan a efectivos del Batallón de Ingenieros N° 3 de la zona y a la Seccional 3ª de Policía.

Inhumación: 20.03.1973. Fue sepultado en la tumba "N.N." N° 10.936 del Cementerio Municipal de Tacuarembó, sin su cráneo. Éste se separó del cuerpo, según testimonio del médico forense, *en el mismo momento de la autopsia*, junto al fémur. El hueso fue luego entregado a la Policía para que lo reintegrara a la fosa y la cabeza permaneció en poder del Médico Forense, según sus declaraciones, *para preservar la prueba, ya que si se entregaba en esos momentos la misma podía desaparecer o destruirse por medios naturales*.

23.03.1973. La autopsia se realiza en la morgue del Hospital departamental a cargo del Dr. Emilio Enrique Laca Lanza. El estado de descomposición del cuerpo no permite obtener huellas dactilares. No se comprueban lesiones traumáticas ni mutilaciones, tampoco se puede determinar causa de muerte ni saber si fue tirado con vida o no al agua. El informe señala que para realizar la tarea de ocultamiento del cuerpo se debieron reunir las siguientes circunstancias: *1. Tiempo suficiente para realizar la tarea. 2.*

Participación de varias personas (por lo menos dos), alguna de las cuales con cierta capacitación, demostrada por el hecho de haber envuelto el cuerpo en una malla (...). 3. Lugar apropiado (solitario y resguardado de curiosos). 4. Material y equipo apropiados para realizar todas las fases de la tarea de ocultamiento (...) y probablemente vehículo para transportar el cuerpo por tierra y/o por agua, ya que el peso total es calculable entre 90 y 100 kilos y debe haber sido "fondeado" en aguas profundas.

24.01.2001. Intendencia Municipal de Tacuarembó. El Director de Higiene y Salubridad informa en expediente administrativo que en el libro de inhumaciones del cementerio figura que en fecha 20 de marzo de 1973 fue sepultado en el cuadro 7 del segundo cuerpo, chapa de identificación de la fosa N° 10936, un desconocido de Paso de los Toros; Que revisando pormenorizadamente el cuadro 7 no se encontró la chapa que identificara la fosa referida; En el mismo libro donde debería figurar la exhumación, no se indica nada; Se desconoce el destino de los mencionados restos.

25.04.2001. Intendencia Municipal de Tacuarembó. Resolución N° 0240. El Intendente, Dr. Heber Da Rosa, dispone una investigación administrativa *recurriendo a todos los medios de prueba admitidos en derecho, incluyendo el testimonio de funcionarios de la época, autoridades o particulares que invitados se presenten a declarar*. Asimismo, autoriza las excavaciones en el cementerio y designa funcionarios instructores de la investigación.

20.06.2001. Intendente Municipal de Tacuarembó. Informe al Ejecutivo Comunal: *1) En el Libro de Registros de Inhumaciones correspondiente a los años 1970 al 1975, en fs. 100, con chapa N° 10936 figura enterrado en el cuadro 7 "DESCONOCIDO PROC. DE PASO DE LOS TOROS", figura enterrado el 20/03/73. En el Libro de Registro de Defunciones, fs. 243 surgen los mismos datos. 2) Los instructores verificaron personalmente que en cuadro 7 no se encontraba ninguna tumba con dicha chapa. 3) Tomada declaración al Sr..., quien fuera capataz del cementerio en esa época, manifestó que el desconocido fue enterrado en el triángulo 5, y señaló la zona comprendida entre las tumbas identificadas con las chapas Nos. 15.859, 21.693 y 21.619. Que aproximadamente a la semana de enterrado fue exhumado y le sacaron la cabeza llevándosela. El resto del cuerpo fue enterrado en el mismo lugar. (...).*

11.07.2001. Intendente Municipal de Tacuarembó. Resolución N° 0373. Da por concluida la investigación administrativa y dispone el pase del expediente a la Justicia Penal de Paso de los Toros y de Tacuarembó.

09.08.2001. Juzgado Letrado de Tacuarembó y Paso de los Toros. "Juan Antonio Otegui Saralegui, en representación de la Intendencia Municipal de Tacuarembó. Denuncia penal". Ficha P 197/2001.

24.08.2001. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros. Comienzan las indagatorias.

Exhumación: 14.12.2000. Intendencia Municipal de Tacuarembó. El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) presenta nota solicitando autorización para la exhumación de restos, por antropólogos para identificar a quienes pertenecen dichos restos encontrados en Rincón del Bonete y cuerpo NN encontrado en la tumba N° 10.936, cuadro 7, del cementerio de Paso de los Toros.

14.12.2000. Intendencia Municipal de Tacuarembó. Se inicia expediente administrativo N° 4024/00 ante solicitud de SERPAJ para exhumar los restos del cuerpo encontrado en 1973 y enterrado como N.N. en la tumba N° 10936 cuadro 7, con el objetivo de identificarlos.

10.01.2001. Intendencia Municipal de Tacuarembó. Informe del Asesor Letrado. Resuelve que la Organización No Gubernamental Servicio Paz y Justicia está legitimada para peticionar al Ejecutivo de Tacuarembó la exhumación de los restos para proceder a estudio de los mismos a cargo de antropólogos forenses.

22.03.2001. SERPAJ inicia una indagatoria en los cementerios de Tacuarembó y Paso de los Toros para encontrar la tumba desaparecida. Se dejan asentadas ante el Intendente municipal las irregularidades e interrogantes sobre los restos del NN de Paso de los Toros.

26.08.2005. Se realizan excavaciones en el cementerio de Tacuarembó. El testimonio del viejo capataz del cementerio permitió ubicar la zona donde habrían sido enterrados los restos de Roberto Gomensoro.

29.08.2005. El Instituto Técnico Forense (ITF) recibe siete bolsas de tierra con restos óseos de las cinco tumbas "NN" que fueron removidas del cementerio de Tacuarembó. Finalmente, luego de los análisis realizados, no se pudo llegar a la identificación de los mismos.

Identificación: 22.03.2002. Incautado el cráneo por el titular del juzgado Letrado de Paso de los Toros, por auto N° 234 resuelve que se practiquen las pericias de ADN por la Dirección Nacional de Policía Técnica y antropológica por el Instituto Técnico Forense (ITF), comunicando estas actuaciones a la Comisión para la Paz.

05.04.2002. Jefatura de Policía de Tacuarembó. Seccional 3ª. Dirección de Seguridad. Memorando N° 295. Referencia: Traslado cráneo por disposición judicial.

12.07.2002. Instituto Técnico Forense (ITF). Laboratorio de Antropología Forense. Informe N° 352 es elevado a la Sra. Jueza Letrado de Paso de los Toros: (...) *se concluye que el cráneo desconocido pertenece al individuo de las fotografías utilizadas para comparación: Roberto Julio Gomensoro Josman.*

23.07.2002. Dirección Nacional de Policía Técnica. Laboratorio Biológico. Informe original de las muestras óseas remitidas por la Seccional 3ª de la Jefatura de Policía de Tacuarembó.

18.09.2002. Dirección Nacional de Policía Técnica. Laboratorio Biológico. Eleva al Ministro del Interior ampliación del informe original del estudio de ADN solicitado por la Comisión para la Paz. El resultado obtenido comprueba el vínculo entre los restos óseos de la persona que en vida se llamaba Roberto Gomensoro hijo de Arnaldo Gomensoro y Mage Jitel Josman, en un porcentaje del 99.99%.

Partida de defunción: 26.11.2002. Juzgado Letrado de Paso de los Toros. Resolución N° 79: *1) Se declara que en forma positiva fueron identificados los restos óseos (cráneo) hallados el 18 de marzo de 1973, perteneciendo a la persona que en vida se llamaba Julio Gomensoro Josman, hijo de Arnaldo Domingo Gomensoro y Mage Jitel Josman, en virtud de los resultados de las pericias, antropológica realizada por el Dr. Horacio Solla y de ADN efectuada por la Dirección de Policía Técnica. 2) Procédase sin más trámite a la inscripción tardía de la defunción con los datos que surgen de autos; oficiándose al Juzgado de Paz Departamental de Paso de los Toros, debiendo remitir testimonio a los efectos de agregarse a los obrados; 3) Entréguese los restos a la familia para su sepultura.*

04.12.2002. Se labra partida de defunción de Roberto Gomensoro comunicada por oficio del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros, en los autos "Otegui Saralegui, Juan Antonio. Denuncia". Ficha P. 147/2001.

06.04.2003. Rectificación de partida de defunción. N° 125. Por Oficio N° 496 de fecha 30 de mayo 2003 del Juzgado Letrado de Instrucción de Paso de los Toros, comunica a los efectos de dar cumplimiento a oficio N° 10 de fecha 23/1/03 debe anotarse de margen en la partida de defunción

de Roberto Gomensoro Josman que el mismo era casado con Cristina Petrus Mainero. Tacuarembó.
Sepultura: 12.12.2003. Son enterrados los restos incompletos del extinto Roberto Gomensoro en el
cementerio Parque Martinelli de Carrasco.

Datos Personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 1.295.632.

Credencial Cívica: BCA 49.243.

Individual dactiloscópica: E 4443 I 2222.

Edad: 22 años.

Fecha de nacimiento: 28.08.1952.

Lugar: Young, Departamento de Río Negro.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1. Su esposa estaba embarazada de 4 meses cuando ambos caen detenidos. El hijo nace en cautiverio.

Domicilio: Scocería 2556, apto.701.

Estudiante: Cursó los dos primeros años de la Facultad de Medicina. Universidad de la República.

Ocupación: Obrero en una fábrica de plásticos.

Alias: Chiqui.

Militancia: Integrante de la Comisión Política del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM), Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

Detención

Fecha: 13.12.1974.

Lugar: En su domicilio, Scocería 2556, apto. 701, Montevideo. Uruguay.

Hora: 2 de la madrugada.

Reclusión: Regimiento de Caballería Mecanizada N° 6, dependiente de la División de Ejército 1.

Circunstancia: Dos hombres de particular se presentaron en la casa de la madre aparentando ser estudiantes y preguntaron por él diciendo que eran amigos. Ante la negativa de la madre, se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas. Revisan la casa hasta encontrar la dirección del matrimonio González-Zaffaroni en la calle Scocería. Después de su detención se montó una “ratonera” en su domicilio donde son retenidas su madre y suegra.

Testigos: Amalia González (madre), Elena Zaffaroni (esposa).

Testimonios: Testimonio de Amalia González ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *El 15 de diciembre fueron dos personas de particular a mi casa a las 2 de la mañana, preguntando por “Chiqui”, que es el nombre familiar de mi hijo. Pretendieron hacerse pasar, supongo, por compañeros de mi hijo. Me preguntaron por él y les dije que no se encontraba en casa, que ya se había casado y que no vivía más allí. Me pidieron la nueva dirección y como se la negué me obligaron a salir a la calle, donde había un gran operativo militar, y me tuvieron dando vueltas, bajo amenazas de que si no les daba la dirección, tenían métodos para hacerme hablar. Cuando se cansaron me llevaron de vuelta. Después, cuando fueron los dos oficiales conmigo, entraron otro oficial y dos soldados se quedaron en casa. Aclaro que estaban uniformados. El oficial, revolviendo entre mis cosas, encontró la tarjeta de casamiento y así dio con la dirección. Volvieron a las 5 de la mañana y me dijeron: “cayeron los pájaros”; se referían a mi hijo y a mi nuera. En la tarde de ese día fuimos con mi consuegra a visitar el apartamento de los muchachos y había una «ratonera». Eran las 5 de la tarde y quedamos ahí hasta el otro día a las 8 de la mañana, en que nos permitieron salir.*

Testimonio de Elena Zaffaroni ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *A eso de las 3 de la mañana del 13 de diciembre de 1974, cuando estábamos durmiendo, llegaron a mi departamento muchísimos soldados, personal uniformado y varios oficiales con traje beige. Golpearon las puertas y tocaron el timbre.*

²¹ Legajo COMIPAZ N° 42.

Fui la primera en despertar, mientras mi marido seguía durmiendo. Enseguida me apartaron y se metieron en el cuarto donde estaba mi marido. Yo estaba embarazada de cuatro meses. A mi marido lo pusieron contra la pared. Me dijeron que me vistiera y que me abrigara. Después nos llevaron juntos. Además, nos llevaron el colchón y todo lo demás. Fuimos en autos separados: a mí me llevaron en una camioneta del Ejército y a él en un auto particular. Fuimos a un cuartel que después me enteré que era el 6° de Caballería. Allí nos metieron en unos vagones de tren, donde había otras personas que estaban sentadas. Yo iba vendada, sin capucha, con un pañuelo. Inmediatamente después de llegar nos separaron y a mi marido lo llevaron a otro lado. El cuartel tenía un patio en el cual estábamos de plantón. Al día siguiente, de tardecita -no puedo precisar bien la hora- en el momento en que paso para el baño, veo a mi marido que estaba tirado en el piso, quien al verme me llamó. Esa fue la primera vez que lo vi.

En otra ocasión me llevaron a verlo durante los interrogatorios. A mi marido le decían que me estaban pegando y muchas cosas más que eran mentiras, con el fin de que hablara. Yo sentía que hacían eso para presionarlo. Le decían que iban a matarme; que si él quería que nuestro hijo naciera sin problemas, tenía que hablar; que si no lo hacía era porque no quería a su hijo ni tampoco a mí. Todos los interrogatorios eran de ese tenor. Esa fue la segunda vez que nos vimos. La tercera ocasión en que lo vi en el cuartel fue cuando me llevaron al vagón donde lo interrogaban. Allí me sacan la venda y vi que estaba sentado y tenía convulsiones. (...).

Atribuido a: En testimonios se mencionan a algunos militares intervinientes en el operativo de detención: Capitanes Roberto Echeverría, Manuel Cordero, Criado (oriundo de Mercedes).

Casos conexos: Simultáneamente a la caída de integrantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) son detenidos numerosos militantes del 26 de Marzo, que son interrogados y torturados en el 6° de Caballería. Luego, los militantes del PCR son trasladados al cuartel del 5° de Artillería y los del 26 de Marzo al 9° de Caballería; finalmente fueron procesados y reclusos en penales.

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: 26.12.1974.

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos: Elena Zaffaroni, Jorge Aníbal González Moure (detenido el 17.12.1974), José Milton Guzmán (detenido el 14.12.1974).

Testimonios: Testimonio de Elena Zaffaroni ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *La última vez que lo vi fue el 24 de diciembre de 1974 cuando nos hicieron un careo en el que a él le proponen mi libertad a cambio de su colaboración. Si bien estábamos vendados -con el paso del tiempo uno se acostumbra a esta situación y mira por debajo de las vendas- nos tomamos de las manos y estuvimos sentados uno frente al otro, rodeados de un montón de gente. Él estaba muy mal físicamente y tenía dificultades para respirar; además, sus pies estaban hinchados y su ropa desgarrada. Era imposible que pudiera fugarse en esas condiciones. Estaba lúcido y racionalmente bien, pero físicamente estaba muy mal. Nos dieron 24 horas para pensar y él debía decidir si iba a colaborar o no. Habíamos convenido que nos pusieran juntos a efectos de que ambos tomáramos la resolución. Sin embargo, nunca más me llevaron a verlo. (...) No lo vimos más. Lo tuvieron siempre aparte. Siempre lo vi en los interrogatorios. Al día siguiente, 25 de diciembre, una compañera J.L., que estaba detenida, lo vio cuando lo estaban torturando en el caballete. (...) Ese fue el último día que lo vieron, o sea, el 25 de diciembre de 1974. Reitero que el día que nos detuvieron fue el 13 de diciembre de 1974. (...) Una respuesta que siempre nos daban, tanto a mí como a mi consuegra, cuando nos recibían los secretarios de los generales -porque nunca nos recibían los altos jerarcas-, es que nos quedáramos tranquilas. Nos decían: “Morir no murió, porque nosotros entregamos los cadáveres. Cuando nos ha pasado algo, por algún descuido, los entregamos”. Ellos aceptaban y reconocían que entregaban los cadáveres, y si no lo habían hecho, suponían que era porque no estaba muerto, que se habían fugado.*

Testimonio de Jorge Aníbal González Moure ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *Yo fui detenido el 17 de diciembre de 1974 por personal militar. (...) Había personal uniformado. Después me enteré que eran de caballería, porque usaban botas largas y por el color de las insignias. (...) No recuerdo bien si fue a los tres o cuatro días después de eso que lo volví a ver, al estar parado. Lo vi de nuevo pero él ya estaba tirado sobre un colchón, no se movía y sé que un sargento le hablaba. Le decía algo como: “¿Viste Luisito?” o una cosa así. Se que fueron tres o cuatro días porque estuve en esa situación hasta el 24 de diciembre de 1974. O sea que lo vi dos veces, una en la madrugada del 17, y la otra vez alrededor del 20 de diciembre. Fue la última vez, y lo vi en esas condiciones: tirado en el colchón y no se movía. (...).*

Testimonio de José Milton Guzmán ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *Fui detenido en la noche del 13 al 14 de diciembre de 1974, fui conducido al cuartel 6º de Caballería y después de pasar por el submarino, una paliza y la picana, me pusieron de plantón. En ese momento escuché que cerca de mí le preguntaban a una persona: “¿Vas a hablar?”. Reconocí la voz de Luis Eduardo y sentí cómo lo golpeaban. Primero fueron piñas, hasta que cayó al suelo y después lo patearon. Lo mismo ocurrió al día siguiente. Escuché cómo se quejaba al ser tan duramente castigado. Después de las piñas cayó al piso y volvieron a patearlo. Fue la última vez que lo vi. Presentaba un estado lamentable (...). Posteriormente tuve la versión de los militares de que él se escapó. Las condiciones en que él estaba eran pésimas como para poder hacer ningún tipo de tentativa.*

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica²².

APELLIDOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ,

NOMBRES Luis Eduardo 141892

Hijo de: Luis Eduardo y María Amalia

Nacido el 28 de agosto de 1952

Lugar Depto. de Río Negro

Estatura

Col. Ojos celestes.-

Raza

Marcas y Peculiaridades complexión fuerte, cabellos rubios.-

Organización: -Movimientos sediciosos.-

Profesión Estudiante Medic.

Lugar de trabajo

Domicilio Veracierto Nro. 1827 (en 1973).- Scosería 2565

Documento C.I.U. Nro. 1.215.632.-

C.C.: B.A.A. 49.243.-

Pasaporte

Cpta. Asunto

Datos familiares Oriental, soltero, de 20 años de edad, en 1973.-

OBSERVACIONES

8/II/1973:-Según memorándum Nro. 17 de fecha 4/I/973 de la Sec. 8va. informa que el titular el día 3/I/973, fue detenido conjuntamente con otras cinco personas, en la Avda. Gral. Flores entre Dr. Aramburú y San Fructuoso, quienes fueron sorprendidos pegando murales en las fincas de la zona, con la siguiente inscripción “Libertad para Miguel Mancebo A.E.M.”.-cri.-12/I/75: -Por comunicado N° 1199 de las FF CC se requiere su captura por sabérsele vinculado a la organización clandestina que atenta contra nuestra Patria.-apm.-16/I/75:-Ídem Requisitoria No. 71/74 del 31/12/74 del SID.-Requerido No. 1056.-apm.-8/9/976.-Según Oficio 174/976 del 10/7/976, se encuentra REQUERIDO.-Ver ASUNTO 1-1-4-24.-Mmle.-

²² Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

MICROFILM – AGOSTO 1977

8/9/980: Entre las cartas incautadas a los médicos austriacos: Weber y Dorflinger, se encuentra una, firmada por María Amalia González Picard, en la que menciona al titular como una de las personas desaparecidas,

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

por las que se interiorizan los mencionados médicos.-Ver P. de N. de la DNII 247/980 del 4/9/80. Jell. 9/10/980:-Figura en una nómina de personas “desaparecidas” en el Uruguay.-Se establece que su desaparición ocurrió el 13/12/74.- La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba-Cerro.-(Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la DNII de fecha 16/7/980).-Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.-10-11-980: En boletín clandestino “COMPAÑERO” No. 75/79, pág. 6; figura como desaparecido en Montevideo el 13/12/74.-Ver ASUNTO 1-6- 10-62.-ec. 14/8/982: Según P.E.I. N° 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Uruguay. ASUNTO 8-2-3-301.-Ges.-6/V/983: “COMPAÑERO” (Publicación clandestina) N° 88 –Segunda Época- Abril de 1983, pág. 16: Bajo el título “presos políticos desaparecidos”: el gobierno uruguayo es el principal responsable”, SE INFORMA QUE “DESAPARECIÓ” EN NUESTRO PAÍS ENTRE 1974 Y 1978, junto a otros sediciosos.-Es de hacer notar que este tipo de información está encuadrada dentro de la campaña internacional que vienen desarrollando las diferentes organizaciones clandestinas de izquierda contra el URUGUAY.-ASUNTO N° 2-4-3-530.-EMC/ni.- ABRIL 1983 – REVISADO – R 25

11/2/84: Semanario AQUÍ no. 29 del 29/11/83 pág. 15, lo menciona en nómina de desaparecidos entre 1974 y 1982. Ver Asunto 1-4-12-121.-EMC/LALP.-7/6/984: El titular figura en una nómina de 21 desaparecidos en el Uruguay proporcionada por el Pastor Metodista (sic) Luis María PÉREZ AGUIRRE en el Dpto. II de la D.I.I. al ser interrogado.-Ver Asunto 7-3-7-1.-Grr.-17.9.84: Bn. Inf.5/2685/84.hmg.-

HOJA N° 3

OBSERVACIONES

6/XI/984: Por circular No. 14/984 del S.I.D. de fecha 25 de setiembre de 1984 se deja SIN EFECTO SU REQUISITORIA.-BULTO N° 567, Carpeta II, Hoja No. 22.-ni.-22/02/85 Por Pte. de Nov. de la DII. No. 035/985 del 4-02-985 se informa que su madre hizo uso de la palabra en una misa por desaparecidos realizada en la gruta de la Virgen de Lourdes.-Lbm.-21-5-985:-El País del 21-5-985, Pág. 8: Figura en nómina de personas desaparecidas, a los que se radicó ante la Justicia ordinaria la denuncia correspondiente.-Ver Asunto: 14-3-1-1439.vnv 11.6.985: Ídem anotación anterior. Ver SEMANARIO “DIGNIDAD”, en su ejemplar N° 71 del 28.5.85, pág. 10.-Grr.-17/6/985: En el Semanario “DIGNIDAD”, se publica un relato de la madre del Titular, quien se encuentra en calidad de “desaparecido”. Ver SEMANARIO “DIGNIDAD”, en su ejemplar No. 72 del 4-6-85, pág. 10.-Grr.- 26/6/985: Por B.O.D. N° 27212 del 25/6/985, queda sin efecto su Requisitoria (Amnistía General).-fivm.-15/9/86.-El SUMO del D-II (INF) del EME del 5/2/ al 4/3/86, consigna información publicada en “COMPAÑERO” del 20-2-86 y “LA JUVENTUD” del 23-2-86, referente al recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia, el 19-2-86, fundamentando la inconstitucionalidad de la integración a la misma de jueces militares de acuerdo con el inc. 3 del art. 313 de la Constitución, por Amalia González y Elisa Briebea, madres de los presuntos desaparecidos, Luis Edo. González y Juan Manuel Briebea con asistencia del IELSUR y figurando Fernando Urioste entre los abogados patrocinantes.-Ver Bulto 420.-jf.-

DICIEMBRE 1988 REVISADO R 31

20/10/990:-Organizaciones defensoras de los DD.HH. expresaron su beneplácito por la sentencia judicial del Dr.

HOJA N° 4

OBSERVACIONES

Elias Panitza que condena al Estado -Ministerio de Defensa Nacional- a satisfacer a los familiares del titular detenido el 13/12/974 y desaparecido, en este caso el Juez ordena indemnizar a la madre María Amalia GONZÁLEZ PICART y a la esposa Elena ZAFFARONI.-Ver "LA HORA POPULAR" del 20/10/90, pág. 2.-jcaa.-30.11.90: Ídem anotación precedente, ver: "Búsqueda" del 4.10.90 P-6.-hmg.- 11.12.90: La justicia condenó al Ministerio de Defensa Nacional a pagar el daño moral causado al hijo y a la madre del titular, que había sido detenido en diciembre de 1974 y luego desaparecido.-Ver: "La República" del 24.10.90 P-9.-hmg.-

REV. 1999 N° 106 I C

18/12/2001.-Según publica la prensa, la COMISIÓN PARA LA PAZ esclareció la causa de desaparición del titular. Fue muerto por torturas en el Reg. de Caballería Nro. 6.-(Ver "El Observador" del 16/11/ 2001, pág. 3 y "La Rep." del 18/11/2001, pág. 3).-(BULTO NRO. 712) (JOM).- 3/7/03.-Según INFORME FINAL de la "Comisión para la Paz" sus restos habrían sido enterrados en dependencias de las Fuerzas Armadas.-(Diario Oficial Nro. 26.242 del 25/4/03, pág. 49-A) (BULTO NRO. 712).- (JOM).-

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA.²³

Prontuario No. 259511

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN DE POLICÍA TÉCNICA

Dpto. de Identificación Criminal

PRONTUARIO GENERAL de INFORMACIONES

NOMBRE

LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

CAUSA

Identificación a solicitud del Reg. Batallón N° 6 [Igual a la ficha de Elena Zaffaroni]

*Individual dactiloscópica: Serie E 4443 SD Sección I 2222 MM
Céd. Ident. N° 1.295.632*

Montevideo, 22 de diciembre de 1974

[SIN FOTOGRAFÍA; SIN HUELLAS DACTILARES]

POLICÍA DE MONTEVIDEO

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA

Dto. de Identificación Criminal

PLANILLA PRONTUARIAL

De LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Hijo de: Orlando y de: María Amalia

²³ Archivo de la Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Identificación Criminal. Prontuario No. 259511.

Nacionalidad: Oriental
Pueblo o Prov.: Río Negro Ciudad: Fray Bentos
El día: 28 de Agosto de 1952

[FICHA ANTROPOMÉTRICA: Sin llenar]

Fórmula Dactiloscópica: Serie E 4443 SD Sección: I 2222 MM
Prio. 259.511
22/9/75

Montevideo, 22/9/75

ARRESTOS, PROCESOS Y OTROS ANTECEDENTES

LUIS GONZÁLEZ

15/12/74 Identificación a solicitud del Reg. Batallón N° 6.

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA²⁴

RELACIÓN DE PRONTUARIOS DE PERSONAS VINCULADAS A ACTIVIDADES GREMIALES-POLÍTICAS-MLN TUPAMAROS

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA

RELACIÓN DE PRONTUARIOS DE PERSONAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE ÍNDOLE POLÍTICA, GREMIAL, SUBVERSIVAS Y DISPOSICIONES JUSTICIA MILITAR

[51 páginas; Total de nombres: 2.226]

<i>Nro. PRONTUARIO</i>	<i>NOMBRES Y APELLIDOS</i>
<i>220911</i>	<i>JOSÉ LUIS NELL</i>
<i>228639</i>	<i>BLANCA CASTAGNETTO DA ROSA</i>
<i>229427</i>	<i>ALBERTO MARIANO FONTELA ALONSO</i>
<i>229436</i>	<i>WILLIAM ALLEN WHITELAW BLANCO</i>
<i>230117</i>	<i>MANUEL ANTONIO RAMOS FILIPPINI</i>
<i>250472</i>	<i>MARY NORMA LUPPI MAZZONE</i>
<i>259511</i>	<i>LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ</i>
<i>261045</i>	<i>JORGE ANTONIO DABO REVELLO</i>
<i>262123</i>	<i>LUIS ALBERTO PITTERLY LAMBACH</i>
<i>284677</i>	<i>NORMA AÍDA CEDRÉS VERGARA</i>
<i>316641</i>	<i>JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU</i>
<i>(...)</i>	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO N° 3

Montevideo, Agosto 13 de 1976

²⁴ Archivo de la Dirección Nacional de Policía Técnica.

RELACIÓN NUMÉRICA DE PERSONAS REQUERIDAS POR ACTIVIDADES SEDICIOSAS²⁵

Nº Registro	APELLIDO Y NOMBRE	ORG.	EDAD
1037.	ISLAS GATTI de ZAFFARONI María Emilia.	ROE.	22.
1038.	ZAFFARONI CASTILLA: Jorge Roberto.	ROE.	22.
1041.	LUPPI MAZZONE: Mary Norma.	MLN.	19.
1055.	CALLABA PÍRIZ: José Pedro.	MLN.	24.
1056.	GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Luis Eduardo.		22.
1116.	URTAZUN TERRA: José Luis.	MLN.	30.
1189.	BLEIER HOROVITZ: Eduardo.	PC.	50.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA.

RESERVADO

OF. N° 651/D-I/81

Contesta Memorándum 4667/81

E.t. N° 066396

Montevideo, 28 de diciembre de 1981

SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

Llevo a su conocimiento que de acuerdo a lo establecido por Memorándum N° 4667/81 del Departamento 3 de esa Dirección de fecha 23 de octubre de 1981, se ha procedido a realizar las correcciones y modificaciones que se detallan en el Anexo I.

De constatarse nuevos errores se solicita que se proceda en forma similar

Se adjunta nuevo ejemplar actualizado al 28 de diciembre de 1981 de la Nómina de requeridos.

Saluda a usted atentamente

El 3er. SubDirector del SID

Coronel Juan J. Pomoli

ANEXO I AL OFICIO N° 651/81

[Total de personas mencionadas: 73]

REFERENTE A: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Luis Eduardo

Habiéndose consultado a la D.N.I.C. se establece como correcta la información registrada en este Servicio.

REFERENTE A: JULIEN CÁCERES, Mario Roger

Se procedió a modificar la nómina en base a la información aportada por esa Dirección, previa confirmación de la misma por la D.N.I.C.

REFERENTE A: PRIETO GONZÁLEZ, Ruben

Habiéndose consultado con la D.N.I.C. se establece como correcta la información registrada por esa Dirección, procediéndose a modificar los registros de este Servicio.

Informes Militares

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA). Repositorio documental encontrado en el CGIOR. Ministerio de Defensa Nacional²⁶. Índice de datos sobre detenidos

²⁵ Se reitera el 22 de abril de 1977.

²⁶ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

desaparecidos.

REFERENTE A: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LUIS EDUARDO

Profesión: Estudiante Medicina

Céd. de Id.: 12956320

Domicilio: Scosería 2565

Fecha de Nacimiento: 19280852

Lugar de nacimiento: Río Negro

Hijo/a de: González Bermúdez Gonz., Amalia Vaz

Fecha del hecho: 1997/04/28

Varios: Fecha del hecho: 2002/10/30

Detalle: Comisión para la Paz concluyó que fueron muertos en centros de detención

ACTIVIDADES VARIAS:

Fecha del hecho: 2002/10/30

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Establece que estando detenido, su muerte se produjo 26 de diciembre de 1974

Fecha del hecho: 2003/04/16

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Que sus restos cremados fueron arrojados al R. de la Plata (zona P. de la Arena)

Servicio de Información de Defensa.²⁷

Nómina de Requeridos

1ª Parte. Orden Numérico

2ª Parte. Orden Alfabético

JUNIO / 1976

Señor Jefe de Policía de Montevideo

Adjunto al presente remito a Usted la cantidad de 1 ejemplar de Nómina de Requeridos (...).

Saluda a Usted atte.

El Sub-Director del SID

Cnel. José A. Fons

(Ingresa a DNII, 16 de julio de 1976)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

Departamento III – Planes – Operaciones – Enlaces

RELACIÓN DE REQUERIDOS POR ESTE SERVICIO

46. CASTILLO LIMA, Ataliva

(...)

77. JULIEN CÁCERES, Mario Roger

(...)

²⁷ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

108. SOBA FERNÁNDEZ, Adalberto
 (...)
 160. GARREIRO MARTÍNEZ, María Elsa
 210. FERREIRA SCALTRITTI, Daniel
 402. GATTI ANTUÑA, Gerardo Francisco
 492. GELPI CÁCERES, Leonardo Guzmán
 580. O'NEILL CUESTAS, Fernando
 (...)
 587. MECHOSO MÉNDEZ, Alberto Cecilio
 (...)
 779. SILVEIRA GRAMONT, María Rosa
 788 ALFARO VÁZQUEZ, Daniel Pedro
 (...)
 814. RECAGNO IBARBURU, Juan Pablo
 (...)
 867. ARPINO VEGA, José
 (...)
 1037. ISLAS GATTI de ZAFFARONI, María Emilia
 1038. ZAFFARONI CASTILLA, Jorge Roberto
 1041. LUPPI MAZZONE, Mary Norma
 1055. CALLABA PÍREZ, José Pedro
 1056. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Luis Eduardo
 1116. URTAZÚM TERRA, José Luis

Total: 828 nombres

Último número de requerido: N° 1163

Ministerio de Defensa Nacional²⁸.

S.I.D.

EXTREMISTA

Dep- I Secc. I

Sub. Secc.

Ficha Nro. Confec. 16.1.75

GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 Apellidos

a) El Chiqui-Quiroga
 Luis Eduardo
 Nombres

DOCUMENTOS: C/C

Serie N°

C.I. 1.295.632
 N°

Dpto.

OTROS DOC

Pasaporte

Lib. Enrol.

etc.

NACIMIENTO

28.8.52 (5)
 Fecha

Río Negro
 Lugar

²⁸ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 254_0312.1984 a 254_0317.1984.

DOMICILIO Scosería 2565

Calle

Nro.

Teléf.

Ciudad o Localidad

PROFESIÓN U OCUPACIÓN Empleado// Estudiante de Medicina y Obrero Plástico (en 1974) (8)

LUGAR

CARGO

IDEOLOGÍA POLÍTICA

CLASIFICACIÓN "P.C.R." (2)

DATOS COMPLEMENTARIOS: casado (6) compañero de Helena Zafaroni Rocco (sic) (3) 1 hijo (7) Complexión fuerte, ojos celestes, cabellos rubios.

Hermanos: Daniel Edgardo y Raúl Oscar (4)

Fs. 2.

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
9.1.75	15	Se requiere su captura por sabérsele vinculado a las actividades sediciosas y haber pasado a la clandestinidad. Req. No. 1056.- (VV)
27.1.75	173	(VV)
13.2.75	2582	(VV)
5.7.75	1191	-Según copia textual del volante incautado a (...) donde se titula "IMPEDIR QUE LAS FF.CC. ASESINEN A LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ", entre otras cosas dice: "Ferozmente torturado, el 10/12 las FF.CC. requieren su captura, negando tenerlo detenido, preparando el terreno para luego asesinarlo, integrante del P.C.R. Eval. A-1 (PP) (Y) 27.6.78- remitieron datos identificatorios por Memo. (A) No. 685 (Corte Electoral). (U)
2.12.81	9896	- Aporta C.I. idem. a la registrada en la ficha. Eval. A-1 (OO)

Fs. 3

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
15.12.81	10371	Figura entre otros en una lista de uruguayos desaparecidos en nuestro país que fuera encontrada en la República Argentina.- Eval. A-1. (AD)
20.2.82	11095	Figura como "desaparecido" en Uruguay, según una lista enviada por AFUDE (Asociación de Familiares de Uruguayos desaparecidos), a la División de Derechos Humanos en su 37º período de sesiones. Eval. A-1. (TJ)
14.6.82	15968	Indica lo mismo que el Doc. 10371 aportando fecha de desaparecido: 13.12.74. Eval. F-6 (M)
29.4.83	26057/274	-1971/78: en información referente al P.C.R. obtenida por el Dpto. III/ SID, en este período, se establece: Existen indicios que el causante se encuentre en Bs.As.- Eval. A-2.- Indica (1) al (4). (P)
17.6.83	27569/02	6.6.83: en la fecha se establece que figura en una nómina de Personas cuyo paradero se desconoce. Fecha de detenido: 13.12.974. Eval.: A-1.

5.1.84	D. 33092/001	Indica (5) y (7).- (FE). - Indica ídem. docs. 10371 y 15968.- Eval: A-1 (PS)
		Fs. 4
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
27.7.83	28806/02	Indica Ídem. Doc. 27569 de fecha 6.6.83. Eval. A:A-1. (MB)
4.8.83	28986/03	Indica Ídem. Doc. 27569 de fecha 6.6.83. Eval. A-1. (MB)
25.11.83	32509/02	En un artículo del semanario "Búsqueda" de fecha 23.11.83 titulado "Difunden nómina de personas desaparecidas en Uruguay", figura el causante estableciéndose: "detenido por personal que vestía uniforme militar el 13.12.74 de su domicilio". Eval. B-2. Indica (8) (AD).
24.1.84	33139/25	27.11.83: En la fecha se establece: Indica ídem. Doc. 32509, aportando que la lista se publicó también en el semanario "JAQUE". Eval. A-2 (BR).-
12.3.984	0383/80 Pags. 006 y 022	Figura en una nómina de personas "desaparecidas" en el Uruguay, publicada en el N° 75 del periódico "COMPAÑERO" del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, mencionándosele como "desaparecido en Montevideo desde el 13 de Diciembre de 1974. El 10 de Enero en comunicado de las FF.CC. es requerido". En dicha publicación se señala además que fue dirigente de la Asociación de Estudiantes de Medicina en los años 1971-72 y del Partido Comunista Revolucionario. EVAL: B-2 (CC)
		[Fs. 5]
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
02.03.984	8402274/001	01/03/984- CASO 9240 (URUGUAY), se denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su desaparición en Uruguay. EVALUACIÓN: A-1.
31/03/84		-Se remitió fotocopia de sus antecedentes al Dpto. II del S.I.D. por Mem. (A) No. 639/84.- (CC)
06.4.984	8402401 Pag. 033 a 035	18/02/978- Por parte Especial de Información No. D.H. 10 del Departamento II del S.I.D., en contestación de antecedentes solicitados por Telex No. Ao. 57, se informa al M. RR.EE. la situación de requerido del causante. 27/07/980- Por P.E.I. No. C.E. 80/80 del Departamento II del S.I.D., en contestación de antecedentes solicitados por Memorandum No. 87/80 del 01/07/980, se informa al M.RR.EE. la situación de requerido del causante. 05/12/980- Por P.E.I. No. C.E. 100/80 del Departamento II del S.I.D. en contestación de antecedentes solicitados por Télex A 676 del 17/11/80 se comunica al M.RR.EE. lo establecido

8.5.84

8402509/1

precedentemente. Eval: A-1 (CC)

7.4.84- En la fecha se establece que días pasados, se llevó a cabo una reunión en la Iglesia Tierra Santa, de madres de Desaparecidos en Uruguay y Argentina, a la cual asistieron unas 120 personas. Actuaron como disertante 7 madres, entre ellas la suya, la que se refirió a la teoría de la Seguridad Nacional, expresando que el origen de los procedimientos que se utilizan es Argelia y Viet-Nam. Sobre esto y las desapariciones en Argentina leyó casi textualmente los informes aparecidos en “Búsqueda”, respecto al tema. Al finalizar expreso que el fin de la reunión era que los presentes divulgaran todo lo que allí escucharan. Eval: A-2 (OO)

Ministerio de Defensa Nacional. Ficha patronímica²⁹

No. 112.-

APELLIDOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

NOMBRES. Luis Eduardo.-

Alias “EL CHIQUI”, “QUIROGA”

ORGANIZACIÓN P.C.R.

C.I. No. 1.295.632 Dpro. R.Negro C.C. Serie B.C.A. No. 49.243.-

FECHA NAC.

DOMICILIO Scosería N° 2556. Apto. 701 (Veracierto N° 1827).-

OCUPACIÓN. Estudiante de Medicina.-

LUGAR DE TRABAJO. Alvani Ltda. Ejido N° 1112.-

ESTADO CIVIL. Casado.-

NOMBRE DE LA ESPOSA (82) Helena ZAFFARONI.-

Situación Actual: En Libertad: REQUERIDO No. 1056 Detenido Por O.C.O.A. en el 74/75 R.C.6.-

LIBERADO:

Otros datos: 2 Hermanos: Raúl y Daniel.

En su domicilio documentos de: Carlos REGALIA 217.444

Antonio DERMOUSESSIAN. L+187144.-

ANTECEDENTES:

Reunidos por O.C.O.A.

- *Detenido por O.C.O.A. junto con la (82) Helena ZAFARONI en el año 74/75*
- *Desaparecido en un contacto y hubo que requerirlo.-*
- *Dirección del PCRU en Montevideo.-*
- *Funciono con la (...).*
- *El día 8/2/73 según memorándum N° 17 de fecha 4/1/73 de la Secc. 8a. Son detenidas las siguientes personas por realizar una pintada en la Calle D. Aramburu y San Fructuoso pidiendo “LIBERTAD para M. MANCEBO”.- : AGRUPACIONES ROJAS: (...).*
- *Según declaraciones (...)*
Dic/74 (...) le dio un informe sobre un curso de información de la Policía.-
12.1.975: Por comunicado No. 119 de las FF.CC. se requiere su captura por sabérsele vinculado a la Organización clandestina que atenta contra nuestra Patria.-

²⁹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 626_0440.1985.

Observaciones

26.12.1974. División de Ejército 1 (DE-1). Se difunde una versión oficial sobre su “fuga” el mismo día de su fallecimiento. En la respuesta a un recurso de Habeas Corpus presentado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10º Turno, consta: *JORGE ARIAS. Expediente 1/75B. L/24 F 147. Se fugó (LEGG) en momentos que marcaba un local, de acuerdo al comunicado por Radio N° 11176 de este comando División de fecha 26 de diciembre del año 1974 por lo cual fue requerido por este Comando habiéndole correspondido el N° 1056 de requisitoria. E.C. (Esteban Cristi). Sello: División de Ejército 1. República Oriental del Uruguay.*

31.12.1974. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Requisitoria N° 71/74. Requerido N° 1056.³⁰

(...). Se requiere la captura/ de las personas que se enumeran a continuación. Producidas éstas se informará DE INMEDIATO a éste Servicio para estar a lo que se disponga.-

(...).

1055.- José Pedro CALLABA PIRIZ

Nació en Tacuarembó el 1/8/51. C.I. No. 46.408 (Tbé). Empleado de FUNSA, complexión mediana, ojos y cabellos castaños. Ultimo domicilio: 18 de Julio 328 (Paso de los Toros).-

1056.- Luis Eduardo GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Nació en el Dpto. de Río Negro, C.I. No. 1.295.632. Empleado, complexión fuerte, ojos celestes, cabellos rubios. Ultimo domicilio: Scosería 2565.-

(...)

Por el Jefe Acc. del Dpto. III del S.I.D.-

Mayor (P.A.M)

Julio Pasana Cabrera [Firma]

11.01.1975. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicados informativos Nos. 1198 y 1999. Requiere su captura, junto a otras once personas. La foto del detenido que acompaña el comunicado es visiblemente la de una persona con signos de haber sido torturada o muerta.

12.01.1975. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 1199. Se requiere su captura.

24.02.1975. Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General. Nota del Director General de Secretaría del Ministerio de RR.EE, Cnel. (PAM) Walter Machado, dirigida al Director del SID, Cnel. Calixto de Armas.³¹

Montevideo, 24 de febrero de 1975

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

CORONEL DON CALIXTO DE ARMAS:

Cúpleme remitir a Ud. adjunto al presente, comunicado de prensa de fecha 23 de enero de 1975, titulado “LA DICTADURA MILITAR FASCISTA DEL URUGUAY PREPARA UN NUEVO ASESINATO”, recibido por el señor Embajador de la República en Argentina don Adolfo Folle Martínez.

Saluda a Ud. Atentamente

EL DIRECTOR GENERAL DE SECRETARIA DEL MRIO. DE RR. EE.

CNEL. (PAM)

WALTER MACHADO (Firma)

Objeto: comunicado de prensa P.C. Revolucionario del Urug.

COMUNICADO DE PRENSA

23 de enero de 1975

LA DICTADURA MILITAR FASCISTA DEL URUGUAY

³⁰ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

³¹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 629_1612.1975 a 629_1615.1975.

PREPARA UN NUEVO ASESINATO

PELIGRA LA VIDA DE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

El día 13 de diciembre de 1974, entre la 1 y las 3 de las madrugada, las Fuerzas Conjuntas detienen en su domicilio de la calle Scosería 2565, Montevideo, a LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, bajo la acusación de ser dirigente del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay. Sabemos que ha sido brutalmente torturado en una dependencia militar al punto de poner su vida en peligro. El día 10 de enero, las F.CC requieren públicamente su captura y niegan que esté detenido, aduciendo una supuesta fuga, no responsabilizándose por su suerte. (...).

Detener un nuevo asesinato.

La vida de Luis González González corre peligro.

Llamamos a las organizaciones y personalidades democráticas y a los organismos internacionales a levantar su voz de denuncia contra la dictadura antinacional del Uruguay, exigiendo que se tenga la mano asesina y se respete la vida e integridad física de LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, dando inmediata cuenta de su lugar de reclusión y condiciones de salud.

Comisión Central de Propaganda del

Partido Comunista Revolucionario Del Uruguay.

22.04.1975. En respuesta a lo solicitado por Oficio N° 218/989 del Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno, el Juez Militar de 2° Turno, Cnel Héctor Vigo responde (10.10.1989): que en el Libro de Conocimiento 2-AB, Folio N° 1 surge que la Causa 1-B, Habeas Corpus, Luis E. González - Elena Zaffaroni Rocco de González, respecto al primero, se remitieron los antecedentes al Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno el 22 de abril de 1975.

28.04.1975. El hijo de Luis González González y Elena Zaffaroni, Luis, Eduardo, nace en el Hospital Militar. A los cuatro meses, es entregado a su abuela materna. Después de 3 años y seis meses, su madre recupera la libertad.

07.05.1982. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Figura en lista de Requisitorias actualizadas a esa fecha.

14.08.1982. Estado Mayor del Ejército (EME). Departamento II. Parte Especial de Información (PEI) N° 622/BE/981. Figura en nómina de personas desaparecidas en Uruguay.

25.09.1984. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa. Circular No. 14/984. Se deja sin efecto su captura.

26.06.1985. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Boletín de Órdenes Diarias (BOD) N° 27212. Queda sin efecto su requisitoria (Ley de Amnistía).

Gestiones

01.01.1975. Carta de Amalia González al Gral. Esteban Cristi, comandante de la Región Militar N° 1: *Solicito a quien corresponda información sobre el detenido Luis Eduardo González González, detenido el día 13 de diciembre, encontrándose en este momento requerido, cosa que no puedo entender. Se encontraba en el 6to. de Caballería. Se le responde en la misma hoja: No está detenido, se fugó del lugar de reclusión, pasando a ser requerido.* La nota no tiene firma.

19.01.1975. Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Oficina Central de Información sobre Personas detenidas (OCIP), a cargo del Cnel. Carlos Maynard, ubicada en Cno. Castro, en el Prado.

05.02.1975. Carta de Amalia González. Consejo de Estado. Comisión de Respeto de los Derechos Individuales.

Consejo de Estado. Año de la Orientalidad. Comisión de Respeto de los Derechos Individuales. Carpeta N° 865 de 1975. Documento N° 210 de 1975. Luis Eduardo González González. Situación. Nota de la señora Amalia González de González sobre la situación de su hijo. Sr. Daniel Rodríguez Larreta. Presente.-

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a los demás miembros integrantes de la Comisión de Respeto de los Derechos Individuales, para ponerlos en conocimiento de un hecho por demás doloroso para mí. El día 13 de diciembre del pasado año, fue detenido junto con su esposa, mi hijo Luis Eduardo

González González, de 22 años de edad, domiciliado en Scosería 2556 Ap. 701, por las Fuerzas Conjuntas.

El 19 de enero del corriente año concurrí al IMM, donde se me informó de su lugar de detención en el 6to. de Caballería y que le podía entregar ropa y carta, cosa que hice. Por primera y última vez, por cuanto su nombre no volvió a aparecer en la lista de detenidos. Al pedir información en la mesa de control se me dijo que hiciera una solicitud por escrito la cual me sería contestada el siguiente jueves. La contestación que se me dio fue la siguiente: “EL DETENIDO SE FUGÓ DEL LUGAR DE RECLUSIÓN PASANDO A SER REQUERIDO”. Al no saber absolutamente nada de mi hijo, Ud. podrá comprender mi desesperación de madre; por lo que solicito de esa Comisión se interese en el caso, con la angustiosa esperanza de que me haga llegar cualquier información. La saluda a usted y demás miembros de esa Comisión muy atte. Amalia González de González

14.02.1975. Cruz Roja. Carta de Amalia González. (...) Como hasta el presente no he sabido absolutamente nada de mi hijo, cosa muy extraña, porque sé sin lugar a dudas que de haberse fugado de alguna manera me hubiera hecho llegar noticias suyas, pues ha sido siempre su mayor preocupación evitarme toda clase de angustias. Comprenderán Uds. mi desesperación ante esta situación, frente a las dudas que despierta en mí esta presunta fuga. Por esta razón es que me he permitido solicitar la ayuda de esa comisión con la esperanza de que me puedan conseguir alguna información confiable sobre la situación y el paradero de mi hijo.

06.03.1975. Región Militar N° 1. En nota presentada por la madre, se adjunta una carta escrita por los compañeros de militancia radicados en Buenos Aires. En la misiva le contaban a la madre que Luis González no estaba con ellos y le recomendaban que hiciera la denuncia pertinente. La firman Nebio Melo Cuestas y Winston Mazzuchi (quienes fueron luego secuestrados y desaparecidos en Argentina, en febrero de 1976).

09.03.1975. Región Militar N° 1. Se le notifica: En contestación a su nota de fecha 6 del corriente mes, lamento no poder brindarle la información que usted solicita, como así tampoco cumplir sus deseos de verlo por mi intermedio; el Señor Luis Eduardo González González, se fugó y presumimos se encuentre en el interior de la República Argentina. Sin otro particular, saluda a Usted; Por el Comandante de la D.E. 1., y por su orden: Mayor Italo Castillos. (Firma)

8.04.1975. Consejo de Estado. Comisión de Respeto de los Derechos Individuales. Respuesta a la madre.

Señora Amalia González de González

De mi mayor consideración:

Con referencia a su nota relacionada con la situación de su hijo señor Luis Eduardo González González, comunico a usted que según Oficio del Ministerio de Defensa Nacional en poder de esta Comisión, dicha persona "logró fugarse de su lugar de detención". Saludo a usted con mi mayor consideración. Julio C. Espínola. Presidente. Sara Peyre de Cartolano. Secretaria.

06.08.1982. Consejo de Estado. Comisión de Interior. Respuesta a nota de la madre.

Sra. Amalia G. de González.

La denuncia por usted formulada debe ser dirigida al señor Presidente de la Comisión de Interior coronel doctor Néstor J. Bolentini y no al "Presidente de la Comisión de derechos Individuales". Comunico a usted que debe traerla personalmente y presentar su Cédula de Identidad. Saluda atte. Raúl T. Lezama. Secretario.

Nunciatura Apostólica de Montevideo. Monseñor Carlos Partelli. Amnety International.

Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Denuncias

Juzgado Militar de Instrucción de 4° Turno. Expediente caratulado “Luis Eduardo González González y Elena Zaffaroni”. Recurso de Habeas Corpus - causa CA 1/1975 B- Libro 2 A- folio 147. (No se encontraron registros ni constancias de los mismos).

01.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Denuncia colectiva. Caso: N° 9240.

08.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota del Secretario Ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Carlos Maeso, solicitando información sobre la denuncia colectiva contenida en el caso N° 9240.

20.05.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10° Turno. Autos caratulados “Amalia González de González. Denuncia de desaparición”. Presumario (fa. 450/85).

22.05.1985. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo I, Acta N° 7, Fojas 173-203 (Carpeta N° 24). Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 64.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos. Caso: N° 001456.

20.08.1987. Organización de Estados Americanos (OEA) Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) Juicios.

Respuestas del gobierno uruguayo

20.03.1975. Ministerio de Defensa Nacional³². Respuesta al Consejo de Estado.

Oficio N° 49/975.

Año de la Orientalidad

Señor Presidente de la Comisión de Respeto de los Derechos Individuales. Dr. Daniel Rodríguez Larreta. Presente.-

Tengo el agrado de acusar recibo a la nota de fecha 5 de marzo de 1975 y con relación a la misma pongo en su conocimiento lo siguiente:

1) FRANCISCO EDGARDO CANDIA Documento 193/974. Fue detenido por las Fuerzas Conjuntas y liberado posteriormente el 22 de diciembre de 1974.

2) LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ Documento 210/974 Fue detenido por las Fuerzas Conjuntas el 13 de diciembre en averiguación por su presunta vinculación con la sedición. Logró fugar de su lugar de detención. Por comunicado N° 1199 de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas, de fecha 10 de enero de 1975 fue divulgada en toda la prensa su requisitoria de captura por su vinculación con la sedición. Actualmente es el requerido N° 1056, estando prófugo. Hago propicia la oportunidad para saludar al Señor Presidente muy atentamente.

El Ministro de Defensa Nacional

Doctor Walter Ravenna. (Firma)

21.05.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota respuesta del gobierno uruguayo a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso N° 9240.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11er. Turno. “González de González, Amalia. Denuncia”. Ficha P/450/85.

1986. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno. Autos caratulados “Iris Lestón Dodera y otros”. Ficha 138/86. Archivo N° 355/89. El expedientillo de Habeas Corpus tramitado respecto de Luis Eduardo González González y Elena Zaffaroni fue agregado por cuerda, totalmente diligenciado, a dichos autos. (Según respuesta del Presidente del Supremo tribunal Militar, Gral. Luis María Toniolo el 06.12.1989 a solicitud del Señor Juez en lo Civil de 6° Turno).

01.06.1987. Presidencia de la República. Expediente 1620/G/87. Amalia González de González, presenta escrito solicitando le sea notificado el acto administrativo, relativo a los arts. 3 y 4 de la Ley 15848 (en autos: González Luis Eduardo).

30.03.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11er. Turno. Oficio N° 502 a la Presidencia de la República. Solicita que informe a esa sede si los hechos denunciados se consideran comprendidos o no en el art. 1° de la Ley 15848.

12.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 246 a la Presidencia de la República. Remite

³² Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Exhorto N° 502 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11er. Turno, a los efectos pertinentes.

20.04.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8901108. Mensaje N° 246 de la Suprema Corte de Justicia, adjunto exhorto N° 502 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8901483. Mensaje N° 12/89 en respuesta a Mensaje N° 246 de la Suprema Corte de Justicia y Oficio N° 502 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11er. Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 12/89 a la Suprema Corte de Justicia. Comunica a la Corporación que, de acuerdo a lo establecido en el art. 3° de la ley N° 15848, considera el hecho referido comprendido en el art. 1° del mencionado cuerpo legal.

15.05.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 12/89/A al Ministerio de Defensa Nacional. Solicita disponga, por los servicios a su cargo, la investigación de los hechos denunciados.

19.11.2002. Suprema Corte de Justicia. Se presenta una denuncia firmada por más de 2000 ciudadanos contra el ex presidente Juan María Bordaberry, acusándolo, entre otros delitos, de “Atentado a la Constitución” e incorporándose a la misma una lista de ciudadanos detenidos desaparecidos entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976.

15.08.2003. Suprema Corte de Justicia. Resuelve que Juan María Bordaberry debe someterse a juicio como ciudadano común.

00.12.2004. La Jueza Dra. Fanny Canessa resuelve el caso como “cosa juzgada” y ordena el archivo del Expediente.

01.02.2005. La Fiscalía apela la resolución anterior.

13.03.2006. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3° Turno. Luego de un largo recorrido procesal, ordena continuar la indagatoria. El expediente iniciado pasa a la Jueza Dra. Graciela Gatti.

20.12.2006. Por auto N° 2146 se resolvió el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry por, entre otros, reiterados delitos de “homicidio muy especialmente agravados en calidad de co autor”, en los cuales se incluye la desaparición de Luis Eduardo González. La defensa apela el fallo.

10.09.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3° Turno. Confirma la sentencia de procesamiento.

09.02.2010. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno. La Jueza, Dra. Mariana Motta, dicta sentencia definitiva de Primera Instancia “BORDABERRY AROCENA, JUAN MARÍA – Diez delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real a título de co autor” IUE 1-608/2003. Se condena a Juan María Bordaberry *como autor de un delito de atentado contra la Constitución en reiteración real con nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político, a la pena de treinta años de penitenciaría y quince años de medidas de seguridad eliminativos e inhabilitación absoluta de seis años y de su cargo los gastos de reclusión (...) en caso que correspondan.*

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Luis Eduardo González González.

Acciones civiles de reparación patrimonial

17.06.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7° Turno. González de González, María Amalia y otros c/Estado (Ministerio de Defensa Nacional). Daños y Perjuicios. Ficha B N° 170/87.

07.08.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno. Acción judicial reparatoria contra el Estado (Ministerio de Defensa Nacional) por “daños y perjuicios”. Ficha C2/310/987. Patrocinante Actor: IELSUR. Patrocinante Ministerio de Defensa Nacional: Dr.

Eduardo Rovira.

28.08.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Ante el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno, Dr. Elías Piatniza Altmán interpone las excepciones de incompetencia absoluta, la mixta de caducidad y, en subsidio, de defecto legal en el modo de preparar la demanda prevista en el art. 246 del C.P.C.

11.11.1987. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno. Las demandantes solicitan se las tenga por presentadas en tiempo y forma y por debidamente contestadas las excepciones interpuestas y que se deje sin efecto las excepciones planteadas de la contraparte, ordenándose continuar el trámite.

09.12.1987. Ministerio Público y Fiscal. Fiscalía Letrada de 4° Turno. Corresponde desestimar la incompetencia opuesta dado que en autos surge con claridad la pretensión de una reparación patrimonial ajena a la determinación de ilícitos penales y sus autores.

16.12.1987. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno. Resolución: desestímense la excepción de incompetencia. Y vuelvan para resolver sobre el resto del excepcionamiento opuesto.

12.02.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno. Interlocutoria N° 606: Ante las excepciones de caducidad y de defecto formal en el modo de preparar la demanda interpuesta a la acción indemnizatoria promovida contra el Estado, resuelve: *Desestímese con costas el excepcionamiento y contéstese derechamente la demanda.*

08.03.1988. Ministerio de Defensa Nacional. Interpone recursos de reposición y apelación en subsidio contra la interlocutoria N° 606.

22.03.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno. María Amalia González solicita se rechace los recursos interpuestos por la contraparte, debiendo proceder la contestación de la demanda.

28.04.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno. Se remiten los autos al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno para sentencia interlocutoria de segunda instancia.

11.10.1988. Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno. Sentencia interlocutoria de segunda instancia N° 348. Fallo por mayoría confirma la interlocutoria apelada, sin especial condenación.

25.11.1988. Ministerio de Defensa Nacional interpone ante el Tribunal de Apelaciones de 5° Turno, recurso de casación contra la sentencia N° 348.

02.12.1988. Se elevan los autos y el escrito de casación a la Suprema Corte de Justicia con el N° 743.

16.12.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 432: No corresponde dar entrada al recurso dado que el mismo podrá interponerse contra las sentencias definitivas o interlocutorias con fuerza de definitiva y la sentencia recurrida no es de aquellas comprendidas en el art. 14 del decreto ley N° 14861, ya que la misma no impide la prosecución del proceso.

23.02.1989. Suprema Corte de Justicia. Se remite el expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno.

16.03.1989. Juez en lo Civil de 6° Turno. El Ministerio de Defensa Nacional solicita prórroga para contestar la demanda por el máximo legal.

31.03.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno. Ministerio de Defensa Nacional, contestando la demanda, solicita se falle desestimando la acción instaurada, imponiendo al actor el pago de las máximas cargas procesales.

28.04.1989. Juzgado Letrado en lo Civil de 6° Turno. Reparación Patrimonial. Prueba del Actor. Letra C2. Ficha 310/87.

30.11.1989. Juzgado Letrado en lo Civil de 6° Turno. María Amalia González y Elena Zaffaroni. Alegato.

01.02.1990. Juzgado Letrado en lo Civil de 6° Turno. Ministerio de Defensa Nacional alega que la demanda instaurada corresponde desestimarla con imposición de las máximas cargas procesales a la parte actora.

13.08.1990. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno. Sentencia N° 200: Condenase al Estado (Ministerio de Defensa Nacional) a satisfacer a la parte actora en concepto

indemnizatorio por el daño moral ocasionado en la suma que se liquidará con forma al procedimiento previsto en el art. 505 y sig. C.P.C., sin especial condena procesal. Ejecutoriada, archívese.

29.11.1990. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno. Ejecución de Sentencia. Ficha C2 N° 84. Año 1990.

25.02.1991. Juzgado en lo Civil de 6° Turno. Ministerio de Defensa Nacional se opone al procedimiento indicado por la parte actora de liquidación del monto reparatorio por indemnización de daño moral a que fue condenado el Estado, por considerar incompetente a la sede para entender en dicho procedimiento.

29.04.1991. Juzgado en lo Civil de 6° Turno. Sobre la excepción de incompetencia planteada, pasen en vista del Ministerio Público.

03.05.1991. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno. Las partes solicitan suspensión de los procedimientos al encontrarse manteniendo tratativas.

28.06.1991. Acuerdo transaccional por procesos de demandas en trámite contra el Estado (Ministerio de Defensa Nacional).

28.06.1991. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno. Solicitud de las partes para homologar la transacción celebrada, disponiendo el oportuno archivo de la actuación

08.08.1991. Juez Letrado en lo Civil de 6° Turno. Resolución N° 3506. Homologar la transacción. Archívese.

Comisión para la Paz. Anexo 3.1

10.04.2003. *Con relación a las denuncias correspondientes a ciudadanos uruguayos (ANEXO N° 3), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes:*

a) Considera confirmadas 26 denuncias -3 anteriores incluso a junio de 1973 y 23 posteriores-, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en ANEXO N° 3.1 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ (C.I. N° 1.295.632), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que:

a. Luis Eduardo González González fue detenido en su domicilio, sito en la calle Scocería N° 2556 apartamento 701 el día 13 de diciembre de 1974, alrededor de la hora 2 de la madrugada, por personal uniformado que se identificó como perteneciente a las Fuerzas Conjuntas y realizó el operativo de detención empleando vehículos oficiales.

b. Fue trasladado, junto a su esposa, al Regimiento N° 6 de Caballería, donde fue sometido a intensas torturas. Falleció en dicha unidad militar, como consecuencia de la tortura padecida, el 26 de diciembre de 1974.

c. Como en varios otros casos, con posterioridad a su deceso, se fraguó la versión de que había fugado del establecimiento militar donde se hallaba detenido, solicitándose su captura a través de un comunicado de prensa.

2. Sus restos -según la información recibida- habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985.*

Anexo N° 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información de los

ciudadanos denunciados como desaparecidos hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

12. Luis Eduardo González González

Fue detenido en su domicilio de la calle Scocería No. 2556 apto. 701, el 13 de diciembre de 1974. Luego fue trasladado al Regimiento C Mec No. 6 donde falleció a fines del mes de diciembre de 1974.

Asimismo esta comisión no puede precisar, en función de la información recabada, si sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I Mec No. 13 o Bn I Parac No. 14, aunque se tiene la convicción de que los mismos fueron exhumados y cremados; sus cenizas y restos esparcidos en la zona (predio del Batallón I. Parac. No. 14). Se pretendió encubrir su muerte con un comunicado de prensa en la que se ponía en conocimiento de su fuga.

08.08.2005. Comando General de la Armada. OF. COMAR N° 217/08/VIII/05. Extracto de la información existente en los archivos de la Armada Nacional respecto a los 26 casos confirmados de personas detenidas desaparecidas en el Uruguay de acuerdo al Informe de la Comisión para la Paz.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ Luis Eduardo

17/09/75 Fue detenido en la madrugada del 13 de diciembre de 1974, en su domicilio, junto a su esposa Elena Zaffaroni Rocco de González. Estuvieron detenidos en el Regimiento N° 6 de Caballería. En los primeros días del mes de enero es requerido por la prensa escrita. A nota de la Comisión de Derechos Humanos, se contestó que el individuo se había fugado del establecimiento de reclusión y que fue requerido el 26 de diciembre.

25/09/80 Contestación del Gobierno de Uruguay a la C.I.D.H.: desde el 09/01/75 se requiere su captura por saberse vinculado a las actividades subversivas y haber pasado a la clandestinidad. Es el requerido N° 1.056.

09/10/80 Figura en una lista de desaparecidos.

07/05/82 Figura en una nómina de Requeridos actualizada a esta fecha (JCJ-SID).

08/83 COSENA -Figura en nómina de personas cuyo paradero se desconoce. Figura como desaparecido en Uruguay el 13/1/74, denuncia radicada en SERPAJ.

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea Cap. "Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986. 0503023 0281 (S). (Sin información sobre el caso)

Declaratoria de ausencia

14.09.2005. Poder Legislativo. Asamblea General. Se aprueba la Ley N° 17894: Declárense ausentes por causa de desaparición forzada, a las personas cuyo desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado en el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz.

02.08.2006. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Sepultura:

GRISPÓN PAVÓN de LOGARES, Mónica Sofía³³

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: 7.019.312 (argentino).

Credencial cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 23 años

Fecha de nacimiento: 09.08.1954.

Lugar: Buenos Aires.

Nacionalidad: Argentina.

Estado civil: Casada.

Hijos: 1

Domicilio: Complejo Habitacional ubicado en la Avda. Millán y Lecocq, Calle 4, Edificio 20, Entrada 808, apto. 303, Montevideo. Uruguay.

Estudiante: Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.

Ocupación: Empleada en la firma "Horacio Passeggi Torre" en la calle Paraguay 1547, escritorio 3, Montevideo. Uruguay.

Alias:

Militancia:

Detención

Fecha: 18.05.1978.

Lugar: En la vía Pública, calle Fernández Crespo frente a la finca con el N° 1757, Montevideo. Uruguay.

Hora: 15.30 hs.

Reclusión:

Circunstancia: El 18 de mayo de 1978, alrededor de las 14.30 horas, el matrimonio Logares-Grispón y su pequeña hija de 23 meses de edad, parten de su domicilio en Millán y Lecocq con la intención de concurrir al Parque Rodó, aprovechando el feriado nacional en Uruguay. En el trayecto, los tres son secuestrados en plena calle céntrica.

Testigos: Alba Fayetti (vecina de la zona donde fue secuestrada), el encargado del Bar lindero a la finca donde fue secuestrada con su familia, el encargado de la bombonería del Cine Miami y la señora que atiende la boletería del mismo cine.

Testimonios:

Autores: Operativo de secuestro en el que participan agentes de civil empleando dos automóviles marca Brasilia y un Volkswagen de color rojo. En uno de los autos se llevan a Mónica Grispón y su hija Paula Eva y en el otro a su esposo.

Casos conexos: Detención y desaparición de Claudio Logares (esposo) y secuestro de Eva Paula Logares (hija) Contexto de operativos represivos conjuntos uruguayo-argentino a militantes de la organización juvenil peronista "Montoneros" que vivían en Uruguay, previo a la realización del Mundial de Fútbol "Argentina '78".

Traslado

Ciudad: Desde Montevideo a Buenos Aires.

Fecha: Probablemente, a mediados 05.1978.

Medio:

Circunstancia:

Reclusión: El matrimonio Logares-Grispón fue primero alojado y torturado durante un mes en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Justo, frente a la plaza del mismo nombre. Posteriormente, a mediados de junio, fueron trasladados

³³ Legajo COMIPAZ N° 43.

al centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Banfield”, en la sede de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cerca del Camino Negro, frente al barrio de monobloques de YPF, en la localidad de Banfield. A fines de junio, la pareja fue trasladada nuevamente de allí sin destino conocido. La hija del matrimonio, también secuestrada en Montevideo, fue separada de sus padres, trasladada ilegalmente y ubicada cinco años después en la Argentina.

Testigos: Otilio Eduardo Corro (argentino, sobreviviente del “Pozo de Banfield”), Adriana Chamorro (argentina, detenida, sobreviviente del “Pozo de Banfield”).

Testimonios: Testimonio de Otilio Corro ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP): (...) *El 23 de febrero de 1978 fui detenido, junto a quien en aquel momento era mi esposa, Adriana Chamorro, por un grupo armado de civil que se presentó en mi domicilio (...), identificándose como “Fuerzas de Seguridad”, quienes nos trasladaron a la Brigada de San Justo, frente a la plaza del mismo nombre, sita en San Justo, en la Provincia de Buenos Aires. (...). Luego de un tiempo en ese lugar somos trasladados al “Pozo de Banfield”, donde se encontraban varios uruguayos. En ese lugar, a principios de junio, durante la noche sentimos movimientos del portón de entrada -cosa poco usual que ocurriera en la noche- y siento que traen a otra gente. Esa misma noche en mi celda me visitó un oficial a quien identifiqué por las preguntas que me hacía como uno de los oficiales de la Brigada de San Justo, lo que me dio la idea de que la gente recién llegada, había sido traída desde ese lugar. Al día siguiente a través de la pared, me comuniqué con los recién llegados. Era una pareja secuestrada en Uruguay y trasladada a la Argentina. El matrimonio Logares-Grispón me contó que habían sido secuestrados en Montevideo, donde vivían con una hija de dos años de edad, de nombre Paula y de quien no sabían qué había ocurrido con ella. La señora de Logares me confirmó luego, que había estado junto con su esposo en la Brigada de San Justo donde habían pasado el período de interrogatorio y tortura y que en dicho lugar casi no quedaban detenidos, y que estaban pintando el lugar haciendo desaparecer todo rastro de que habían sido usado para mantener en cautiverio a personas secuestradas. (...).*

Testimonio de Adriana Chamorro ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP): *Fui detenida desaparecida el 23 de febrero de 1978, por un grupo armado que se presentó en mi domicilio (...), que me trasladó (...) a la Brigada de San Justo. (...) El 23 de marzo del mismo año, junto con otro grupo de desaparecidos, nos trasladaron tirados en el piso de camionetas a un lugar que posteriormente supe que se trataba en ese momento de la Brigada de Investigaciones de*

la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Pozo de Banfield) (...). El 15 de mayo me trasladaron nuevamente a la Brigada de San Justo, para un nuevo interrogatorio. Estuve allí una noche y me trasladaron de regreso a la Brigada de Banfield. Cuando llegué me pusieron en el último calabozo del ala “B” y supe que el 16 de mayo habían trasladado a casi todos los que estaban en el lugar, en las dos alas. (...)

Estando yo en el sector “B”, en el calabozo N° 11, llegó a mediados de junio un matrimonio de argentinos, al que instalaron en el sector “A”. La señora tenía piojos y los guardias mandaron a su sector a María Artigas de Moyano (uruguaya detenida) para que le cortara el cabello. Le contaron a Mary que habían sido trasladados clandestinamente desde Uruguay a la Argentina hacía alrededor de un mes, es decir, a mediados de mayo de 1978.

La misma noche de su llegada abrió la puerta de mi calabozo uno de los miembros del grupo de San Justo, que había llevado allí al matrimonio y al que reconocí por un comentario que hizo en relación a mi detención.

A los pocos días, cuando me habían sacado para limpiar los calabozos vacíos, tuve ocasión de hablar con la mujer por la pared del fondo de su celda. Me relató su secuestro desde Uruguay, donde vivían, y me dijo que los habían secuestrado con su hijita de dos años, llamada Paula, sin que ella supiera dónde estaba en ese momento.

Los trasladaron a la Argentina, el primer lugar por el que pasaron fue la Brigada de San Justo, donde fueron torturados, para ser trasladados luego al Pozo de Banfield. Dijo también que estuvieron casi un mes en la Brigada de San Justo (...) Esta pareja fue trasladada de Banfield a

finis de junio.

Según supe después, estando ya en libertad, se trataba del matrimonio Logares, cuya hija fue recuperada por la abuela.

Atribuido a:

Casos conexos:

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: Fines 06.1978.

Lugar: Centro clandestino de detención "Pozo de Banfield". Argentina.

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica³⁴.

APELLIDOS Y NOMBRES (2) 146359

GRINSPON de LOGARES (sic): Mónica.-Sofía.- (1) Datos extraídos del Asunto No. 22-2-20.-Lbm.-

CÉDULA DE IDENTIDAD

CREDENCIAL CÍVICA

PASAPORTE

CÉD. DE IDENT. 7.019.312

OCUPACIÓN

ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

OTROS DATOS

Argentina, casada con Claudio LOGARES.- (1) Hija de Elsa Beatriz Pavón de Aguilar (2) Datos extraídos del Asunto No. 22-2 -20.-Lbm.-

ANTECEDENTES

24-X-978.-Con fecha 18 de julio de 1978, la Representante Regional para el Sur de América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, denuncia ante el Sr. Ministro de RR.EE. la desaparición de éste junto a sus familiares (esposa e hija), hecho ocurrido el 18 de mayo de 1978.-Ver Cpta. de Asuntos No. 22-2--20.-Lbm.-25/2/980.- La Embajada en Francia, informa que desde este diciembre ppdo., se han recibido más de 800 cartas solicitando información sobre el matrimonio LOGARES, de nacionalidad argentina, que habría desaparecido en Montevideo, en mayo de 1978.-Ver Asunto 1-1-20-75.-jam.-19/8/980:-Se establece que su madre hace gestiones para averiguar su paradero, el de su esposa y pequeña hija, presuntamente secuestrados por un grupo de gente armada el 18/5/78 a las 15.30 hs., en la calle D. Fernández Crespo frente al No. 1757.-Según Memo. (reservado) de la Dir. de Investigaciones del 22/5/80, las averiguaciones practicadas no arrojaron resultado.-ASUNTO 7-3-2-228.-apm.-

ABRIL 1983 - REVISADO - R 26

7/6/984: El titular integra una nómina de 21 desaparecidos en el Uruguay proporcionada por el Pastor Metodista (sic) Luis María PÉREZ AGUIRRE en el Dpto. II de la DII al ser interrogado.-Ver Asunto 7-3-7-1.-Grr.-

DICIEMBRE 1988 - REVISADO - R-32

5-06-989.-Su madre realiza declaraciones a la prensa sobre su desaparición junto a la de su esposo y el hijo "Simón".-Ver Mate Amargo del 20-ABRIL-989, p.7.-Lbm.-

REV. 1999 N° 109

³⁴ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Informes Militares

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa³⁵

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES³⁶

S.I.D.

Fs: 1

Ficha Patronímica N° 75574

Confeccionada el 20.2.82

Apellidos y Nombre: GRISPÓN, Mónica Sofía

Documentos:

C.I. 7.019.312

Otros Doc.:

Lugar de nacimiento: Argentina

Domicilio: Conjunto Habitacional Millán y Lecocq, calle 4, n° 808, apto. 303, Mdeo.

Profesión u Ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología Política:

Clasificación:

Datos complementarios: Casada con: Claudio Ernesto LOGARES

Hija: Paula Eva

Fs: 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

20.2.82

– Doc. 11095-

Figura como “desaparecida” desde el 18 de mayo de 1978, según la denuncia hecha por su madre: Elsa Beatriz PAVÓN de AGUILAR, a la División de los Derechos Humanos. La mencionada denuncia explica que la causante “fue secuestrada junto con sus esposo y su hija de 23 meses, por un grupo de gente armada frente al Nro. 1757 de la calle Fernández Crespo” Eval: A-1 (TJ)

21/12/83

– 32861 Pág. 007

– 23.3.983 En artículo publicado en la “REVISTA 10” de Buenos Aires de la fecha, titulado “LOS NIÑOS DESAPARECIDOS”, entre otros casos se menciona la “desaparición” de la hija de la causante, Paula Eva LOGARES, estableciéndose que la responsable de la denuncia respectiva fue la abuela de la niña, Elsa Beatriz PAVÓN de AGUILAR, quien en el relato de los hechos señala que el día 18 de Mayo de 1978 la misma salió con sus padres al Parque Rodó en Montevideo y no volvieron nunca más. Después de algunas averiguaciones trascendió que fueron “secuestrados” por un grupo de gente armada frente al No. 1757 de la Avda. Fernández Crespo y a pesar de las diferentes gestiones realizadas ante las autoridades uruguayas y argentinas –ya que los tres son de esta nacionalidad, hasta el momento nada pudo saberse de ellos. Eval: A-1(CC)

Fs: 3

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

29/5/984

– 8403512/04

– 15.5.84 En correspondencia enviada por Amnistía Internacional –desde Perú y en recortes de

³⁵ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 256_1104 a 256_1106.

prensa del mismo país- se menciona que se encuentra "desaparecida" junto con su esposo e hija, desde el 18 de Mayo de 1978, señalándose que los tres son de nacionalidad argentina, habiéndose mudado al Uruguay en el mes de mayo de 1977. Eval: A-1 (SI)

Observaciones

15.12.1977. Cinco meses antes de la desaparición del matrimonio y su pequeña hija, comienza un operativo conjunto para la detención de militantes de la organización peronista "Montoneros" que se habían trasladado a Uruguay. Participan integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA), el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) y la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA, Grupo de Tareas 332. Son detenidos diez ciudadanos argentinos (y cinco niñas pequeñas) en Montevideo y Lagomar. Dos de ellos mueren en el procedimiento (Alejandro Barry y su esposa, Susana Mata); cuatro de los detenidos en Montevideo son procesados por la Justicia Militar y recluidos en el Penal de Libertad (Miguel Ángel Estrella, Raquel Odaso, Luisa Olivera y Jorge Berocay) y los restantes serán trasladados clandestinamente a la Argentina y recluidos en la ESMA (Rosario Quiroga, Jaime Dri, Rolando Pisarello y María del Huerto Milesi).

07.11.1979. Ministerio el Interior. Dirección Nacional de Migración. Informa que según el Expediente N° 4146/77, el matrimonio Logares-Grispón inicia el trámite de radicación en el Uruguay.

26.01.1982. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Parte Especial de Información (PEI) Sostiene, que entre el 18 de mayo y el 1° de junio de 1978, el matrimonio Logares-Grispón y su hija estuvieron alojados en el Hotel "Uruguay-Brasil" de la ciudad de Rivera, y que probablemente abandonaron el país con destino al Brasil.

00.07.1983. La pequeña hija del matrimonio, Eva Paula Logares, nacida en Buenos Aires el 09.03.1976, también secuestrada en Montevideo junto a sus padres, fue ubicada en esa fecha en la Argentina por Abuelas de Plaza de Mayo, y restituida a su familia biológica el 13.12.1984. Vive con su abuela materna. La niña de 23 meses de edad había sido apropiada por el Subcomisario de la Policía Bonaerense que revistó en la Brigada de San Justo hasta 1978, Ruben Luis Lavallén, y su concubina, Raquel Teresa Leiro Mendiondo, de nacionalidad uruguaya. Fue inscripta como hija legítima de la pareja con el nombre de Paula Luisa Lavallén.

24.09.1985. Ministerio de Relaciones Exteriores. Responde a pedido de informes de la Cámara de Representantes. La Inspectoría en Rivera de la Dirección Nacional de Migración registra que el 19 de mayo de 1978, a la hora 08.45, *las tres personas* (no aporta los nombres) *procedentes de Montevideo registraron su pasaje por dicho lugar.*

Gestiones

Jefatura de Policía de Montevideo. Oficina de Radio.

Jefatura de Policía de Montevideo. Departamento de Vigilancia. Comisario José Márquez.

Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Inspector Augusto Leal.

Estado Mayor Conjunto (ESMACO). Gral. Julio Rapella.

Comando General del Ejército y la Armada.

Recorrido por varios hospitales en Montevideo realizados por la Sra. Elsa Beatriz Pavón de Aguilar, madre de Mónica Sofía Grispón.

Denuncias

18.07.1978. Organización de las Naciones Unidas. Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

La representante nacional denuncia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay la desaparición de la familia.

00.10.1980. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno. Oficio

P/1711 al Ministerio del Interior. Solicita averiguar el paradero de Claudio Logares y Paula Eva Logares.

República Oriental del Uruguay. Denuncia ante el juez, Dr. Carlos Matta Queiruga. Éste libra posteriormente exhorto al Juzgado N° 5 de Banfield a cargo del Dr. Gerardo Domingo Pelle. Citada por la Secretaría N° 9 de dicho juzgado, la Sra. Elsa Beatriz Pavón responde a varias preguntas relacionadas con la desaparición de su nieta e hija y el esposo de ésta.

00.12.1981. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

13.12.1983. República Argentina. Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Capital Federal. La Sra. Elsa Beatriz Pavón de Aguilar anuncia la localización de su nieta por Abuelas de Plaza de Mayo.

10.04.1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Carpeta N° 185. Desaparición de un matrimonio argentino. Pedido de Informes. El diputado Eduardo Jaunarena solicita se curse un pedido de informes a los ministerios del Interior, Justicia, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores: *Sobre los antecedentes que obraren acerca del matrimonio argentino Logares-Grispón y su hijita Paula Logares Grispón, radicados en el Uruguay luego llevados forzosamente a la Argentina donde desaparecieron.*

13.05.1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 93. Tomo VIII, Fojas 1719.

Respuestas del Gobierno uruguayo

01.12.1981. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Respuesta del representante uruguayo, Dr. Carlos Giambruno: *Después tenemos el caso, que éste sí lo envía el Grupo, de la menor y de sus padres Paula Eva Logares; Paula Eva Logares con la foto es un caso, aparentemente por la denuncia, de desaparición en el Uruguay, además sucedido en un año en el que no existían ya prácticamente problemas, el 18 de mayo de 1978. Yo he enviado todo esto al Gobierno, tengo aquí la nota, el telegrama, y están haciendo investigaciones, de manera que yo espero que en pocos días ya voy a poder enviar al Grupo el punto de vista del Gobierno y ojalá pueda ser posible, repito, encontrar algún indicio sobre esta menor.*

26.01.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores³⁷. Junta de Comandantes en Jefe.

Servicio de Información de Defensa. Departamento II (Exterior). Secreto.

Parte Especial de Información Nro. C.E. 02/82. Para el Señor Director de Política Exterior del M.RR.EE.

EVALUACIÓN: A -1

ASUNTO: Contestación de antecedentes solicitados por Memo N° 230/81 del 25/XII/981.

Texto:

REFERENTE A:

LOGARES, Paula Eva.

LOGARES, Claudio Ernesto y

GRISPÓN, Mónica Sofía.

ANTECEDENTES:

-A través de investigaciones practicadas, se tomó conocimiento que los causantes en la fecha comprendida entre el 18 de Mayo y el 1° de Junio del año 1978, estuvieron alojados en el Hotel "URUGUAY-BRASIL" de la ciudad de Rivera, existiendo la convicción de que estas personas hicieron abandono del país con destino a Brasil, en esa fecha.

-Como no ha sido confirmada, se ampliará una vez obtenida dicha información.

El 1er. Sub-Director del S.I.D. Coronel (Av.) José R. Hegui. [Firma]

01.11.1982. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Parte Especial de Información (PEI) N° C.E. 59/82. Según respuesta de la Cancillería a pedido de

³⁷ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

informes de la Cámara de Representantes, se informa que Claudio Logares y Mónica Grispon *no figuran como detenidos ni procesados*.

22.05.1985. Ministerio del Interior. Oficio N° 13/85/ORPL. Respuesta al pedido de informes del señor representante nacional, Eduardo Jaunarena: *Realizadas las averiguaciones del caso por intermedio de la Jefatura de Policía de Montevideo, se comprobó que con fecha 9 de febrero de 1984 INTERPOL Buenos Aires solicitó por disposición del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 informaciones relacionadas con los ciudadanos argentinos: Claudio Ernesto LOGARES MANFRINI, Mónica Sofía GRISPÓN PAVÓN de LOGARES y Paula EVA LOGARES, referente a la fecha en que habrían iniciado el trámite de radicación en nuestro país. La Dirección Nacional de Migración informa que se dio comienzo al trámite de radicación el 7 de noviembre de 1979.*

El mencionado dato consta en el expediente N° 4146/77 de esa Dirección.

Asimismo corresponde destacar que por Oficio N° P/1711 el Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno solicitó la averiguación de paradero de Claudio Ernesto LOGARES y Paula Eva LOGARES, habiéndose incluido la averiguación del paradero de dichas personas en el Boletín N° 26.064 del 16 de octubre de 1980.

Los referidos constituyen los únicos elementos que pudo aportar la Jefatura de Policía de Montevideo, no habiéndose encontrado en este Ministerio otros antecedentes respecto de los ciudadanos argentinos a que se refiere el presente pedido de informes. Carlos Manini Ríos. Ministro del Interior. [Firma]

28.06.1985. Ministerio de Defensa Nacional. Oficio N° 129/LOG/85. *Atento al pedido de informes, según Mensaje Nro. 237 de ese órgano Legislativo, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que esta Secretaría de Estado ha procurado obtener la información que satisfaga lo solicitado por el señor Representante don Eduardo Jaunarena en el mencionado mensaje. En las dependencias de este Ministerio se desconocen los hechos a que hace referencia, ni obran antecedentes relacionados a los mismos, lo que imposibilita proporcionar la información que se solicita.*

José Robaina Ansó. Ministro interino de Defensa Nacional. [Firma]

24.09.1985. Ministerio de Relaciones Exteriores. Respuesta: (...) *Llevo a su conocimiento que luego de exhaustivas investigaciones realizadas por las reparticiones competentes de esta Cancillería – Dirección de Asuntos de Política Exterior, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección de Asuntos Administrativos -sólo se encontraron los siguientes antecedentes:*

a) Fotocopia de un Parte Especial de Información del S.I.D. N° C.E. 59/82 de fecha 1/XI/82, que informa que las mencionadas personas no figuran “como detenidos ni procesados”.

b) Fotocopia de un Parte de Salida de la Inspectoría en Rivera de la Dirección Nacional de Migración, de fecha 19 de mayo de 1978, de la que surge que a la hora 8:45 de ese día, las 3 personas, procedentes de Montevideo, registraron su pasaje por dicho lugar.

Ambas informaciones se encontraban en la Dirección de Asuntos de Política Exterior.

Mario Fernández. Embajador. [Firma]

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

08.11.1999. República Argentina. Querrela criminal incoada por Dora Gladys Carreño Araya, Idalina Wilfrida Rádice Arriola de Tatter, Sara Rita Méndez, Elsa Pavón de Grispon, Claudia Mabel Careaga y Ana María Careaga. De acuerdo a lo expuesto por las querellantes, resulta determinar la responsabilidad de los imputados que serán mencionados como de aquellos que con el devenir de la pesquisa resulten identificados, con relación a los hechos que habrían sido desarrollados en el marco del “Plan Cóndor” los que devinieran en la privación ilegal de la libertad calificada de personas, cuando ésta se hubiera perpetrado total o parcialmente en territorio argentino por funcionarios públicos (civiles, militares y/o fuerzas de seguridad, de cualquiera de los Estados miembros: (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia).

Derivarían imputadas las siguientes personas por su vinculación con la denominada “Operación Cóndor”.

Argentinos: Jorge Rafael Videla: ex Teniente General, ex Presidente de Facto de la República

Argentina, ex Comandante en Jefe del Ejército, y miembro de la Junta Militar; Carlos Guillermo Suárez Mason, es Comandante del Primer Cuerpo del Ejército; Eduardo Albano Harguindeguy, ex Ministro del Interior, General de División.

Chilenos: Augusto Pinochet Ugarte: General, ex Miembro de la Junta Militar y Jefe de Estado de la República de Chile, bajo su dependencia se encontraba la DINA “según resulta de su decreto de creación”, órgano que tenía a su cargo la planificación y ejecución de las actividades ilícitas comprendidas en la “Operación Cóndor”; Manuel Contreras: ex Jefe de la DINA (Dirección General de Inteligencia de la República de Chile), Responsable inmediato de la acción de dicho organismo; Pedro Espinoza Coronel: ex Alto Funcionario de la DINA.

Paraguayos: Alfredo Stroessner: General de División, ex Presidente de la República del Paraguay, bajo cuyo mando actuaba la Policía de ese país, principal instrumento de aplicación de la “Operación Cóndor” bajo la dirección de altos Jefes Militares; Francisco Brites: General, Jefe de la Policía de la República del Paraguay, co-fundador con el General Contreras en octubre de 1975 de la cooperación entre Paraguay y Chile para el desarrollo de la Operación Cóndor; Néstor Milcíades: Coronel, ex Jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción -Paraguay- a cuyo cargo estaba la labor de inteligencia inherente a la práctica de la desaparición forzada de personas.

Uruguayos: Julio Vadora: ex Comandante en Jefe del Ejército de la República Oriental del Uruguay; Mayor José Nino Gavazzo; Mayor Manuel Cordero; Mayor Enrique Martínez; Capitán Jorge Silveira; Capitán Hugo Campos Hermida; quienes se nombran luego del General Vadora, habrían operado personalmente en el territorio argentino.

La querella es promovida por el delito de privación ilegal de libertad agravada, ilícito cometido, en todo o en parte, en territorio argentino y con las características sistemáticas de la Desaparición Forzada de Personas con motivo de la gestación y ejecución de la llamada “Operación Cóndor”. Ese delito habría constituido y lo seguiría haciendo, el eje y símbolo de un complejo de ilícitos, como ser: la asociación ilícita entre los imputados de rango político o militar superior, para cometer los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidio y desaparición forzada de personas en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal del aparato de Estado respectivo.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 5.1

10.04.2003. Con relación a las denuncias correspondientes a extranjeros, que se refieren todas a ciudadanos argentinos (ANEXO N° 5), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes:

a. Considera confirmadas 5 denuncias, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el ANEXO 5.1 fueron detenidas en nuestro país y trasladadas a centros clandestinos de detención en la República Argentina. (...).

Las denuncias referidas en los literales a. y b. precedentes demuestran, a juicio de la COMISIÓN, que las personas involucradas fueron arrestadas y trasladadas por fuerzas que actuaron de forma coordinada y no oficial o no reconocida como oficial.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano argentino CLAUDIO ERNESTO LOGARES MANFRINI (C.I. Argentina N° 7.229.147) y de la ciudadana argentina MÓNICA GRISPÓN PAVÓN de LOGARES (C.I. Argentina N° 7.019.312), porque ha recogido elementos de convicción que permiten asumir que:

a. El matrimonio fue detenido el día 18 de mayo de 1978 a las 15.30 horas en Montevideo –ciudad donde estaban radicados- en la vía pública, frente al N° 1757 de la calle Daniel Fernández Crespo, por fuerzas represivas actuando en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

b. Junto con ellos, fue detenida su hija, de aproximadamente 2 años de edad, Paula Eva, quien habiendo sido apropiada por un represor, fue localizada en 1983 por Abuelas de Plaza de Mayo y restituida a su familia biológica el 13 de diciembre de 1984.

c. El matrimonio Logares-Grispón, junto a su hija Paula, fueron trasladados clandestinamente a la ciudad de Buenos Aires, siendo reclusos en primera instancia, en la Brigada de San Justo y luego fueron llevados al centro clandestino de detención de Banfield.

d. Separados de su hija, ellos permanecen en ese centro hasta mediados de julio, fecha en la cual son “trasladados” junto a otros, con destino desconocido.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Sepultura: